

بعدالت سپریم کورٹ آف پاکستان
(بنیادی اختیار سماعت)

حاضر:

مسٹر جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب (چیف جسٹس)
مسٹر جسٹس خلیجی عارف حسین (جج)

ہیومین رائٹس کیس نمبری 7734-G/2009، 1003-9/010
(کریپشن برائے ریٹیل پاور پلانٹس)

ہیومین رائٹس کیس نمبری 56712/2010
(جعلی رقم کی ادائیگی برائے ریٹیل پاور پلانٹس
جو کہ نیپرا نے کھوج لگایا)

مخدوم سید فیصل صالح حیات، وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ
ورکس

درخواست دہندگان

خواجہ محمد آصف، ایم این اے ہمراہ
میسرز مصطفیٰ رمدے اور سید علی شاہ گیلانی، ایڈووکیٹس

مسٹر ایم انور کمال سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

Amicus Curiae

کونسل برائے نوٹس

سید نجم الحسن کاظمی سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

NEPRA کے لئے

مسٹر ایم ایس خٹک ایڈووکیٹ آن ریکارڈ

سید سفیر حسین رجسٹرار

سید انصاف احمد ڈائریکٹر جنرل

کونسل برائے PEPCO/GENCO's
WAPDA & M/o W&P

خواجہ احمد طارق نعیم سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
مسٹر عباسی مرزا ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
مسٹر معظم علی نقوی ایڈووکیٹ آن ریکارڈ
مسٹر ارشد علی چوہدری ایڈووکیٹ آن ریکارڈ
مسٹر اعجاز اے بابر فنانس ڈائریکٹر PEPCO
پیرسٹر اصغر علی خان SML PPIB
حامد علی خان ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری آف واٹر اینڈ پاور
مسٹر مسعود اختر (NPCC) G.M
مسٹر منصور علی خان CE WPPO
رانا محمد امجد GM WPPO
رانا آصف سعید، چیف لیگل ایڈوائزر
مسٹر سلمان اقبال ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیگل
مسٹر عبدالجبار میمن CRRO, WAPDA Khi
مسٹر انیس الدین علوی DD, CRRO
مسٹر راضی عباس سابقہ CFO
مسٹر عبدالجبار شیخ DM, LPGCL
مسٹر فیض اللہ ڈہری FD, LPGCL
محمد انور بروہی CEO, LPGCL
مسٹر سلطان محمد ظفر III-GENCO CEO

کونسل برائے راجہ پرویز اشرف
سابقہ وزیر واٹر اینڈ پاور

مسٹر وسیم سجاد سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
مسٹر ایم ایس خٹک ایڈووکیٹ آن ریکارڈ
مسٹر ادلیس اشرف ایڈووکیٹ

مسٹر محمد اکرم شیخ سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
مسٹر ایزد نفیس ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
بتعاون سید احمد حسن شاہ۔ مس نثالیہ

کونسل برائے (کارکی)

کونسل برائے گل ف اینڈ سیالکوٹ پاور	کمال - مسٹر سجیل شہریار، ایڈووکیٹس
کونسل برائے ٹیکنو ساہوال & ٹیکنو ای سروسز	سید علی ظفر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
کونسل برائے واٹر	راجہ ظفر خالق ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
کونسل برائے پاور	راجہ عبدالغفور ایڈووکیٹ آن ریکارڈ
کونسل برائے ریشما پاور اینڈ	راجہ انوار الحق ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
کانمو کی انرجی	مسٹر شاہد حامد سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
Young Gen Power کے لئے:	مسٹر ایم ایس خٹک ایڈووکیٹ آن ریکارڈ
منسٹری آف فنانس کے لئے:	ڈاکٹر پرویز حسن سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
ایف بی آر کے لئے:	مسٹر ایم ایس خٹک ایڈووکیٹ آن ریکارڈ
تاریخ سماعت:	مسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
	مسٹر سکندر بشیر مہمند ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
	شیخ ضمیر حسین، سینئر اے ایس سی
	مسٹر محمد اقبال اعوان، ایڈیشنل سیکرٹری
	مسٹر سلمان صدیق، چیئر مین ایف بی آر
	31 & 26-28 اکتوبر، 21-24 & 14-17، 4-1 نومبر
	اور 12-14 دسمبر، 2011ء

فیصلہ

افتخار محمد چوہدری، چیف جسٹس آف پاکستان

دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا منشا یہ ہے کہ ریاست منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ ایک جمہوری طرز حکومت، عوامی نمائندوں اور اراکین پارلیمنٹ پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ایمانداری اور ذمہ داری سے، آئین، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق پاکستان کی خود مختاری، اتحاد و یگانگت اور بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیں۔ آئین پابند ہے کہ پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے اور جب کسی بھی وجہ سے عوام کی بہتری اور خوشحالی کو خطرہ لاحق ہو تو وہ اس کی حفاظت کرنے کے پابند ہیں۔

2۔ مخدوم سید فیصل صالح حیات قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ (ق) کے پارلیمانی لیڈر اور موجودہ وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے ایک اخباری بیان کے ذریعے جو کہ روزنامہ ”نیشن“، مورخہ 8-9-2009 میں چھپا تھا میں عدالت سے

کرایہ کے بجلی گھروں کے متعلق ایکشن لینے کی استدعا کی تھی جو کہ اس کی مطابق بدعنوانی کا دوسرا نام تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے کرایہ کے بجلی گھروں میں بدعنوانی کے متعلق ہر فورم بشمول قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی اس لئے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان سے از خود نوٹس کیلئے رجوع کرنا پڑا کہ جو ملک کے غریب عوام کی جیبوں سے نکلی ہوئی پانچ بلین ڈالر کی رقم کی بدعنوانی میں شامل تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرے۔ مخدوم سید فیصل صالح حیات کو کہا گیا کہ وہ اس مسئلے کا جائزہ لینے کیلئے اپنے الزامات کی تائید میں شہادت جمع کرائے۔ اس نے ایک تفصیلی درخواست مورخہ 26-09-2009 کو جمع کرائی جس میں اس نے بدعنوانی کے الزامات کو دہرایا اور اپنے الزامات کو ثابت کرنے کیلئے پیکو، GENCOS، واپڈا اور وزارت پانی و بجلی کی دستاویزات پر انحصار کیا۔ اس کے بعد واپڈا سے پیراوائز کمٹس لئے گئے جو کہ مینجنگ ڈائریکٹر، پیکو نے داخل کئے جس میں اس نے بدعنوانی کے الزامات کی نفی کی۔ تاہم اس نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں بجلی کی شدید کمی کی وجہ سے ریٹیل پاور پالیسی جس کی وقتاً فوقتاً کابینہ کی اکنا مک کو آرڈینیشن کمیٹی (ECC) نے بذریعہ کیس نمبر ECC 135/9/2006 مورخہ 16/08/2006 منظوری دی، کے تحت تین سے پانچ سال کی مختصر مدت کیلئے کرائے کے بجلی گھروں کی شکل میں منصوبے بنائے گئے۔ اسی طرح دوسرے ذمہ داران نے بھی ان الزامات کی نفی کی۔

3۔ اس مقدمہ کے التواء کے دوران، ایک دوسرے مشہور رکن قومی اسمبلی خواجہ محمد آصف جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ (ن) سے ہے نے بھی اس کارروائی میں بذریعہ دیوانی درخواست نمبر 3100/2010 مورخہ 21-10-2010 حصہ لیا۔

قوانین متعلقہ پیداوار اور فراہمی بجلی

4۔ 1994ء میں پرائیویٹ پاور اور انفراسٹرکچر بورڈ (PPIB) کو بطور ”ون ونڈو فیسلٹیٹر“ بنایا گیا۔ جس کا دوسرے مقاصد کے علاوہ ایک مقصد پاکستان کے توانائی کے شعبہ میں نجی شعبہ کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنا اور سرمایہ کاروں کی نجی شعبہ کے پراجیکٹس میں حوصلہ افزائی کرنا اور اس سے متعلقہ ڈھانچہ، معاہدات کو پراجیکٹ سپانسرز کے ساتھ حتمی شکل دینا اور حکومت پاکستان کی طرف سے ضمانت فراہم کرنا تھا۔ 16-12-1997 کو بجلی کی پیداوار، ترسیل، تقسیم اور متعلقہ معاملات سے متعلق قواعد فراہم کرنے کیلئے ریگولیشن آف جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن آف پاور ایکٹ 1997 (جس کو بعد ازاں ”دی ایکٹ 1997“ تحریر کیا جائیگا) نافذ کیا گیا، دفعہ 2 ایکٹ 1997ء کی ذیلی دفعہ (vi)، (xi) اور (xxvi) میں کمپنیز کی تقسیم، پیداوار اور ترسیل کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ 1998ء میں کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے تحت پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی (PEPCO) بنائی گئی۔ جس کا مقصد توانائی کے شعبہ میں بہتری لانا، صارفین کی توانائی کی ضروریات کو ماحول دوست اور قابل برداشت بنانا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا، نئے گرڈ سٹیشنز کی تعمیر، بجلی کے ضیاع کو روکنا، بجلی کی تعطیلی اور چوری کو روکنا پیداواری یونٹس اور صارفین کیلئے سروسز کو بہتر بنانا نیز نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن کمپنی

(NTDC) کے ساتھ ڈسٹری بیوشن کمپنیز (DISCOS) کے تحت پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے نظام کے استحکام کو یقینی بنانا، غلطی کو کم کرنا اور انحصار کو بہتر بنانا، میٹرنگ اور تعطلی کے نظام کیلئے ایک خود کار نظام کی ترقی کیلئے منصوبہ بندی کرنا شامل ہیں۔

5. یہ کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان میں بجلی بہتے پانی، تیل، گیس، کوئلے اور جوہری ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے۔ پن بجلی اور حرارتی توانائی پیدا کرنا پہلے واپڈا کے زیر انتظام (زیر کنٹرول) تھا۔ ضروریات (طلب) پوری کرنے کے لئے پیداواری گنجائش بڑھانے اور واپڈا کے پھیلاؤ کی وجہ سے ناقابلیتوں (نااہلیتوں) کو ختم کرنے (دور کرنے)، طلب کم کرنے اور بلند شرح قیمت اور بڑھتی ہوئی چوری کے لئے واپڈا کے پاورنگ کی از سر نو تشکیل / کمپنیز آرڈی نینس، 1984 کے تحت بارہ علیحدہ ضلعی خود مختار ادارے تشکیل دئے گئے: تین پیداواری، ایک رابطہ کار اور آٹھ تقسیم کار کارپوریٹ (مشترکہ) ادارے۔ اس طرح حرارتی ذرائع سے بجلی بنانا، پیداواری کمپنیز کے زیر کنٹرول ہے جو واپڈا سے الگ کر دی گئی تھیں، جو مکمل طور پر حکومت پاکستان کے زیر ملکیت ہیں۔ ان کمپنیوں کے طویل المیعاد منصوبہ جات ہیں، جنہیں آئی پیپرز کہا جاتا ہے، جو پچیس تا تیس سالہ میعاد کے ہیں۔ جنکو ز کی پیدا کردہ برقی توانائی این ٹی ڈی سی کو پہنچائی جاتی ہے، جو اس کو تقسیم کار کمپنیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تقسیم کار کمپنیاں اسے برقی توانائی کے معاہدوں کی مخصوص شرائط کے تحت صارفین کو بیچ دیتی ہیں۔

6۔ یہ نوٹ کرنا چاہئے کہ پیدا کرنے، رابطہ کرنے اور تقسیم کرنے کا سب سے اہم پہلو قیمت کا تعین کرنا ہے، جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی، 1997ء کے قانون اور اسکے تحت بنائے گئے ضوابط کے ساتھ ساتھ، 1997ء کے قانون کی دفعہ 31 کے تحت حکومت پاکستان کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ پالیسی راہنمائی کے تحت کرتی ہے۔ خاص کر، پالیسی کو قانون سے متصادم (غیر مربوط) نہیں ہونا چاہئے۔ اصولی طور پر، واپڈا کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ آرپیپرز کے معاملات میں مداخلت کرے۔

7۔ 1997ء کے قانون کی دفعہ 3 کے تحت، قومی ریگولیٹری اتھارٹی برائے برقی توانائی (نپرا) تشکیل دی گئی، جو حکومت پاکستان کے مقرر کئے جانے والے ایک چیئرمین اور چار ممبران، ہر صوبہ سے ایک، پر مشتمل ہے۔

1997ء کے قانون کی دفعہ 7 کی رو سے اتھارٹی کو تفویض کردہ اختیارات اور فرائض نیچے دیئے گئے ہیں:

اتھارٹی کے اختیارات اور فرائض: (1) برقی توانائی کی خدمات کی فراہمی کی ریگولیشن کے لئے اتھارٹی کھلی طور پر ذمہ دار ہوگی۔

(2) خاص طور پر اور پہلے بیان کردہ اختیارات کی عمومیت سکونظر انداز کئے بغیر، لیکن ذیلی دفعہ (4) کی شق کے تحت صرف اتھارٹی ہی:

(a) برقی توانائی کی پیداواری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کے لئے اجازت نامے جاری کرے گی؛

(b) پیداواری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کی کمپنیوں کے سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لئے طریقہ کار اور معیار مقرر کرے؛

(c) پیداکاری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کی کمپنیوں کی کارکردگی کے لئے معیار مقرر اور لاگو کرے گی؛

(d) پیداکاری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کی کمپنیوں کے لئے یکساں نظام حساب کتاب قائم کرے گی؛

(e) فیس مقرر کرے گی بشمول فیس برائے اجراء اجازت نامہ اور اس کا دوبارہ اجراء؛

(f) اس قانون کی شقوں کی خلاف ورزی کے جرمانے مقرر کرے گی؛

(g) اس قانون میں دیئے گئے پہلے بیان کردہ فرائض کے نتیجے میں ہونے والا کوئی بھی دوسرا فرض ادا کرے گی۔

3۔ تاہم ذیلی دفعہ (2) کی شق اور ذیلی دفعہ (1) میں تفویض کردہ فرائض کی عمومیت کو نظر انداز کے بغیر اتھارٹی کی خدمات:

(a) پیداکاری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کمپنیوں کی خدمات برائے برقی توانائی کی فراہمی کے لئے قیمت ریٹ چارجز اور دوسری شرائط مقرر کرے گی اور وفاقی حکومت کو نوٹی فیکیشن جاری کرنے کے لئے سفارش کرے گی۔

(b) پیداکاری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کمپنیوں کے تنظیمی معاملات پر نظر ثانی کرے گی تاکہ برقی توانائی کی خدمات کے تسلسل اور ان خدمات کے ہونے والے کسی بھی برے اثرات سے بچا جاسکے۔

(c) پیداکاری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کمپنیوں کے لئے یکساں صنعتی معیار اور ضابطہ اخلاق کی حوصلہ افزائی کرے گی۔

(d) سرکاری شعبے کے منصوبوں کے لئے رہنمائی فراہم کرے گی۔

e۔ وفاقی حکومت کو تقسیم کاری کمپنیوں کے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔

f۔ اس قانون میں دیئے گئے پہلے بیان کردہ فرائض کے نتیجے میں کوئی بھی دوسرا فرض ادا کرے گی۔

4۔ تاہم اس قانون میں شامل کسی بھی چیز، ایک صوبے کی حکومت، بجلی گھر، اور گرڈ اسٹیشن بنا سکتی ہے اور صوبے میں استعمال کے لئے رابطہ کاری کی لائنیں بچھا سکتی ہے۔ اور صوبے میں بجلی کی تقسیم کے لئے قیمت مقرر کر سکتی ہے۔

5۔ پن بجلی کے منصوبوں سے حاصل ہونے والی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کی بجلی کی فراہمی کے لئے قیمت منظور کرنے سے پہلے اتھارٹی صوبائی حکومت جہاں پر یہ پیداواری سہولت واضح ہے، اس کی حکومت کی سفارشات کو مد نظر رکھے گی۔

6۔ اس قانون کے تحت اپنے فرائض کی ادائیگی میں جہاں تک ممکن ہو اتھارٹی صارفین اور برقی توانائی کی خدمات کی فراہمی کی کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی وفاقی حکومت کے بنائے گئے رہنما اصول کے مطابق جو اس قانون کی شقوں سے متصادم نہ ہوں۔

1997 کے قانون کی دفعات 15، 16 اور 20 کے مطابق اجازت نامہ برائے پیداکاری، رابطہ کاری اور قومی گرڈ بھی نیپرا جاری کرے گی۔ 1997 کے قانون کی دفعہ سات کے تحت نیپرا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پیداکاری، رابطہ کاری اور تقسیم کاری کمپنیوں کے لئے یکساں نظام حساب کتاب قائم کرے اور وزارت پانی و بجلی کی نومبر 2005 میں جاری کردہ رہنمائی برائے تعین قیمت برائے IPPs کے تحت مسابقتی طریقے سے قیمت کا تعین کرے گی۔

RRP کے تعارف سے قبل نصب کردہ صلاحیت برائے برقی پیداوار

8. مخدوم سید فیصل صالح حیات نے واضح کیا ہے کہ کتابچہ

"Solicitation For Fast Track IPP and Rental Power Projects through International Competitive Bidding"

کے مطابق، جو کہ کابینہ کے خصوصی اجلاس میں کیس نمبر 59/08/2008 بتاریخ 14-05-2008 کے بارے میں لئے گئے فیصلے کے تحت جاری کیا گیا تھا، ملک میں بجلی پیدا کرنے کی موجودہ کل نصب کردہ صلاحیت تقریباً 19478MW دکھائی گئی ہے جب کہ PEPCO کے مطابق رسد اور طلب کی صورت حال برائے سال 2009 کے تحت یہ بلند ترین طلب 14686 اور 18110MW کے مقابلے میں کل پیداوار میں سے بالترتیب ماہ مارچ اور ستمبر 2009 میں یہ 12074MW اور 17102MW ہے جیسا کہ ان کی پیشین گوئی کے ساتھ دیئے گئے چارٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ مدعا علیہان کے فاضل وکیل خواجہ احمد طارق رحیم نے درخواست گزار کے موقف سے اختلاف کیا کیونکہ ان کے مطابق 2010-2013 کے عرصہ کے لئے بجلی کی پیش گوئی کردہ طلب کی تصدیق کے لئے انہوں نے ADB کی رپورٹ پر انحصار کیا۔

9 یہ بات قابل توجہ ہے کہ مدعا علیہان کے وکیل نے بجلی کے پیداوار کے چارٹ جو کہ 2009ء میں تیار کیا گیا تھا سے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح بجلی کی بڑھتی ہوئی ضرورت سے متعلقہ اعداد و شمار جو کہ ADBP کی رپورٹ کے مطابق 2009ء میں 8.1 اور 2013 میں 7.5% ہوگی پیش کئے گئے۔ ADBP کی رپورٹ کے اعداد و شمار مندرجہ ذیل ہیں۔

2010	21838
2011	23476
2012	25185
2013	26978

جہاں تک مندرجہ بالا اعداد و شمار کا تعلق ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ جدید پیداواری پوزیشن سے متعلقہ مواد پیکو نے 2008-2009 میں تیار کیا۔ اور جہاں تک بڑھتے ہوئے پیداواری تخمینے کا تعلق ہے۔ جو کہ ADBP نے لگایا ہے۔ جو کہ 2010 اور بعد کا ہے۔ اس پر کوئی تنازعہ نہ ہے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب RPPs لائے گئے۔ ہر طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے کہ اس معاملے میں کرپشن ہوئی ہے۔ جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے ستمبر 2009ء معاملے کا ازسرنو جائزہ لینے کے لئے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ کیا اور یہ ذمہ داری ADBP کو

سوئی گئی۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کابینہ کا خصوصی اجلاس 14.05.2008 کو منعقد ہوا اور فیصلہ مختلف سکریٹریز کی Presentations کی روشنی میں کیا گیا۔ میٹنگ کی سمری جو کہ اس فائل پر موجود ہے یہ ظاہر نہیں کرتی کہ سیکریٹری پانی و بجلی جو کہ رولز آف بزنس 1973 کے تحت اس معاملے کا اصل ذمہ دار ہے۔ اس نے کیس مکمل ہوم ورک کے بعد پیش کیا۔ لہذا ضرورت تھی کہ RPPs کے متعلق مکمل تفتیش، ماہرین سے رائے لینے اور ماضی میں 2006ء کے تجربے کو سامنے رکھا جاتا، جب گورنمنٹ نے ابھی اور شرق پور میں رینٹل پاور پروجیکٹ لگائے۔ ابتدائی طور پر یہ دونوں پروجیکٹ کا میاب نہ ہو سکے۔

10 گورنمنٹ/انتظامیہ جو کہ ملکی وسائل کی عوام کی طرف سے نگہبان ہے ان کی حفاظت متعلقہ قوانین، ضوابط اور تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کی پابند ہے اور ان وسائل کے سلسلے میں کوئی چھوٹ دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ جو وسائل آئین کی دفعات کے تحت پراپرٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور عوام الناس کی مالکیت ہیں۔ جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 24 میں بیان کیا گیا ہے۔

11۔ مخدوم سید فیصل صالح حیات نے چارٹس کی مدد سے جو کہ انہوں نے اس درخواست کے ساتھ منسلک کیے ہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین کرنے پر مائل کیا کہ موجود پیداواری صلاحیت رینٹل پاور پلانٹس کے بغیر بجلی کی موجودہ اضافی ضرورت پوری کرنے کے لئے کافی ہے۔ لیکن موجود وسائل کو پورے طریقے سے استعمال کئے بغیر بدینتی پر مبنی سوچ کے ذریعے رینٹل پاور پلانٹس شروع کئے گئے۔ انہوں نے 2002ء کے انرجی پالیسی کا حوالہ دیا اور کہا کہ 2004ء سے 2007ء میں 48 میں سے 34 منصوبہ جات برائے پیداواری بجلی جو کہ ہائیڈل (13)، آئل (5) گیس/ڈوئل فیول (10) اور کوئلے کے (6) ہیں جن میں سے ہر ایک کے پیداواری صلاحیت 2962، 1100، 1864، 3550، (ٹوٹل 9476 MW) ہے، کہ لیٹر آف انٹینٹ LOIs جاری کئے گئے۔ اور دوبارہ 2005ء سے 2007ء میں آئل (7)، گیس/ڈوئل فیول (7) جن کی پیداواری صلاحیت 1231، 1359 (ٹوٹل 2590 MW) ہے۔ کہ لیٹر آف انٹینٹ LOIs جاری کئے گئے۔ اس طرح صلاحیت میں (9476+2590) 12066MW اضافہ متوقع تھا۔

12 مدعا علیہان کے وکیل نے بہر حال اسرار کیا کہ ضرورت میں متوقع اضافہ کے پیش نظر موجود صلاحیت کو کافی نہیں سمجھا گیا تھا اس لئے فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے رینٹل پاور پروجیکٹس کو روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کا حل سمجھا گیا۔ ان کی یہ دلیل موثر سمجھی جاسکتی تھی۔ لیکن بیان کئے گئے اعداد و شمار جو کہ مختلف منصوبہ جات اور پیداواری صلاحیت سے متعلق ہیں، اور جن کا انکار نہیں کیا گیا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پیکو کے پاس کافی وسائل ہیں جن کو

استعمال میں لاکر بجلی کی پیداوار ضرورت کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ کہ اعداد و شمار جو کہ پیپکو کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ جن کا تذکرہ کیس کی سماعت کے دوران کیا گیا وہ مدعا علیہان کے وکیل کے موقف کے برعکس ہیں۔ غالباً حکام نے کیس کے سماعت کے دوران بجلی کی پیداوار کے متعلق وقتاً فوقتاً کیے جانے والے عدالتی سوالات کے پیش نظر مختلف وسائل سے حاصل ہونے والی بجلی، جیسا کہ ہائیڈل، GENCOS، IPPs وغیرہ کے اعداد و شمار ویب سائٹ پر دینا بند کر دیے۔ اور اس وجہ سے مورخہ 06.10.2010 کو مندرجہ ذیل آرڈر پاس کیا گیا جس میں پیپکو کے آئی ٹی انچارج کو ہدایات جاری کی گئیں:-

"مدعی مخدوم سید فیصل صالح حیات نے دلائل کے دوران اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ درخواست / خط جو کہ اس عدالت کو بھیجا گیا۔ اس میں انہوں نے مختلف اعداد و شمار پیپکو کی ویب سائٹ سے 2009ء میں لیے، لیکن بعد میں وہ اعداد و شمار پیپکو کی ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے۔ ان کا یہ بیان ہمارے آئی ٹی سسٹم سے درست معلوم ہوتا ہے۔ جس کی تصدیق عدالت میں ذمہ دار آفیسر نے کی۔ بادی النظر میں یہ ہماری رائے ہے۔ کہ پیپکو نے بوجہ جن کا علم پیپکو حکام کو ہو گا ان اعداد و شمار کو ہٹا دیا ہے۔ لیکن ان کی بحالی اس کیس کے انصاف پر مبنی فیصلے کے لئے ضروری ہے۔ لہذا ہم پیپکو کے آئی ٹی انچارج کو یہ ہدایت دیتے ہیں۔ کہ وہ اس عدالت میں پیش ہو اور عدالت کے ریکارڈ پر مصدقہ دستاویزات لے کر آئے جن کا ذکر اس درخواست میں ہے اور جس کی کاپی پیپکو کے وکیل کے پاس ہے۔ اور اگر وہ فوری طور پر میسر نہ ہوں تو اس کو ماسٹر سرور سے حاصل کیا جائے۔"

اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا لیکن اعداد و شمار مین سرور پر بحال نہیں کئے گئے جو اس رپورٹ سے ظاہر ہے جو ہم نے اس عدالت کے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ سے لی۔ ڈیٹا پروسیسنگ مینجر کی رپورٹ درج ذیل ہے۔

"یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ معلومات برائے پیداوار بجلی اور مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی جیسا کہ ہائیڈل، پیپکو تھرمل، آئی آئی پی پیز، اور رینٹل سے متعلقہ معلومات مہیا نہ ہیں۔

پیپکو کی پیداوار بجلی سے متعلق کوئی تفصیلات مہیا نہ ہیں۔"

اسی اثناء میں پیپکو کی ویب سائٹ www.pepco.gov.pk پر بجلی کی پیداوار سے متعلقہ معلومات کی عدم دستیابی کی صورت میں مورخہ 16-03-2012 کو رجسٹرار کو مندرجہ ذیل معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔

- 1- مجموعی پیداواری صلاحیت (ہائیڈل، آئی پی پی، آر پی پی وغیرہ)
- 2- گزشتہ ایک سال کے دوران کتنی بجلی پیدا کی گئی (ہائیڈل، آئی پی پی، آر پی پی) اگر کم پیدا کی گئی تو اس کی وجوہات۔
- 3- آئی پی پی کی تفصیلات جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اور جو بجلی پیدا نہیں کر رہے اور ان سے متعلقہ وجوہات۔

- 4- ماہانہ/ ہفتہ وار ہر آر پی پی کی اوسط پیداوار
- 5- گزشتہ ایک سال کے دوران بجلی کی اصل طلب، اور
- 6- یہ کہ پیکو کی ویب سائٹ کو جدید کیوں نہیں کیا جا رہا۔
- اس سوال کے جواب میں مجموعی پیداواری صلاحیت اور منحصر گنجائش سے متعلقہ مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔

MONTH	1	2				
	Total Generation Capacity /Installed Capacity (MW)	DEPENDABLE CAPACITY (MW)				
		HYDEL	IPP'S	GENCO'S	RENTAL	TOTAL
SCP Requirement # (i)	(i)					
Mar-11	20686	3850	8305	3580	323	16058
Apr-11	21021	4068	8295	3580	594	16537
May-11	21030	5519	8297	3580	594	17990
Jun-11	21030	5142	8300	3580	594	17616
Jul-11	21030	5649	8300	3580	594	18123
Aug-11	21030	6437	8300	3580	594	18911
Sep-11	21030	6673	8300	3580	594	19147
Oct-11	21030	6437	8300	3580	594	18911
Nov-11	21030	4240	8300	3580	594	16714
Dec-11	21030	4926	8300	3580	594	17400
Jan-12	21030	4255	8300	3580	594	16729
Feb-12	21030	5030	8300	3580	594	17504

اسی طرح مجموعی پیداواری بجلی کی تفصیلات جیسا کہ اصل طلب اور شارٹ فال / لوڈ منیجمنٹ سے متعلقہ درج ذیل جو معلومات فراہم کی گئی:

MONTH	3					4	5
	Total Electricity Generated (MW) SCP Requirement # (ii)					Net Demand of Electricity / Peak System Demand (MW)	Shortfall/ Load Management (MW)
	HYDEL	IPP'S	GENCO'S	Monthly Av. Production of RPPs	TOTAL		
SCP Requirement # (i)				(iv)		(v)	
Mar-11	3454	4741	1789	61	10045	14981	4936
Apr-11	4216	5923	1377	88	11604	15796	4192
May-11	5228	6931	1462	103	13724	17302	3578
Jun-11	5145	6790	2000	112	14047	18511	4464
Jul-11	5224	5636	1793	143	12796	18860	6063
Aug-11	5657	6632	1859	67	14215	18677	4462
Sep-11	5995	5197	1256	119	12567	18544	5977
Oct-11	4359	4109	1268	153	9889	17554	7665
Nov-11	3993	6647	1547	215	12402	14156	1754
Dec-11	3784	3760	1701	135	9380	14475	5095
Jan-12	2472	5498	1708	134	9812	13685	3873
Feb-12	4923	4830	1587	83	11423	14691	3268

مارچ 2010ء تا فروری 2012ء کے دوران پاور پالیسی 1994 کے تحت آئی پی پی کے تحت پیدا کردہ بجلی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

سپریم کورٹ کی ضرورت نمبر 3، آئی پی پی کی تفصیلات جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اور جو بجلی پیدا نہیں کر رہے اور ان کی وجوہات

(پارٹ 1)

مارچ 2010 تا فروری 2012 کے دوران پاور پالیسی 1994 کے تحت آئی پی پی کی پیدا کردہ بجلی

Sr. No.	Plant Name	Fuel Type	Installed Capacity (MW)	Dependable Capacity (MW)	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Average Total
1	KAPCO	RFO-Gas-HSD	1,638	1,342	746	636	751	847	631	746	438	808	696	580	555	534	664
2	HUBCO	RFO	1,292	1,200	884	1,083	1,032	1,064	879	1,107	679	789	728	811	1,159	841	921
3	KEL	RFO	131	124	108	96	93	105	87	105	98	91	60	58	58	65	85
4	Lalpir Power (Pvt.) Limited	RFO	362	350	112	260	152	247	248	211	202	284	56	140	189	163	189
5	Pak Gen Power Limited	RFO	365	349	248	60	212	246	286	278	246	204	193	178	100	-	188
6	SEPCOL	RFO	117	110.47	46	24	40	39	40	42	50	42	29	32	28	20	36
7	Habibullah Coastal	Gas	140	129.15	64	96	105	76	55	51	106	84	71	69	19	38	69
8	FKPCL	Gas	157	151.20	135	126	142	142	144	144	98	106	152	155	154	144	137
9	Rousch	Gas	450	395	312	316	370	358	372	378	372	394	311	380	414	378	363
10	Saba	RFO	134	125.55	14	27	15	20	21	21	25	21	0	28	3	7	17
11	Japan Power	RFO	135	107.00	34	42	47	41	31	59	42	48	45	25	36	31	40
12	Uch Power	Gas	586	551.25	535	524	516	490	499	505	507	525	292	492	562	410	488
13	Altern Energy	Gas	31	26.54	26	25	28	26	27	26	26	29	29	0	-	0	20
14	Liberty Power	Gas	235	211.848	-	114	188	185	185	166	165	187	185	175	186	101	153
Sub. Total			5,773	5,172	3,263	3,429	3,691	3,885	3,506	3,841	3,052	3,610	2,848	3,122	3,463	2,732	3,370
15	CHASNUP P-I	Nuclear	325	300	300	282	289	273	288	20	-	238	263	302	301	299	238
16	CHASNUP P-II	Nuclear	340	300	-	134	216	233	270	227	289	275	294	206	284	303	227
17	Tavanir, Iran		-	39	30	32	32	30	32	30	31	31	31	29	28	29	30
Total			6,438	5,811	3,594	3,876	4,227	4,421	4,096	4,118	3,372	4,155	3,435	3,659	4,077	3,363	3,866

بجلی کی کمیابی کی وجوہات:

سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات 2 اور 3 کے تحت ضروریات:

2- گزشتہ ایک سال کے دوران کتنی بجلی پیدا کی گئی (ہائیڈل، آئی پی پی، آر پی پی) اگر کم پیدا کی گئی تو اس کی وجوہات۔

3- آئی پی پی کی تفصیلات جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اور جو بجلی پیدا نہیں کر رہے اور ان سے متعلقہ وجوہات۔
بجلی کی پیداوار اور تقسیم کو درپیش مشکلات:

1- گیس کی عدم ترسیل، کم پیداوار بجلی اور اس کی پیداواری لاگت میں اضافہ، جب کہ مالی سال 2003 تا 2007 کے دوران نرخوں میں اضافہ کی اجازت نہ ملنا، اور پٹرولیم کی قیمت میں ہوشربا اضافہ کی وجہ سے پیداواری لاگت میں بے تحاشہ اضافہ۔

1- تقسیم کارنیٹ ورک اور پبلک سیکٹر پیداواری کمپنیز کی بلا ضرورت بحالی (زیادہ تر پلانٹ جو متروک ہو گئے تھے) وقتی اور مالی مجبوریوں کی وجہ سے تقسیم کار اور پیداواری نقصانات۔

2- بلوں کی عدم ادائیگی میں اضافہ (ادائیگی کے معاملات، بشمول عدالتوں کی جانب سے عطاء کردہ سٹے آرڈر) اور کنڈا کلچر۔

3- رواں قرضوں کی وجہ سے نرخوں میں ہوشربا اضافہ اور رسد کی لاگت میں عدم مطابقت اور آئی پی پی اور جنیکو پلانٹس کو فراہم کردہ ایندھن میں درپیش مشکلات۔

4- ارسا کا ڈیموں سے صرف زرعی ضروریات کے تحت پانی چھوڑنا نہ کہ بجلی کی پیداواری ضروریات کے تحت۔

دوسری وجوہات:

5- پبلک سیکٹر کو کافی عرصہ سے تھرمل کی گنجائش میں اضافہ کی اجازت کا نہ ملنا جس کی وجہ سے 003 تا 2008 کے دوران کوئی گنجائش پیدا نہ ہو سکی۔

6- بجلی کی طلب میں ہوشربا اضافہ (سات فیصد تا چودہ فیصد) کی وجہ سے۔

☆ 2002 تا 2008 کی بڑھتی ہوئی کھپت حکمت عملی جس کا اثر لاکھوں گھریلو مصنوعات پر ہوا۔

☆ 2002 کے دوران دیہی علاقوں کو بجلی کی فراہمی۔

☆ زرعی ٹیوب ویلوں کو لوڈ کی فراہمی میں بڑھتا ہوا اضافہ، اسی ہزار سے زائد نئے کنکشنز

7- شہری علاقوں کے لوڈ میں بے تحاشہ اضافہ (بیس فیصد)

8- ایئر کنڈیشنرز لوڈ میں 500 میگا واٹ سے بڑھتا ہوا اضافہ اور ہر سال مزید بڑھتا ہوا اضافہ۔

پیکو/پی آئی ٹی سی کی جانب سے ویب سائٹ کو جدید نہ کرنے کی مندرجہ ذیل وجوہات بیان کی گئی:-

1- پی آئی ٹی سی متعلقہ اداروں کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ویب سائٹ پر معلومات آپ ڈیٹ کرتی ہے۔

- 2- پی آئی ٹی سی کو ستمبر 2010ء میں خبروں اور میڈیا سے متعلقہ معلومات فراہم کی گئی جن کو آپ ڈیٹ کر دیا گیا۔
 - 3- بجلی کی صورتحال سے متعلقہ معلومات پیکو کے میڈیا سیل کی جانب سے مورخہ 19-05-2011 کو پی آئی ٹی سی کو فراہم کی گئی جن کو فوراً آپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پی آئی ٹی سی کو کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
 - 4- آئی پی پی اور رینٹل پاور کی پیدا کردہ بجلی کی معلومات WPPO اور CPPA کی جانب سے فراہم کی جاتی ہیں جن کو جون 2011 تک آپ ڈیٹ کیا گیا (بشمول جولائی 2010 تا جون 2011)
 - 5- پی آئی ٹی سی متعلقہ اداروں سے تجدید شدہ معلومات حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور ان کو باقاعدہ آپ ڈیٹ کرے گی۔
- مذکورہ بالا معلومات کے علاوہ پیکو نے ہائیڈل پلانٹس GENCO، آئی پی پی کی پیداواری صلاحیت سے متعلقہ ADB کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کیں۔

PEPCO کی طلب اور رسد پوزیشن سال 2008 تا 2012

مارچ 2009 میں آپ ڈیٹ کیا گیا

		2008-09				2009-10					
	Description	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
A.	Committed Generation Capability										
(i)	Hydel	3295	3863	4793	5035	5657	6026	5979	5036	5545	4183
(ii)	GENCOs	4314	4512	4660	4689	4788	4788	4792	4796	4861	4916
(iii)	IPPs	6181	6197	6204	6615	6618	7205	7570	7763	7750	8402
	Total (A)	13790	14572	15657	16339	17063	18019	18341	17595	18156	17501
B.	Forced Outages	889	913	931	960	972	1007	1029	1041	1048	1094
C.	Reserves	827	589	303	154	18	105	210	1178	3364	2431
D.	Firm Generation Capability (A-B-C)	12074	13070	14423	15225	16073	16907	17102	15376	13744	13976
E.	Peak Demand	14686	15899	17004	17824	17898	17936	18110	16453	14777	14931
F.	Surplus/Deficit Generation (+/-)	-2612	-2829	-2581	-2599	-1825	-1029	-1008	-1077	-1033	-955

طلب اور رسد کی آپ ڈیٹ پوزیشن سال 2008 تا 2012 سے متعلقہ مذکورہ بالا جدول اور مقدمہ کی شنوائی کے دوران فراہم کردہ معلومات اور پیکو کی جانب سے مختلف مواقع پر فراہم کردہ معلومات میں واضح تضاد ہے۔ لہذا یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ریسپانڈنٹ PEPCO بلا جواز اصل حقائق پر پردہ ڈال رہا ہے۔ تاہم یہ سائل مخدوم فیصل صالح حیات کے اس نقطہ نظر کو کہ رینٹل پاور بغیر امکاناتی جائزہ کے متعارف کروائے گئے کو مضبوط کرتا ہے۔ جس نے اس منصوبہ کی شفافیت کی جانب ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔

13- یہ بات قابل غور ہے کہ وقتاً فوقتاً جو تازہ ترین اعداد و شمار موصول ہوئیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا دستاویز کے پڑھنے سے واضح ہے۔ اس بات کو مزید واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی مصدقہ اور قابل قبول معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ اسلئے مخدوم سید فیصل صالح حیات کے دلائل کو تقویت ملتی ہے کہ بغیر تحریری یقین دہانی اور قابل عمل ہونے کے مطالعہ کیے بغیر ریٹیل پاور پراجیکٹس کو عجلت میں اُسکا آغاز کر دیا گیا۔ ADB رپورٹ کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب سے موجودہ حکومت مارچ 2008 میں اقتدار میں آئی ہے۔ ملک کو بجلی کی عدم دستیابی کا سامنا ہے، کیونکہ آبادی کے بڑھنے سے بجلی کے صارفین میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن بجائے طویل المعیاد منصوبہ اپنانے کے جیسا کہ پہلے سے موجود بجلی پیدا کرنے والے ذرائع جس میں آبی، تھرمل، زرائع کو بذریعہ GENCO، IPPs، بذریعہ PEPCO کو مزید فعال کرنے کی کوپورا کرنے کی بجائے RPPs کے نظریے کو اپنایا گیا۔ PEPCO کے اعداد و شمار جو بذریعہ لیٹر مورخہ 16.03.2012 مہیا کیے گئے، بھی ان وجوہات کو ظاہر کرتے ہیں جن کی بنا پر IPPs اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ اسلئے حکومت ریٹیل پاور پراجیکٹس کے آغاز کے بجائے آسانی سے پہلے سے کام کرنے والے IPPs اور آبی منصوبوں کو تقویت دے سکتے تھے جو کہ سال 2009-2010 میں مندرجہ ذیل تفصیل کے مطابق بجلی پیدا کر سکتے تھے۔

Project Name	Capacity in MW	Completion Date
Attock Gen Power Project	165	7 th April, 2009
Zorlu Wind Power Project	50	19 th April, 09
Orient Power Project	225	May, 09 (delayed)
Atlas Power Project	225	June, 09 (Delayed)
Muridke (Sapphire) Power Project	225	July, 09 (Delayed)
Fauji Mari Power Project	202	August, 09 (Delayed)
Nishat Power Project	200	Nov, 09
Engro Power Project	227	Dec, 09
Total	1519	

مُتقابلہ جدول کے سطحی مشاہدہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ کہ ماہ دسمبر 2009 میں PEPCO کی دلچسپی اور حوصلہ افزائی سے 1519MW بجلی پیدا کی جاسکتی تھی۔ یہ کہا گیا ہے اچھی تعداد میں آبی پلانٹ بجلی پیدا کر سکتے تھے یہ معلوم نہیں کہ آیا اُسکی تکمیل کے لئے PEPCO نے کوئی توجہ دی ہے یہ نہیں جس نے اس پہلو کی موزونیت کو اور تقویت دی ہے کہ RPPs مندرجہ ذیل پہلوؤں پر روبہ عمل ہے۔

Monthly Average Production of Each RPP

SCP Requirement # (iv)

MONTH	KARKEY 231.8 MW COD	GULF 62 MW COD	NAUDERO- I 51 MW COD	Reshma 201 MW COD	Techno E- Power 150 MW COD	Total Production (MW)
	MW	MW	MW	MW	MW	
Mar-11	0	61	0	0	0	61
Apr-11	31	57	1	0	0	88
May-11	41	61	1	0	0	103
Jun-11	43	61	8	0	0	112
Jul-11	54	60	30	0	0	143
Aug-11	65	2	0	0	0	67
Sep-11	43	56	20	0.43	0	119
Oct-11	75	54	0	24	0	153
Nov-11	81	58	12	63	0	215
Dec-11	54	62	19	0	0	135
Jan-12	61	54	19	0	0	134
Feb-12	32	51	0	0	0	83

RPPs کیلئے حکمت عملی :-

14۔ ہم نے WAPDA، GENCO'S، PEPCO اور پانی و بجلی کے سابقہ وزیر راجہ پرویز اشرف کے فاضل وکلاء سے دریافت کیا کہ آیا بجلی پیدا کرنے کے لئے RPPs منصوبے کو اپناتے ہوئے کوئی حکمت عملی تشکیل دی گئی تھی؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ملک میں RPPs کا منصوبہ پچھلی حکومت کا متعارف کردہ تھا، جس کے پیچھے توانائی کے بحران سے فوری طور پر نمٹنے کا نظریہ اور سوچ کارفرما تھی۔ انہوں نے کابینہ کے فیصلے مورخہ 16.08.2006 نمبر ECC-135/9/2006 کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ پلانٹس کو نصب کرنے کیلئے سابقہ حکومت کے پاس یہ جواز تھا کہ "رینٹل" پلانٹ مہنگے ہیں، تاہم اگلے موسم گرما کی آمد سے پہلے اضافی توانائی کے حصول کیلئے ان کو فوقیت دی گئی کیونکہ واپڈا کے منصوبہ جات اور نئے پلانٹس کی تعمیر میں زیادہ وقت درکار تھا۔

توانائی کی کمی کو پورا کرنے کیلئے بظاہر کرائے کے پلانٹس ہی بظاہر ایک بہتر حل معلوم ہوتے تھے۔ اور ECC کا خلاصہ کیبنٹ میں منظوری کیلئے پیش کیا گیا۔ جو مندرجہ ذیل ہے۔

6 مندرجہ ذیل رہنما اصولوں کی منظوری کی تجویز کی جاتی ہے۔

(i) واپڈ NPGCL کرائے کے پلانٹس برائے حصول توانائی کو ہنگامی بنیاد پر حاصل کرنے کی اجازت دے۔ بشرطیکہ نیپرا ٹیرف کو قبول کرے۔ واپڈ صرف اتنے ہی پاور پلانٹس کو حاصل کرے جن کی قطعی ضرورت ہے۔ اور جن کا استعمال معاشی طور پر زیادہ فیصد سنٹرز میں کیا جائے گا۔

(ii) کرائے پر لئے گئے پلانٹ / پلانٹس کو گیس کی فراہمی کیلئے پیرا نمبر 5 میں دی گئی تجویز کی منظوری دی جائے۔

(iii) گوجرانوالہ میں فیصل آباد اور لاہور قریب ترین ممکنہ کھپت والے مقام پر ہیں جہاں پلانٹ نصب کئے جاسکتے ہیں۔

8۔ پیرا نمبر 6 میں دی ہوئی تجاویز کو منظور کیا جائے۔ واپڈ / NPGCL پلاننگ ڈویژن کی تجویز کو بھی زیر غور لائے۔

انکی یہ بھی رائے تھی کہ زیر اصول (F) 16 بجلی کی پیداوار سے متعلق کوئی بھی کیس اور بین الصوبائی ٹرانسمیشن تاریخیں بچھانے سے متعلق معاملات کا بینہ کے سامنے رکھی جانی تھیں اور جب تک وہ منظور نہ ہوتے، تو وہ کسی خاص موزوں پر حکومت کی پالیسی بن جاتی تھی۔ اس لئے اس مد میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ، حکمت عملی تصور کی جائے گی۔ واپڈ، پیپکو، جینکو وغیرہ کے فاضل وکلاء نے پہلے ہی کیبنٹ اور ECC کے چند فیصلوں کا حوالہ دیا ہے جو مندرجہ بالا ہے تاہم ECC نے مورخہ 10-09-2008 کی میٹنگ میں ہدایات دیں کہ اگر کوئی بھی منظور شدہ منصوبہ جات مطلوبہ اہم ترین مقاصد کی فراہمی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ایسے منصوبہ جات فوری طور پر جرمانوں کے ساتھ منسوخ کر دیئے جائیں گے اور بجلی کی پیداوار میں کمی کو فوری طور پر مزید IPPs اور RPPs کئے ذریعے پورا کیا جائے۔

- Proposals for rental power plants would be based on dual fuel (Gas and RFO)/single fuel RFO and would be implemented in shortest possible time.
- Rental Power Plants would be arranged for a period of 3+1 years.
- Efforts would be made that the tariff of rental power plants is lower than the tariff allowed to IPPs based on similar technology for their first ten years.
- Mandatory storage of oil for rental power plants would be for ten days.
- PEPCO would reevaluate the sites for the rental power plants on the

basis of space for oil storage, transportation of oil to the site, environmental aspects and power evacuation etc.

f. PEPCO would prepare a mid term revised forecast for demand and supply of power and PPIB would provide necessary input/data to PEPCO in respect of prospective IPPs.

g. Secretaries of Finance and Water & Power along with Managing Director, PPRA would review the mechanism of procurement to ensure that future delay is avoided and Public Procurement Rules, 2004 are observed in letter and spirit.

ECC کے مندرجہ بالا رہنما اصول اور فیصلوں کو اگر بالفرض حکومت کی پالیسی مان بھی لیا جائے، تو یہ بات ضروری ہوگی کہ حکمت عملی پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو۔ غیر منظور شدہ RPPs کی حد تک مندرجہ بالا رہنما اصولوں سے انحراف ممکن ہے۔ جو سیکریٹری فنانس، بجلی و توانائی اور مینجنگ ڈائریکٹر PEPPRA پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ خرید و اداری کے نظام پر نظر ثانی کریں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل میں کوئی تاخیر نہ ہو اور Public Procurement Rules, 2004 پر اس کی روح کے مطابق عمل کرے۔

حکومتی پالیسیوں میں، عدالتی نظر ثانی کے ذریعے مداخلت کے اختیارات

15۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ حکومت وقت آئین کے آرٹیکل 29 جس کو آرٹیکل 2A کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کے تحت عوام کی معاشی، معاشرتی ترقی و فلاح و بہبود کے لئے حکمت عملی بنانے کی پابند ہے جس میں شہریوں کو کام کاج اور مناسب روزگار بمعہ معقول آرام اور تفریح وغیرہ جیسی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ توانائی/بجلی، شہریوں کوئی کئی مقاصد کے لئے درکار اہم سہولیات، جو ان کے معاشی و معاشرتی مقام و رتبہ کو بلند کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے۔

شہریوں کو باقاعدہ بجلی کی عدم فراہمی سے مراد یہ ہے کہ انہیں ضروریات زندگی، جس میں معاشی سرگرمیوں کا تحفظ بھی شامل ہے، میں سے ایک اہم ترین ضرورت زندگی سے محروم کرنا ہے۔ جن کا تعلق انسانی بنیادی حقوق سے ہے جن کی ضمانت آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 نے دی ہے۔

بنک آف پنجاب بنام حارث سٹیل انڈسٹریز (PLD 2010 SC 1109) لیاقت حسین بنام فیڈریشن آف پاکستان (Constitution Petition No. 50/2011)

ہیومن رائٹس کیس بمقتلہ فاسٹ فوڈ چین ان ایف نائن پارک (PLD 2010 SC 759)
 SMC NO. 13/2009 مقدمہ بمقتلہ ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سکیمز (PLD 2011 SC 619)
 اور شہلا ضیاء بنام واپڈا (PLD 1994 SC 693) ان مقدمات میں آرٹیکل نو کی تشریح کی
 گئی ہے اور اس کے دائرہ کار کو انسانی زندگی کے ہر شعبہ/پہلو تک وسعت دی گئی ہے۔ اس لئے جب بھی
 کوئی سکیم/منصوبہ شہریوں کے معاشی و معاشرتی حالات کو بلند کرنے کے حوالے سے تیار کی جاتی ہے تو اس
 کا یقینی مقصد ان کے (شہریوں) بنیادی حقوق کے نفاذ پر مبنی ہونا چاہیئے۔

16۔ عدالتوں کو حکمت عملی/منصوبہ کے جائزہ کی ضرورت نہ ہوتی ہے جیسا کہ سابق وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے
 درست طور پر اس جانب توجہ دلائی ہے جن کے عہد میں کابینہ کی طرف سے اپنے ایک اجلاس منعقدہ 27-03-2008 میں
 ایک فیصلہ کے تحت نظام بجلی میں بجلی کی پیداوار اور طلب میں 2200MW کے فرق پر قابو پانے کے لئے اپریل 2009
 تک Fast Track Power Generation Projects سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے
 درست طور پر مقدمہ بعنوان

Balco Employees Union (Regd) Union of India (Air 2002 SC 350)

پر انحصار کیا ہے۔

اس عدالت کے ایک نو رکنی بینچ نے بھی مقدمہ بعنوان وطن پارٹی بنام فیڈریشن آف پاکستان (PLD 2006 Sc 697)
 میں حکومتی پالیسیوں کے جائزہ سے متعلق عدالتی اختیار کے متعلق فیصلہ دیا تھا۔ اس میں سے متعلقہ پیرائے حرف بہ
 حرف ذیل میں دیئے جا رہے ہیں۔

”57۔ اگلا سوال عدالت کے حکومتی، پالیسیوں کے جائزہ لینے کے عدالتی نظر ثانی کے اختیار سے متعلق
 ہے۔ یہ بالکل طے ہے کہ عدالت بالعموم اپنے نظر ثانی کے اختیارات کو پالیسی ساز فیصلہ جات کو جانچنے یا
 ایسے معاملات جن کے متعلق Messrs Elahi Cotton Mills Ibid میں قرار دیا گیا تھا، کو
 اپنی رائے میں تبدیل نہیں کرے گی۔ اس طرح انڈیا کی عدالت عظمیٰ نے ایک مقدمہ بعنوان Balco
 Employees Ibid میں کچھ اس طرح قرار دیا:

”عدم سرمایہ کاری کا عمل ایک حکمت عملی پر مبنی فیصلہ کے متعلق ہے، جس میں معاشی پیچیدگیاں روبہ عمل
 ہیں۔ عدالتوں نے معاشی فیصلہ جات میں مداخلت کرنے سے مسلسل احتراز کیا جیسا کہ اس بات کو تسلیم
 کیا گیا ہے کہ معاشی حرکیات میں اس وقت تک عدالتی عمل دخل کی گنجائش کم ہے جب تک کہ معاشی فیصلے
 مبنی بہ معاشی حرکیات واضح طور پر آئینی یا قانونی حدود و اختیار کے برخلاف، یعنی عدم معقولیت نہ ہوں تو
 ایسی صورت میں عدالت (معاشیاتی فیصلوں میں) مداخلت سے انکار کرے گی۔

معاشی مسائل سے متعلقہ معاملات میں، حکومت کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت Trail & Error کا حق رکھتی ہے کیونکہ دونوں ہی Trail & Error اختیارات کی حدود میں رہتے ہوئے مبنی بہ اچھی نیت ہوتے ہیں۔“

یہ نقطہ نظر اس عدالتی نظر کے عین مطابق ہے جو مقدمہ Elahi Cotton Ibid میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح کے نقطہ نظر کا انڈین عدالت عظمیٰ کی طرف سے ایک مقدمہ بعنوان دہلی سائنس فورم بنام یونین آف انڈیا میں اظہار کیا گیا تھا۔

58۔ عدالتی نظر ثانی کے خدو خال پر Associated Provincial Picture Houses Ltd میں سیر حاصل تبصرہ کیا گیا تھا جس پر دونوں اطراف سے کونسلز نے بخوبی انحصار کیا جہاں نتیجہ خیز پیرائے میں، عدالت Loard Somerrell کے الفاظ میں کچھ اس طرح نتیجہ پر پہنچی۔

”میں یہ دہرانا نہیں چاہتا کہ میں نے کیا کہا، لیکن اس اصول کو ایک دفعہ پھر باخلاصہ پیش کرنا مفید ہوگا جو مجھے کچھ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ عدالت، مقامی حکام کے اس عمل کی تفتیش کرنے میں اس لحاظ سے حق بجانب ہے، آیا کہ اس نے ان پہلوؤں کو اپنایا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے یا اس کے برعکس، ان معاملات کو سرانجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی انجام دہی نظر انداز کر دی ہے جن کو سرانجام دیا جانا ضروری تھا۔ ایک بار اس سوال کا جواب مقامی حکام کے حق میں دیا گیا، یہ قرار دینا ابھی تک ممکن ہے کہ مقامی حکام، تاہم، اس نتیجہ پر پہنچے ہیں جو نا معقول ہے جس کو کوئی معقول حکام کبھی بھی اخذ نہ کرتے۔ ایک ایسے مقدمہ میں ایک بار پھر میرے خیال میں، عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔

ہر مقدمہ میں عدالتی مداخلت سے مراد یہ نہ ہے کہ اس نے ایپلٹ اتھارٹی کی حیثیت سے مقامی حکام کے فیصلہ کو کالعدم قرار دیا جائے بلکہ یہ عدالتی دائرہ کار ہے۔ جس کا مقصد صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مقامی حکام نے کوئی ایسا قانون وضع تو نہ کر لیا ہے جس کا وضع کیا جانا پارلیمنٹ کا اختیار تھا۔“

اس نقطہ نظر کو پھر دہرایا گیا یہ مقررہ اصول ایک مقدمہ بعنوان

Nottinghamshire County Council v. Secretary of State for the Environment [(1986)]

میں اپنایا گیا جس میں عدالت نے کچھ اس طرح ریماکس دیئے:-

”قانون نے عدالتی نظر ثانی کی حدود کو ناقابل فہم حد تک فروغ دیا ہے جیسا کہ 1947 میں اس (عدالتی

نظر ثانی کے اختیار) کا استعمال ہوا۔ وہ بنیاد جس پر عدالتیں ایک پبلک آفیسر کی طرف سے انتظامی

صوابدید کے استعمال پر نظر ثانی کریں گی وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ اختیار کا ناجائز استعمال کئی

طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔ قانون کی غلطی سے، یعنی قانونی حدود جس کا تعین Statute نے کیا ہے کی

غلط تشریح کر کے (یا قانون عامہ بانسبت مقدمہ براختیار قانون عامہ) اختیار کے دائرہ کار کے ذریعے،

ضابطہ جاتی بے ضابطگیوں کے ذریعے Wednesbury Sense کے تحت نامعقولیت کو اختیار کر کے، بذریعہ یقین بدیا اختیار کے استعمال میں نامناسب مقصد کے کارفرما ہونے کے ذریعے سے۔

ان بنیادوں/ اصولوں، جن پر عدالتیں عدالتی نظر ثانی بانسبت انتظامی اختیار جو کہ ایک پبلک آفیسر استعمال کرتا ہے، پر عدالتی نظر ثانی کے بارے میں، ایک گراں قدر اور پہلے ہی سے مانا ہوا لیکن کم نتیجہ خیز تجزیہ اب مقدمہ بعنوان Lord Diplock's speech in Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1984] 3 All ER 935, [1985] AC 374." میں موجود ہے:

”اس سلسلہ میں کوئی تضاد نہ ہے جو کہ فاضل اٹارنی جنرل کی طرف Peter Cau's کے حوالہ سے نسبت کیا جا رہا ہے۔

"An Introduction to Administrative Law" کے مطابق عدالتی نظر ثانی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالت کو، ایسے متفرق معاملات کے بارے میں، جن کے بارے میں فنی ماہرین اور خالصتاً متعلقہ عملی ماہرین کی مشاورت درکار ہو، پر رائے زنی نہ کرنا چاہیئے۔ پس یہ قرار دیا گیا ہے کہ عدالتی نظر ثانی کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کو خالصتاً حکمت عملی پر مبنی معاملات میں مداخلت نہ کرنی چاہیئے۔

موجودہ مقدمہ میں، تاہم، ہم کسی متفرق معاملہ پر توجہ نہ دے رہے ہیں بلکہ منصوبہ کی نجکاری جو کہ اس وقت زیر غور ہے کے عمل میں اس کی قانونی حیثیت، معقولیت اور شفافیت کو بروئے کار لایا گیا ہے کہ نہیں یعنی PSMC یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ عدالتی نظر ثانی کے اختیار کو بروئے کار لائے ہوئے، عدالتیں خالص پالیسی معاملات میں دخل نہ دیں گی (جب تک پالیسی بظاہر بخود آئین و قانون کے صریح خلاف نہ ہو) نہ ہی عدالت کو ایسے معاملے میں اپنی رائے تھوپنی چاہیئے۔ تاہم عدالتی نظر ثانی کے مقررہ اعلیٰ اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی عمل کا، عدالتی جائزہ لیا جاسکتا ہے۔“

مندرجہ بالا اصول کی روشنی میں اس معاملہ میں کوئی تشنہ باقی نہ رہتا ہے کہ جہاں تک پالیسی کے نفاذ میں شفافیت کے بروئے کار لانے کا معاملہ ہے، اگر کوئی ہو، اور جہاں تک معاہدہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ مکمل طور پر اس عدالت کے دائرہ کار میں آتا ہے اور یہ اختیار آئین کے تحت اور نظر ثانی کے اختیار کے تحت حاصل ہے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل مقدمہ جات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے:

Iqbal Haider v. Capital Development Authority (PLD 2006 SC 394),
Pakistan Steels (PLD 2010 SC 759), HRC No. 4688/06 (PLD 2001 SC

619), Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India [(1979) 3 SCC 489]; Tata Cellular v. Union of India [(1994) 6 SCC 651] = (AIR 1996 SC 11); Raunaq International Ltd. v. I.V.R. Construction Ltd. (AIR 2004 SC 4299) = [(1999) 1 SCC 492]; Air India Ltd. v. Cochin International Airport Ltd. [(2000) 2 SCC 617]; Reliance Energy Ltd. v. Maharashtra State Road Development Corp. Ltd. [(2007) 8 SCC 1] and judgment dated 24.08.2009 of the Andhra Pradesh High Court in Nokia Siemens Networks Pvt. Ltd. v. Union of India.

17. اس بات کا ذکر اہم ہے۔ کہ تمام اعلیٰ احباب اختیار پابند ہیں کہ وہ سرکاری خزانہ سے کم خرچ معاہدہ جات کریں، گورنمنٹ اداروں کا اہم اور لازمی نقطہ عوامی کی بہتر کفایتی ضرورتیں ہیں۔ مالی لین دین کے معاہدے عوامی پالیسی کے خلاف قلعہ دم ہوتے ہیں۔ اس پر (69 U.S.(2 Wall) TOOL COMPAY VS. NORRIS [1864] 45 کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ جس میں سپریم کورٹ آف امریکہ نے کہا ہے کہ ایسے تمام معاہدے اُن سے اور صرف اُن سے کئے جائیں جو اُن کو ایمانداری سے کم خرچ پر تکمیل کریں۔ لین دین میں سرکاری ادارے کا عمل شفاف اور عوامی ضرورت کفایتی طریقے کے مطابق ہو۔ جہاں تک حکومت کا کام ہے کہ کوئی دوسری چیز لین دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ عوامی پالیسی کا قانون ہے کوئی دوسری چیز لین دین میں شامل کرنا۔ ان دلائل کا موجودہ صورت میں واضح رجحان ہے۔ وہ خریداری معاہدوں میں ذاتی مصلحت اثر و رسوخ تعارف کرواتے ہیں جس سے عوامی خدمات میں نااہلی اور غیر ضروری طور پر عوامی فنڈ استعمال ہوتا ہے۔

یہ عام مشاہدے کے لئے کافی ہے کہ تمام معاہدے بابت مالی لین دین، حکومتی معاملات کو نمٹانے، باقاعدہ انصاف کی فراہمی یا عوامی یا عوامی عہدوں کی فراہمی تعیناتی روزمرہ، قانون سازی جو عوامی پالیسی کے خلاف ہوں باطل ہیں۔ بغیر سوال کہ ان کی تکمیل میں غیر مناسب ذرائع استعمال نہ ہوئے ہوں۔ قانون اس طرح کے معاہدوں کو عمومی رجحان سے دیکھتا ہے اور ملکی عدالتیں ان کو شناخت کرتے ہوئے فتنے کا دروازہ روکتی ہیں۔ حکومت کا ہر عمل جو عوامی مفاد میں نہ ہو اور اس کا یہ عمل مضبوط وجوہات اور عوامی مفاد کی وجہ سے باطل قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ کسی مرحلہ میں ناکام ہوتی ہے تو یہ عمل غیر آئینی اور باطل ہوگا۔ اس سلسلے میں مقدمہ عنوان Airport R.D. Shetty v. International Authority of India (AIR 1979 SC 1628). مزید Nagar Nigam,

Meerut v. Al Faheem Meat Exports (Pvt.) Ltd. [(2007)1 Supreme 704]

میں کہا گیا ہے۔ یہ قانون طے شدہ ہے کہ ریاست کی طرف سے معاہدہ جات یا اُسی کارپوریشن، اشخاص اور اجنسی عام طور پر عوامی بولی / ٹینڈر دیے جاتے ہیں۔ عوامی بولی طلبی کا اعلان بذریعہ اشتہار وسیع پیمانے پر متعلقہ تفصیلات تاریخ، وقت، جگہ بولی، عنوان، بولی تخمینہ لاگت، تکنیکی مخصوصات، تخمینہ لاگت، زر بیعانہ کے ساتھ ہوگا۔ حکومتی خرید کے لئے شفاف عوامی بولی زیادہ سے زیادہ اچھی عوامی خرید ٹینڈروں میں مقابلہ بازی و برابر سلوک، باقاعدگیوں و بدعنوانیوں کے خاتمے کے لئے شفاف حکومتی ٹینڈرز کو یقینی ہونا چاہیے۔ یہ آرٹیکل 14 کا لازمی جز ہے۔ ہمارے خیال میں جمہوریت کے لئے لازم ہے جہاں عوام اعلیٰ ہیں اور تمام سرکاری کام عوامی مفاد اور عوامی اعتماد میں ہوں۔

Raman Dayaram Shetty vs. The international Airport Authority of India

(AIR 1979 SC 1628) کیس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ عوامی معاملات میں چاہے ملازمتیں دیتے ہوئے معاہدہ کرتے ہوئے، کوٹہ جاری کرتے ہوئے اور کوئی بڑے معائدے کرتے ہوئے حکومت اپنے مرضی نہیں کر سکتی۔ اس کا عمل معیار اور حصول مقاصد سے مطابقت رکھتا ہو یہ غیر معقول غیر متعلق اور غیر منطقی نہ ہو۔ حکومتی صوابدیدی اختیار فائدہ کے معاملے میں بشمول ملازمتیں، معاہدے، کوٹہ، لائسنس وغیرہ لازمی طور پر منطقی متعلقہ غیر امتیازی اور اصول کے مطابق ہو۔ اگر حکومت کسی بھی کیس یا کیسوں میں معیار اور اصول سے علیحدہ ہو تو یہ حکومتی عمل قابل مواخذہ ہے جب تک حکومت از خود نہ بتائے کہ معاملہ غیر اصولی، غیر امتیازی اور غیر منطقی نہیں تھا۔

Ram & Shyam Co. v. State of Haryana (AIR 1985 SC 1147), کیس میں عدالت عظمہ 'انڈیا نے کہا ہے کہ عوامی جائیداد / اشیاء کوٹھکانے لگانے کا کردار ایک اعتماد ہے اس کو ضائع کرنے میں کوئی بے ضابطگی نہ ہو اس کو بہترین قیمت پر جانا چاہیے تاکہ زیادہ آمدنی حکومتی خزانے میں آئے اور انتظامیہ عوامی فلاح و بہبود اور عوامی خدمت میں خرچ کرے۔ حکومت مفید سرگرمیوں کو زیادہ فنڈ کی فراہمی پر وسعت دے سکتی ہے جہاں پر خاتمہ آمدنی بڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ ریاست کی ذمہ داری بہترین قیمت والی سستی قیمت والی مارکیٹ میں دستیاب کرے۔

Haji T.M. Hasan vs. Kerala Financial Corpn. (AIR 1988 SC 157) کس میں

عدالت نے کہا ہے کہ

یہ کہنا بے جا نہ ہو کہ حکومت اور عوامی اداروں کو عوام جائیداد کو ضائع کرتے وقت اچھی قیمت کی کوشش کرنی چاہیے انہیں عام طور پر اس معاملے میں ذاتی طور داخل نہیں ہونا چاہیے۔

جیسا کہ اوپر ملاحظہ کیا گیا کہ سابقہ حکومت جس کے دور میں بن مانگے کرائے کے بجلی گھر ALSTOM AT BHAKKI اور جنرل الیکٹرک پاور شرپور سے متعلق کوئی حقیقی مطالعہ نہ کیا گیا اسکے علاوہ کوئی مواد / دستاویزات ریکارڈ پر پیش نہیں کیے گئے جس سے یہ ظاہر ہے کہ دونوں حکومتوں نے کرائے کے بجلی گھروں کے معمر کے متعلق کوئی مناسب

حتیاط کا مظاہرہ کیا ہو۔ جنکو اور سابق وزیر پانی و بجلی ک جوابات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انہوں کرائے کے بجلی گھروں قبول کیے۔ اس سلسلہ میں کابینہ کی ایک میٹنگ مورخہ 14.05.2008 میں فیصلہ کیا گیا کہ طلب اور رست کی کمی کو پورہ کرنے کے لئے پاورز جنریشن پروجیکٹس پر فی الفور عمل کیا جائے پیسج B پر موجودہ فیصلے کی روشنی میں 200/300 MW کرائے کے بجلی گھروں کی منظوری دی گئی اس فیصلے کی روشنی میں بذریعہ اشتہار کرائے کے بجلی گھر نسب کرنے کے لئے تجاوز طلب کی گئیں۔ جن کی تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے۔ اگر مندرجہ بالا پیسج کی منظوری کے وقت مناسب احتیاط کا مظاہرہ کیا جاتا تو اربوں روپیہ کی دوشواریاں اور 7% سے بڑھا کر 14% ایڈوانس ادائیگی کے متعلق بھی دیکھا جاتا۔ مندرجہ بالا اشتہار کے مطابق جنکو جسکے پاس بھی پیداوار اور فراہمی کا اجازت نامہ تھا تجویز کی طلبی میں فریق نہ تھی۔

18. بین الاقوامی طور پر مندرجہ ذیل نکات پبلک معاہدے دیتے وقت مد نظر رکھنا چاہے۔

۱۔ فرموں کے درمیان بڑھتا ہوا مقابلہ۔

۲۔ رقم کی بڑھتی ہوئی قدر۔

۳۔ مزید فرموں کی تجاوز کے لئے حوصلہ افزائی۔

۴۔ تجاوز کے کھولنے کا شفاف طریقہ کار۔

۵۔ معاہدوں کی جلد تکمیل۔

۶۔ اشیاء اور خدمات کی یقینی کوالٹی۔

۷۔ فیڈرل پروکیورمنٹ کے تحت دیگر ذمہ داریوں کا حصول۔

19۔ اس حوالے سے یہ بات قابل بیان ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 کے سیکشن پانچ میں اتھارٹی کے اختیارات اور دائرہ کار کو بیان کیا گیا ہے۔ جس کے مطابق اتھارٹی ضرورتاً ایسے اقدامات کرنے کا اختیار رکھتی ہے جس سے عوامی سطح پر حصول اشیاء کا معیار، طریقہ کار، انتظامات شفافیت اور احتساب بہتر اور بلند ہو۔ اس سلسلے میں

شفاف تقسیم کار اور احتساب جیسے الفاظ نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور اتھارٹی پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں جو معاہدوں کی شفاف نیلامی کے لئے بولی دہندگان کو مدعو کرتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے مابین شفاف مقابلے کا فروغ ہی دراصل PEPPRA آرڈیننس اور Public Procurement Rules 2004 کے اصول اور قوانین کا نصب العین ہے۔ بولی دہندگان کو اپنی اپنی انفرادی بولی کے لئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی شے کے حصول کے لئے جیسا کہ بجلی کا RPPs کے ذریعے حصول میں اتھارٹی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مجموعی کرایہ کے اخراجات، ریٹ اور ایندھن کی قیمت کے سلسلے میں ایک مخصوص قیمت طے کریں۔ اس طے شدہ قیمت کے تعین کے بغیر بولی دہندگان کے مابین شفاف اور احتسابی مقابلہ ناممکن ہے۔

McManus v. Fortescue [(1907) 2 KB 1] کے مقدمے میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ نیلامی کے ذریعے اشیاء کی فروخت میں طے شدہ قیمت کے تناسب سے ہر بولی دہندہ کی بولی کا اعتراف کا انحصار اس بات پر ہے کہ عوام کو اس حقیقت سے روشناس کروایا جائے کہ یہ فروخت ایک طے شدہ قیمت پر منحصر ہے۔ نیلام کار صرف اس صورت میں کسی بھی شے کی فروخت پر راضی ہوتا ہے جب بولی دہندہ کی دی ہوئی بولی طے شدہ قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور وہ اس سلسلے میں اس سے کم دی ہوئی قیمت کی بولی پر راضی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس کیس میں بولی دہندگان کے لئے نہ تو مقرر شدہ قیمت کا کسی اشتہار میں ذکر ہے اور نہ ہی مقرر کردہ قیمت RFP میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح PPIB کے اشتہار میں سوائے 200MW کی گنجائش والے کرایے کے بجلی گھروں کے پروجیکٹ کے ذکر کے علاوہ نہ تو جگہ کا بیان کیا گیا ہے اور نہ ہی ایندھن کی قسم اور اس سلسلے میں پلانٹ کو دی جانے والی ٹیکنالوجی کا کوئی ذکر موجود ہے۔ جہاں تک Unsolicited RPPS کا تعلق ہے۔ یہاں کوئی نیلامی کا طریقہ کار نہ تھا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل چارٹ Solicited RPPS کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

A. ICB conducted by PPIB

Name of RPP	Site specification	Fuel type/ Technology	Make & type of machinery	Reserved price
Karkey	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Gulf Rental Power	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Independent Power (Pvt.) Ltd.	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Sialkot Rental Power	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Reshma Power	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Premier Energy (Pvt.) Ltd.	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Ruba Energy	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Consortium of Tapal	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>
Walters Power International	<i>Not provided</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not specified</i>	<i>Not provided</i>

B. ICB conducted by PEPCO

Name of RPP	Site specification	Fuel type/ Technology	Make & type of machinery	Reserved price
Techo E. Power, Sammundri Road, Faisalabad	<i>Yes, but changed later on</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Not provided</i>
Techno Energy (Pvt.) Ltd. Sahuwal, Sialkot	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Not provided</i>
Guddu	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Not provided</i>
Young Gen	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>Not provided</i>

RPP کی ایڈوانس، COD اور موجودہ Status کے سلسلے میں تفصیل درج ذیل ہے۔

Name of RPP	Advance payment	COD	Advance returned or not	Present status of RPP
ICB CONDUCTED BY PPIB				
Karkey	Yes	Not achieved within time	No	Functioning
Gulf Rental Power	Yes	Not achieved within time	No	Functioning
Independent Power (Pvt.) Ltd.	No	Not achieved within time	----	No Machinery at site
Sialkot Rental Power	No	Not achieved within time	----	Not functioning
Reshma Power	Yes	Not achieved within time	Yes	Functioning
Premier Energy (Pvt.) Ltd.	No	Not achieved within time	----	Not functioning
RUBA Energy	No	Not achieved within time	----	Not functioning
Consortium of Tapal	No	Not achieved within time	----	Not functioning
Walters Power International	No	Not achieved within time	----	Not functioning
ICB CONDUCTED BY PEPCO				
Techo E. Power, Sammundri Road, Faisalabad	yes	Not achieved within time/ Partial COD	No	Not functioning
Techno Energy (Pvt.) Ltd. Sahuwal, Sialkot	yes	Not achieved within time	yes	Not functioning/ No Machinery at site
Guddu	yes	Not	yes	Not

		achieved within time		functioning
Young Gen	yes	Not achieved within time	yes	Not functioning
UNSOLICITED				
Techo E. Power, Sammundri Road, Faisalabad (Extension)	No	Not achieved within time	----	Not functioning/ No Machinery at site
Karkey (Extension)	No	Not achieved within time	----	Not functioning/ No Machinery at site
Naudero-I	yes	Not achieved within time	No	Functioning
Naudero-II	yes	Not achieved within time	yes	Not functioning
Abbas Steel Group	No	Not achieved within time	----	Not functioning/ No Machinery at site

چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ مقرر شدہ قیمت مخصوص شدہ جگہ کا تعین اور ایڈوانس وغیرہ ایسے ضروری اور اہم عوامل ہیں جو ایک شفاف نیلامی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ ان اشتہارات میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس نیلامی کا طریقہ کار قابل سوال ہے۔ نتیجتاً تمام معاہدات شفاف طریقہ کار سے محروم ہیں۔

بن مانگے ریٹیل پاور پراجیکٹس

20۔ نیپرا کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق، ابتدائی طور پر NTDC/CPPA نے RPPs سے بجلی کی خریداری کے لئے لائسنس حاصل کرنے کے لئے نیپرا سے رابطہ کیا۔ NEPRA نے NTDC/CPPA اس کی طاقت خریداری کے انتظام کی اجازت دی بذریعہ چھٹی نمبر 15-6213-2006/NEPRA/R/PPA-11 بتاریخ 06 2006 - 07 - 27 اس کے بعد نیپرا نے بذریعہ چھٹی نمبر 22-6920-2006/NEPRA/R/PPA-11 بتاریخ 09-10-2006 طاقت واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ حصول اقتدار کی خریداری کے لئے اجازت سے CPPA کو RPPs اور کے تحت NPGCL کو مشورہ دیا کہ:

- i- NPGCL اپنے لائسنس میں کسی حد تک تبدیلی کے لئے NEPRA's Application Modification Regulations 1999 کے تحت درخواست دائر کرے گا۔
- ii- موجودہ پیداوار اور کرائے کے بجلی گھر کے ذریعے اضافی پیداوار سے متعلق NPGCL اپنے PPA پر CPPA کے ساتھ عملدرآمد کروائے۔
- iii- NPGCL کے اضافی پیداوار کے لئے ٹیرف پیشین کرے۔
- نیچر کے مندرجہ بالا مشاورات کی بنیاد پر NEPRA، NPGCL سے رابطہ کیا پیداوار کے لائسنس میں ترمیم اور بشمول پر دستخط RPPS, RSCs کے ساتھ تفویض اگر کوئی ہے۔
- 21- PEPCO اور GENCOs کے طرف سے یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ بجلی کی شارٹج کو کم کرنے کے لئے ریٹیل پاور پروجیکٹ 2006 متعارف کئے گئے تھے۔ جس کو ایک مختصر مدت کے پروجیکٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دو غیر موضوعوں معاہدے جو M/S Afstom، 136 میگا واٹ بجلی کے مقام پر اور M/s General Ekut Power جو شرقپور 150 میگا واٹ بجلی کے لئے کئے گئے تھے۔ بجلی کا معاہدہ M/S Afstom کو جو بعد میں پاکستان پاور ریسورسز کو 17-1-2007 کے معاہدے کے تحت دیا گیا تھا جس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

"BHIKKI POWER PROJECT

Place:	Bhikki, District Sheikhpura
Capacity:	136MW (gas based)
Rental term:	36 months
Contract amount:	USD 103,015,476
Mobilization Advance:	USD 7,211,083
Agreement date:	18 September, 2006
Rental revenue received:	USD 68,024,477
Rental revenue loss:	USD 34,990,990
Date of Assignment	17 January, 2007
Effective Date	23 February 2007
COD Scheduled	23 June 2007

Achieved Unit III

19 December, 2007

Unit II

22 January 2008

[Unit I

02 April 2008]

Expiry of Agreement:

22 June 2010"

22- یہ کہا جاتا ہے کہ بھکی اور شرقپور ریئل پاور پروجیکٹس 16-08-2006 کو ECC نے منظور کیا تھا جو بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیوں کہ کیس نمبر ECC-135/9/2006 dated 16-08-2006، 150 میگا واٹ کے متعلق پیراں غائب ملتان کے لئے ECC نے زیر غور لایا تھا جس کی تفصیلات اس طرح ہیں۔

Case No.ECC-135/9/2006 Dated: 16.08.2006	150 MW POWER PLANT AT PIRANGHAIB MULTAN ON RENTAL BASIS
---	---

فیصلہ

اقتصادی کوآرڈینیشن کمیٹی نے 12 اگست 2006 کی سمری کو زیر غور لایا تھا جو وزارت پانی و بجلی نے 150 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لئے پیراں غائب ملتان کے واسطے Proposal کو منظور کیا تھا۔

مندرجہ بالا فیصلہ غور کے بعد 26-08-2006 کو کابینہ نے منظور کر کے کیا جو وزارت پانی و بجلی vide letter No.PL-9(3)/2006 مطابق چیئرمین واپڈا کو اطلاع کیا تھا۔

23- یہ کہا جاتا ہے کہ NGPCL نے نیپرا کے تین سال کے معاہدے کے لئے جو معاہدہ دستخط ہونے کے بعد سودن کے اندر 150 میگا واٹ شرقپور اور 130 میگا واٹ بھکی کے مقام پر لگانے کے لئے کہا تھا وہ مزید بجلی بیچنے کے ریٹ بھی متعین کیے تھے NEPRA نے 15-12-2006 کو کیس نمبر

NEPRA/TRF-63/NPGCL-2006/7951-53 کا فیصلہ کیا تھا جس کی تفصیلات یہ ہیں۔

Decision of the Authority w.r.t. Tariff Petition filed by "Subject:

Northern Power Generation Company Ltd. (NPGCL) for Determination

of Tariff for Power Plants on Rental Basis from GE Energy/Alstom

Power (Case No.NEPRA/TRF-63/NPGCL-2006)- Intimation of Decision

of Tariff pursuant to Section 31(4) of the Regulation of Generation,

Transmission and Distribution of Electric Power Act (XL of 1997)

Dear Sir,

Please find enclosed the decision of the Authority (4 pages) in Case No.NEPRA/TRF-63/NPGCL-2006.

2. The determination is being intimated to the Federal Government for the purpose of notification of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Act (XL of 1997) and Rule 16(11) of the National Electric Power Regulatory Authority Tariff (Standards and Procedure) Rules, 1998.

3. Please note that only Order of the Authority at para 9 of the determination relating to the Reference Tariff and allowed adjustments & indexation needs to be notified in the official gazette. The Order is reproduced for the purpose of clarity and is attached herewith.

DA/AS above.

Sd/- 15.12.2006

(Mahjoob Ahmad Mirza)"

یہ بات ذہن میں رکھی جائے ریٹل پاور پروجیکٹ کے گائیڈ لائنز ایٹو کرنے سے پہلے نیپرا کو غیر موثر کیا گیا تھا جو کہ بجلی کے Charges کے فیصلے کے متعلق کیوں کہ یہ کہا گیا تھا کہ پیرا گراف 1.9 اور 1.10 وفاقی حکومت گائیڈ لائنز جو 2005 میں IPPs کے مطابق حل کیا جائے۔ جو سمری 07-02-2008 کو ECC کو بھیجی گئے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ RPPs کے موصولات، مطلب کہ Tariff کے متعلق ہیں جو کہ پہلے دس سال میں اسے طرح کی ٹیکنالوجی پر رکھے گئے ہیں مگر یہ نظر آ رہا ہے کہ RPPs کا ٹیرف IPPs سے کہیں زیادہ تھا جو مندرجہ بالا دیا جاتا ہے۔

”1.9 ٹیرف تقابلی بنیادوں پر بولی کا طریقہ کار مندرجہ بالا دو طریقہ ہائے سے رکھا جائے۔

a- ٹیرف کے لئے بولی دینا۔

b- ایک نئے، آپ کے سامنے معیار ٹیرف کی پیشکش اور بولی دینے والوں کو اس معیار پر ایک ڈسکاؤنٹ قیمت

1.10 یہ ایک تجویز ہے کہ ایک بار ٹیرف مقابلہ bidding کے بعد مکمل ہو جانا ہے جس کی بنیاد مندرجہ بالا پیرا 1.9 میں سے کسی بھی ایک وجہ سے ہو۔ بولی کا طریقہ کار PPIB (وزارت پانی اور بجلی) پاور خریداری (واپڈا اور NTDC)، وزارت مالیات اور نیپرا سے مشاورت کی روشنی میں مکمل کیا جائے۔ بولی کی دستاویزات (بشمول مختلف فارمولہ طریقہ کار وغیرہ) PPIB مندرجہ بالا ایجنسیز کی سفارشات روشنی میں کرے گا۔ کم سے کم Levelized ٹیرف کی منظوری کے لئے

گورنمنٹ آف پاکستان سے منظوری کی سفارش کی جائے گی۔

24۔ نیپرا کے ٹیرف تعین نہ کرنے کے احکامات کے باوجود جیسا کہ مندرجہ بالا ظاہر کیا گیا ہے، پیٹرولیم کی قیمت 2.7194/KWH تعین کی گئیں۔ شرپور اور بکھی انٹرکونیکشن بس بارپہ، اوپر دیئے گئے حساب سے گورنمنٹ نے پہلے سے تقریباً 2.161 ملین امریکی ڈالر (18.63 billion) ان دور نیٹل پاور پراجیکٹس پر گنجائش اور فیول کی مد میں ادا کر چکی ہے۔ اس طرح (NPGCL (GENCO-III نے بہت بڑا نقصان برداشت کیا دوران سال 2007-2008 اور 2009 میں۔ ریٹل پاور پراجیکٹ بلاک II اور II کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔

Annex-3			
NORTHERN POWER GENERATION COMPANY LIMITED (GENCO-III)			
Financial Impact on Account of CCP Tariff Determined Vs CPP Tariff Demanded			
CALCULATION OF CAPACITY CHARGE	2007	2008	2009
Dependable Capacity (MW)	261.46	261.46	261.46

Capacity Purchase Price

Escalable Component:

Fixed O&M Cost:

_____ Mln. Rs. _____

Rent for Rented Block-I	2,272.40	2,272.40	2,272.40
Rent for Rented Block-II	2,060.31	2,060.31	2,060.31
Guaranteed Heat Rate Bonus	261.54	261.54	261.54
Gas Pipelines Installations	83.12	-	-
General Establishment Cost	3.50	3.68	3.86
Administrative Cost	100.00	100.00	100.00
M&I/Overhauls	-	-	-
MEPRA Fees	8.50	2.30	2.30
Insurance	-	-	-
Depreciation (for ROA)	-	-	-
Duties etc.	442.00	-	-
Total Fixed O&M Cost	5,231.3670	4,700.2240	4,700.4078
CPP-FOM charge (Rs./kW/Month)	1,667.3318	1,498.0469	1,498.1055
CPP Determined By NEPRA (Rs./kW/Month)	1,283.4851	1,283.4851	1,283.4851
CPP Tariff Difference (Rs./kW/Month)	383.8467	214.5618	214.6204
Projected Loss per Month due to less CPP Tariff Determined (Mln Rs)	100.3621	56.1002	56.1155
Projected Loss per Year due to less CPP Tariff Determined (Mln Rs)	1,204.3452	673.2022	673.3860

25۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان دور نیٹل پاور پراجیکٹس میں قدرتی گیس کا استعمال ہونا تھا کیونکہ فیول اور موجودہ حالات

92% اور دونوں پراجیکٹس مثلاً GE شرکپور 150MW اور ALASTOM BIKKI تھے - NPGCL نے 1515 اور 816MKWH اخراج کیا پلانٹ فیکٹر اوسطاً 39% اور 26% فیکٹر کی مد میں۔ اس طرح مندرجہ بالا حقائق اور اعداد مالی اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ C C P ٹیرف جو کہ نیپرا کی طرف سے تعین کیا ہوا ہے وہ ہے:

CCP-FOM Charge (Rs/KW/Month) اور (Rs/KW/Month)

اس کی میسر موجودگی مندرجہ بالا دئے گئے چارٹ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ مختصر انپیر کی طرف سے تعین کیا گیا ٹیرف فارمولا کے مطابق NGPCL کو بے حساب نقصانات ہوئے ہیں اس لئے مزید RPPs کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچنا چاہئے تھا کیونکہ ان دو پراجیکٹس کی وجہ سے Public Exchequer کو نقصان ہوا ہے اس لئے زیادہ RPPs حاصل کرنا غیر مناسب ہوگا۔

26۔ راجہ پرویز اشرف نے ایک ECC کی سمیٹ تاریخ 17/08/2009 کی کاپی جمع کرائی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزارت پانی و بجلی سے کچھ ایسی تجاویز موصول ہوئی ہیں جو مناسب ٹیرف کے حوالے سے موجودہ RPPs سے بہتر تھے۔ ان تجاویز کی تفصیل بمطابق سمیٹ نیچے دی گئی ہے۔

Sr. No.	Description of project	Fuel	Capacity (MW)	Rental Charges demanded by Sponsor Cents/kwh	Proposed Rental Charges Cents/kwh	Remarks
1	Naudero-I	Gas	50	4.46	4.46	- Phase I financing arranged and project already inaugurated by the President. - Hard Area. - Medium size plant. - Overall Tariff lesser as compared to RFO plants in the ICB mode.
2	Naudero-II	Gas	51	4.46	4.00	
3	Sammundri Road Extension	RFO	150	3.90	3.75	- Phase I being completed on 30.9.2009. - Proximately to load centre and economy of size.
4	Karkey upgradation	RFO	222	5.98	5.60	- Higher Project cost being power ship/ barge mounted and different technology. - Very relevant for Karachi

منسٹر نے سیکریٹری (جناب شاہد رفیع) کو سمری جمع کرنے کی اجازت دی جس میں ECC سے یوں منظوری طلب ہوئی کہ
(i) IPP اور GOP کے Sovereign Guarantee جیسا کہ پیرا گراف نمبر 4 مندرجہ بالا میں
تجویز کیا گیا کو 14% ادائیگی کی روانگی (موجودہ کیس کے متعلق نہیں)۔

(ii) 473MW Unsolicited Project کو لگانا جیسا کہ پیرا نمبر 5 مندرجہ بالا میں تجویز کیا گیا
ہے۔

نوڈیو-II کے سلسلے میں CPGCL نے ایک پٹیشن نمبر 1 کے پاس فائل کی بتاریخ 20/04-2010 کو۔ نمبر 1 نے غور کیا
کہ درخواست گزار اس کی ہدایات کا عدم تعمیل کا مجرم تھا اور پلانٹ مشینری اتھارٹی کی اجازت کے بغیر گڈو سے نوڈیو منتقل کی
گئی۔ جنریشن ٹیرف RPP گڈو کم ریٹ پر تعین ہوئی جب کہ زیادہ ٹیرف مانگا گیا۔ اس مشینری کو نوڈیو میں لگانے
کیلئے۔ گڈو کو ایڈوانس ادائیگی بھی کی گئی جو کہ واپس نہ ہوئی اور دوبارہ 14% ایڈوانس ادائیگی بتاریخ 6/4/2010 کو
مشینری کو نوڈیو-II میں منتقل کرنے کی مد میں کی گئی۔ اس لئے نمبر 1 نے پٹیشن رد کردی۔

27۔ نوڈیو-II ویلفئر پاور انٹرنیشنل جب کہ گڈو رینٹل پاور پراجیکٹ پاکستان پاور ریسورسز کی طرف سے سپانسرز کی
گئیں جو کہ اب تک دستخط نہیں ہوئیں۔ کیس کی سماعت کے دوران یہ نوٹ کیا گیا کہ گڈو پلانٹ کی ٹوٹل ویلیو 72.48 ملین
امریکی ڈالر متعین کی گئی جو کہ برابر ہے 10.15 ملین امریکی ڈالر کے جس کی 14% پیشگی ادائیگی ہوئی، 7%
بتاریخ 17/03/2008 کو اور بقیہ 7% بتاریخ 12/03/2009 کو، مگر جب پلانٹ گڈو سے نوڈیو منتقل کیا گیا تو
دوبارہ 14% ایڈوانس میمنٹ بتاریخ 6/04/2010 کو MS Welfare Power International کو کی
گئی۔ بادی النظر میں یہ ایک مجرمانہ عمل ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ GENCOs سے کسی نہ کسی بہانے سے پیسے بٹورنا۔
دوسری صورت میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان پاور ریسورسز پہلے سے ہی 14% پیشگی ادائیگی حاصل کر چکا ہے۔ اس
لئے GENCOs کام کو واضح کرنا چاہئے تھا کہ پلانٹ گڈو میں نہیں لگایا گیا اس وجہ سے پیشگی ادائیگی واپس ہونی چاہئے
تھی۔ اس پہلو سے قطع نظر اس عدالت نے بتاریخ 8/12/2010 کو نیچے دیا گیا آرڈر جاری کیا:

(i) ”اس عدالت کے حکم بتاریخ 7/12/2010 کے جواب میں پاکستان ریسورسز (PPR) اور ویلفئر پاور
انٹرنیشنل کے بیانات دیئے گئے ہیں۔ دستاویزات سمجھوتہ آلات جمع کرائے گئے جس میں واجب الادا رقم کی واپسی کا کہا
گیا۔ فاضل کونسل نے کہا کہ اوپر دیئے گئے بیان کے مطابق رقم کا بندوبست ہو چکا ہے اور وہ رقم سنٹرل پاور جنرل کمپنی
لمیٹڈ کو دن کے دوران واپس کی جائے گی۔ یہ بات قابل بیان ہے کہ فاضل کونسل کے مطابق اصل رقم بمع سود بتاریخ
8/12/2010 تک موصول ہو چکی ہے۔

(ii) جناب عبدالملک میمن، سی ای او GENCO موجود ہیں ان کو چاہئے کہ انکو اتری شروع کرے اور ذمہ داران کا تعین کر کے آنے والی تاریخ کو رپورٹ جمع کرائے۔ جن کی ہدایت پریس کو سامنے بغیر GENCO دونوں کمپنیوں کو رقم دینے کیلئے راضی ہوا۔ البتہ رپورٹ پیش نہ کی گئی جس میں ذمہ داران کا تعین ہونا چاہئے تھا۔

28- جہاں تک بے طلب آر۔ پی۔ پی آف ٹیکنو۔ ای۔ پاور، سمندری روڈ فیصل آباد کا تعلق ہے ADB's کی رپورٹ میں دی گئی سفارشات کی روشنی میں جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ کیونکہ Karkay-II کے (توسیع) کی مشینری موقع پر نہ لائی گئی تھی۔ اور جب NEPRA نے COD نہ حاصل کرنے کی وجہ سے کاروائی تجویز کی تو یہ کہا گیا تھا کہ بنیادی طور پر 222 MW کا منصوبہ کورنگی کراچی پر لگانا تھا۔ اس کے ذمہ دار نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لئے نہ تو LOA جاری ہوا اور نہ ہی کوئی RSC سائن ہوا۔ یہاں یہ بھی ذکر کیا جاسکتا ہے کہ ابھی ایک اور بھی بے طلب RPP عباس سٹیل گروپ کے نام سے تھا اور کیونکہ موقع پر اس کی بھی کوئی مشینری نہ تھی اور اس کے (مہیا کنندہ) ضامن GENCO نے کوئی جواب نہ دیا اس لئے LOA جاری نہ ہوا تھا۔ نوڈیرو II جو کہ والٹر پاور انٹرنیشنل نے سپانسر کیا تھا کی پیشگی ادائیگی واپس لے لی گئی تھی۔ جبکہ Karkay-II اور عباس سٹیل گروپ کو پیشگی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔

29- جہاں تک Naudero-I کا تعلق ہے۔ یہ Walter Power International نے پانچ سال کے کرائے کی شرط پر سپانسر کیا ہے۔ اس منصوبے کی لگانے کی جگہ سندھ میں ہے۔ اس کی گنجائش 51 MW ہے۔ کرایہ \$ 80.42 ملین اور 14 فیصد پیشگی ادائیگی جو کہ \$ 11.26 ملین بنتی ہے۔ مورخہ 16 نومبر 2009 کو ادا کی تھی۔ یہ منصوبہ COD حاصل نہ کر سکا۔ اس لئے GENCO (CPGCL) نے اپنی کارکردگی گارنٹی \$ 255,000 ان کیش کرائی۔

30- خواجہ محمد آصف نے پرزور طریقہ سے بحث کی کہ بے طلب، RPPS، PPRA کے رولز کی پیروی کئے بغیر دے گئے۔

WAPDA کے انچارج وزیر اور سیکرٹری سال 2006 میں رولز کے پیروی کیے بغیر سپانسر کو بجلی کی پیداوار کی پیش کش کرنے کی منظوری دی اور بعد میں بغیر قانونی اختیار کے اس پر عمل کیا اور قومی خزانہ کو نقصان پہنچایا۔ چونکہ جس مقصد کے لئے RPPS کو لگانے کی اجازت دی گئی تھی وہ حاصل نہ ہوا۔ اس لئے نہ صرف متعلقہ حکام جنہوں نے شرائط پر اُن کے ساتھ دوبارہ گفت و شنید کی بلکہ اُسی وقت اہلکاروں بشمول وزیر و دیگر جنہوں نے پیشگی ادائیگی کی اجازت دی تھی کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے اور ان سے بمع مارک اپ تمام رقم واپس لی جائے۔

31- سابقہ وزیر راجہ پرویز اشرف اور ان کے وکیل جناب وسیم سجاد، Sr.ASC نے مانا کہ ان کے عرصہ کے دوران

Naudero-I ایک بے طلب تجویز کے نتیجے میں ECC کے فیصلے کی روشنی میں لگایا گیا تھا تاہم اس نے وضاحت کی کہ ICB کا طریقہ کار کی پیروی نہ کی گئی تھی۔ لیکن منصوبے کی مکمل لاگت اور اس تکلیفی اور مالی پہلوؤں Cost-plus کی بنیاد پر غور کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ NEPRA نے زبردفعہ 7 ایکٹ 1997 اس کا نرخ بھی طے کر دیا تھا۔ خواجہ احمد طارق رحیم فاضل وکیل نے سابقہ وزیر کے وکیل جناب وسیم سجاد فاضل Sr.ASC کی بحث کی تائید کی۔

32 - جناب شاہد حامد نے بحث کی کہ اتھارٹی نے گڈ وپاور پروجیکٹ کو سائین کرنے کا فیصلہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں کیا۔ اس اثناء میں مشینری درآمد کی گئی۔ اس لئے WPI اور PPR کی درخواست پر یہ مشینری CPGCL کی اجازت سے Naudero-II میں لگانے کے لئے نوڈیرو میں بھیجی تھی۔ سپانسر نے کچھ معقول کرائے کی شرح کے تعین کی پیشکش کی۔ لیکن غیر قانونی طور پر یہ درخواست رد کر دی گئی تھی۔ WPI نے اچھی نیت سے COD حاصل ہونے تک بغیر کسی ادائیگی کے Naudero-II پر چھ ماہ کے عرصہ کے اندر مشینری لگانے کی پیشکش کی۔ جب NEPRA نے GENCOS (CPGCL) کی دائر نظر ثانی کی درخواست بذریعہ حکم مورخہ 10.03.2011 مسٹر دردی اس گراؤنڈ پر کہ مشینری دس سال سے زیادہ پرانی ہے۔ تو WPI نے Naudero-II پروجیکٹ پر بالکل نئی مشینری لگانے کی پیشکش کی اور ترمیم شدہ نظر ثانی معاہدہ CPGCL کے ساتھ COD حاصل کرنے اور مشینری جو کہ WPI نے Austria GEP سے خرید کر نئی مشینری بغیر ایڈولس لگانے کی تجویز دی۔ جہاں بے طلب تجویز برائے Naudero-I کی منظوری کا تعلق ہے۔ انھوں نے بحث کی کہ ان حالات و واقعات کی روشنی میں PEPPRA رول 42(C) اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بغیر ICB وغیرہ کے رولز کی پیروی کرتے ہوئے براہ راست معاہدہ کر لیا جائے۔

33 - ڈاکٹر پرویز حسن فاضل ASC پاکستان پاور ریسورسز کی طرف سے پیش ہوئے اور بحث کی کہ برائے RPPs بھکی، شرقپور اور Naudero-I کی طرح کی تمام بے طلب تجاویز برائے RPPs رول (3) 42 کے تحت آتی ہیں۔ خصوصاً اس نقطہ نظر سے NEPRA کو سختی سے زبردفعہ 7 کے تحت کرائے کی شرح متعین کرنے کی اجازت تھی اور اس وجہ سے عام لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس طرح یہ قانونی طور پر تصور کیا جائے گا۔ کہ تمام بے طلب تجاویز شفاف اور رولز کے مطابق تھیں گڈ وپاور پروجیکٹ PPR کو ICB کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ رینٹل سروسز کے معاہدے کے تحت CPGCL کی طرف سے کچھ کوتاہی ہوئی تھی۔ اس طرح COD کے حاصل کرنے کی ذمہ داری مکمل طرف پر CPGCL/NEPRA پر آتی ہے۔ چونکہ پروجیکٹ کے استعمال کے لئے گیس موجود نہ تھی اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروجیکٹ کو ختم کر دیا جائے۔ گو کہ پیشگی ادائیگی واپس کر دی گئی تھی لیکن دیگر حل طلب مسائل نبٹانے کے لئے ایک ثالث مقرر کیا گیا۔ انھوں نے قطعی طور پر الزامات سے انکار کیا کہ بے طلب RPPS حاصل کرنے کے لئے کرپشن اور

ناجائز اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ انھوں نے کہا کہ جناب فیصل صالح حیات اور خواجہ آصف کی طرف سے لگائے گئے الزامات غلط، غیر سنجیدہ، رسوا کن، پریشان کن اور بدینیتی پڑتی ہے۔

34۔ ہم نے فریقین کے فاضل وکلا کی بحث پر غور کیا۔ جیسا کہ یہ بار بار بتایا گیا کہ معاہدہ کرنے یا حصول معاہدہ کی شفافیت حاصل کرنے کے لئے PPRA رولز کے تحت کھلا مقابلہ بنیادی شرط ہے۔ جناب وسیم سجاد صاحب نے اپنی متذکرہ بالا بحث میں جو توجیہ پیش کی ہے کہ معاہدہ کرنے کے فیصلے ECC نے بغیر PPRA رولز کی پیروی کئے اس لئے بدینیتی یا کرپشن کا عنصر فریقین معاہدے اور سرکاری اہلکاروں پر نہیں آتا۔ یہ کہنا کافی ہے چونکہ ECC کو آئینی سٹیٹس حاصل ہے۔ اس کا یہ فرضی منصبی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً توانائی کی ضرورت، اس کے اثرات، پیداوار اور اخراجات پر نظر ثانی کرے۔ لازمی طور پر ECC اس بات کی پابند ہے کہ ملکی قانون اور رولز کے مطابق کام کرے۔ اس طرح PEPPRA رولز کی موجودگی میں وزیر اور سیکرٹری و دیگر اہلکاروں پر لازم تھا کہ PEPPRA رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا کیس ECC کے سامنے نہ پیش کرتے۔ سمری مورخہ 17.03.2009 میں یہ ذکر کیا گیا تھا۔ کہ PEPPRA رولز کی پیروی کے بغیر بے طلب پروجیکٹس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ تاہم جناب شاہد حامد نے کہا کہ ایسا حصول (Procurement) PPRA رولز (C) 42 کے تحت آتا ہے۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہے:-

"42. Alternative methods of procurements.- A procuring agency may utilize the following alternative methods of procurement of goods, services and works, namely:-

.....

(c) direct contracting.- A procuring agency shall only engage in direct contracting if the following conditions exist, namely:-

(i) the procurement concerns the acquisition of spare parts or supplementary services from original manufacturer or supplier:

Provided that the same are not available from alternative sources;

(ii) only one manufacturer or supplier exists for the required procurement:

Provided that the procuring agencies shall specify the appropriate fora, which may authorize procurement of proprietary object after due

diligence; and

(iii) where a change of supplier would oblige the procuring agency to acquire material having different technical specifications or characteristics and would result in incompatibility or disproportionate technical difficulties in operation and maintenance:

Provided that the contract or contracts do not exceed three years in duration;

(iv) repeat orders not exceeding fifteen per cent of the original procurement;

(v) in case of an emergency:

Provided that the procuring agencies shall specify appropriate fora vested with necessary authority to declare an emergency;

(vi) when the price of goods, services or works is fixed by the government or any other authority, agency or body duly authorized by the Government, on its behalf, and

(vii) for purchase of motor vehicle from local original manufacturers or their authorized agents at manufacturer's price."

35 - مندرجہ بالا کا مطالعہ تجویز کرتا ہے کہ براہ راست حصول درست مقابلہ کے طریقہ کار کی پیروی کے بغیر بے طلب RPPs کی تجاویز پر لاگو نہ تھا۔

جہاں تک فاضل وکیل کی گڈو سے نوڈیرو مشینری لے جانے کے جواز کا تعلق ہے۔ کوئی دستاویز/مواد ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے لئے

اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح RPPs کے لئے دیگر بے طلب تجاویز کے سلسلے میں بھی کوئی مواد ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ جس سے یہ رائے قائم کی جاسکے کہ اس میں کو بدینتی نہیں تھی۔ اس لئے مخدوم سید فیصل صالح حیات اور خواجہ محمد آصف کی پیش کردہ بحث کہ بے طلب تجاویز کی وجہ سے PEPCO اور متعلقہ GENCOs کرپشن میں مبتلا ہوئے پر یقین کرنے کے سوائے کوئی اور آپشن نہیں رہتا۔

36 - NEPRA کو متعارف کرانے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ الیکٹرک پاور سروسز کو باقاعدہ بنائے اور نرخنامے کی شرح چارجز اور دیگر قواعد و ضوابط الیکٹرک پاور سروسز کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کا تعین زیر دفعہ 7 ایکٹ 1997 کے تحت کرے جو کہ پہلے پیر گراف میں نقل کر دی گئی ہے۔ تاہم نہ تو اس کارروائی کو تندعی سے کیا گیا تھا۔ نہ ہی سابقہ حکومت کی متعارف کردہ پالیسی جو کہ بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے 2006 سے رائج تھی پیروی کی گئی۔

37- یہاں یہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ NEPRA نے RPPs کی کارروائی میں اپنا متعین کردہ رول ادا نہیں کیا۔ پہلا اس وجہ سے کہ فیول کے reference tariff کی بنیاد پر پیش کش مانگی گئی۔ دوسرا NEPRA کو ہدایت کی گئی تھی کہ IPPs کے متعلق پہلے سے جاری شدہ رہنما اصولوں کی پیروی کی جائے۔

37- (گائیڈ لائن 1.9 اور 1.10) جو کہ پہلے ہی اوپر بیان کئے جا چکے ہیں لیکن ہمارے خیال میں نیپرا جو کہ ایک آزاد انتظامی ادارہ ہے کو اپنے کام قانون کے مطابق کرنے چاہئے تھے۔ جیسا کہ طے شدہ اصول کے مطابق نیپرا از خود 1997ء کے قانون کے مطابق ٹیرف مقرر نہیں کر سکتا تھا۔ 1997 کے قانون کی شق 7(3)(a) کے مطابق یہاں یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ نیپرا کئی ذمہ دار ہے ٹیرف مقرر کرنے میں، قیمت، چارجز اور دوسرے قواعد و ضوابط جو کہ بجلی کے پیداوار، ترسیل و تقسیم سے متعلق کمپنیوں کے بارے میں ہے، جو کہ وفاقی حکومت نے اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے مقرر کیا ہے۔ مقدمہ کا ایک اہم نقطہ جو کہ دفعہ 7(6) 1997 کے قانون کے مطابق نیپرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی کی پیداواری کمپنیوں اور صارف کے حقوق کا دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق ان کے حقوق کا خیال رکھے، جو کہ وفاقی حکومت کے منضبط شدہ قانون کے طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تاہم، نیپرا اپنی آنکھیں بند کر کے 1997ء کے قانون کی شقوں کے متضاد ٹیرف مقرر نہیں کر سکتی۔ نہ صرف یہ کہ 1997ء کی دفعہ 31 اور نیپرا کے قواعد و ضوابط 2(17) کے تحت نیپرا کے لئے ضروری ہے کہ وہ ٹیرف کے تقرر کیلئے قواعد و ضوابط بنائے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اتھارٹی مقابلہ کی پالیسی اپنانے کی بجائے اس کے قواعد و ضوابط اور اختیار کی پالیسی ٹیرف مقرر کرنے کیلئے نیپرا رولز (2) 17 اور (6) کی روشنی میں بنائے۔ نیپرا نے اوپر بیان کیا گیا طریقہ کار اور معیار RPPs کے معاملہ میں اختیار نہیں کیا۔ ان حالات میں، صرف یہی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ RPPs کے معاملے میں نیپرا کا کردار بے جان اور غیر مستعد ہے۔ جب ہم نے معزز وکیل سے دریافت کیا کہ کیوں نیپرا نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا جو کہ اسے کام کرنے کے دوران حاصل ہیں۔ اس نے قابل ستائش جواب دینے کی بجائے کہا کہ کچھ مقدمات بشمول بغیر منفعت بخش منصوبے کے نیپرا نے ٹیرف مقرر کرنے کے سلسلے میں مقرر شدہ طریقہ کار کو اپنایا ہے۔ ہم اس کی بحث سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ جو معلومات اوپر دی گئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوڈیرو-ا کے کیس میں جو کہ غیر منفعت بخش منصوبہ تھا۔ بظاہر بجلی کی قیمت زیادہ مقرر کی گئی۔ تاہم یہ نیپرا کیلئے کچھ حد تک ممکن نہیں تھا کہ وہ پانی و بجلی

کی ہدایات اور مداخلت کے بغیر اپنے فرائض انجام دیتی جو کہ وقتاً فوقتاً دی جاتی رہیں، لیکن کسی بھی کیس میں، بجائے اس کے کہ نیپرا 1997ء کے قانون کے بنیادی قواعد و ضوابط کی پیروی کرتے ہوئے نیپرا کو اپنی پوزیشن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہئے تھا۔

38۔ جناب کمال انور ایڈووکیٹ سپریم کورٹ نے بطور عدالتی معاون، عدالت کی معاونت کی۔ اور اس نے بتایا کہ 9، RPPs کو پہلے ہی رقم کی ادائیگی کر دی گئی۔ جن کے نام یہ ہیں۔ کر کے، گل ف رینٹل پاور، ریشاں پاور، ٹیکو سمندری روڈ فیصل آباد، ٹیکو ساہو وال، سیالکوٹ، گدو، یگ جن، نوڈیرو- II اور نوڈیرو- II جن کی تفصیلات اوپر دی جا چکی ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی مقررہ وقت پر COD کے مقاصد حاصل نہیں کئے جن کی وجہ سے ان کے معاہدے ختم کئے گئے۔ بیان کیا کہ تمام بولی دہندہ کی جمع شدہ ضمانتیں بھی نکال لی گئی ہیں۔ تمام RPPs میں سے صرف ریشماں، ٹیکو سمندری روڈ فیصل آباد، ٹیکو ساہو وال، سیالکوٹ، گدو، یگ جن، اور نوڈیرو- II نے لی ہوئی ایڈوانس رقم واپس کی۔ تاہم صرف کر کے (231.8 MW) گل ف (62 MW)، نوڈیرو- I (51 MW) اور ریشماں (201 MW) جو ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ COD کے مقاصد کو تاخیر سے حاصل کیا۔ جناب محمد اکرم شیخ وکیل برائے کر کے نے کہا کہ کر کے برادر ملک ترکی کی واحد غیر ملکی کمپنی ہے جس نے ملک میں سرمایہ کاری کی ہے لیکن جب ہم نے اس سے دریافت کیا کہ 7% ایڈوانس ادائیگی پر کابینہ کے فیصلے سے پہلے طرف دار کی گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے ہی کر کے کے معزز وکیل کوئی جواب نہ دے سکے کہ COD کے مقاصد مقررہ وقت پر حاصل کیوں نہیں کئے گئے۔ اس نے کہا کہ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے بڑا مال بردار بحری جہاز کراچی نہ پہنچ سکا۔ معزز وکیل نے مقدمہ کی قانونی حیثیت کو سمجھے بغیر کہا۔ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ہمیں بھی برادر ملک کا قدر و احترام ہے۔ لیکن جیسا کہ کوئی بھی منفعت بخش معاملہ، جو کہ کسی بھی بولی دہندہ اور حکومتی کمپنیوں سے متعلق ہو کے معاملے کو آئین اور قانون کی متعلقہ شقوں کے ساتھ سختی سے جائزہ لیا جائیگا۔ اپنے موقف کو سختی سے ثابت کرنے کیلئے کوئی ٹھوس شہادت ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ مزید یہ کہ کر کے کا مقدمہ بنیادی نقائص اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے بھی زد میں آتا ہے۔ جیسا کہ باقی مقدمات کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔

تاہم، ہم قرار دیتے ہیں کہ کر کے کے ساتھ کیا گیا معاہدہ شفافیت پر مبنی نہیں ہے۔

39۔ مجموعتاً رینٹل پاور کے منصوبے تجویز کئے گئے جن کے نام یہ ہیں

Pakistan Power Resources, Guddu; Pakistan Power Resources, Piranghaib, Multan; Techno, Sammundri Road, Faisalabad; Techno

Project, Sahuwal, Sialkot; Young Gen, Faisalabad; Gulf Rental Power, Gujranwala; Independent Power Limited; Kamoki Energy Limited; Karkey Karadeniz, Karachi (Karakey-I); Premier Energy; Reshma Power Generation, Manga-Raiwind Road; Ruba Power Generation, Manga-Raiwind Road; Sialkot Rental Power, Eminabad; Walter Power International, Karachi; Abbas Steel; Karkey Karadeniz, Karachi (Karkey II); Techno-E-Power (Pvt.) Limited, Sammundri Road, Faisalabad-II; Walter Power International, Naudero-I; and Walters Power International, Naudero-II

آڈیٹر جنرل کی رپورٹ

40- آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے واٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے اکاؤنٹ کی آڈٹ رپورٹ برائے 2009-2010 میں کئی بے قاعدگیاں اور خلاف قانون اقدامات کے بارے میں بتایا بشمول یہ واضح کیا کہ ECC نے اپنے فیصلہ نمبری 121/15/2009 میں مندرجہ ذیل چار Unsolicited منصوبوں کی منظوری دی۔

Sr.No.	Description of Project	Fuel	Capacity	Rental charges demanded by sponsor Cents/kwh	Proposed rental charges cents/kWh
1	Naudero-I	Gas	50 M.W	4.46	4.46
2	Naudero-II	Gas	51 M.W	4.46	4.00
3	Sammundri Road Extension	RFO	150 M.W	3.90	3.75
4	Karkey Up-gradation	RFO	222 M.W	5.98	5.80

41- ان منصوبوں کو نیچر اسے ان کے تجویز کردہ ٹیرف کی منظوری نیچر اسے کم از کم بیان کیے گئے وقت میں لینے تھے۔

THIRD PARTY EVALUATION BY ADB

حقیقتاً ADB نے رپورٹ پیش کی جس میں فروخت کنندگان کو بجلی مہیا کرنے کے معاہدے کیے جانے کے عمل کو جزوی طور پر غیر شفاف پایا گیا۔ اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے وزارت پانی اور بجلی کے ذریعے اس رپورٹ کو قبول کیا جس کا مطلب بھول چوک، بیقاعدگیاں، غیر قانونیت اور دونوں دیوانی اور فوجداری غفلت کا ارتکاب RPPs کے دینے کے عمل میں مختلف اوقات میں ہوا۔ اس طرح ADB جس کو خود حکومت غیر جانبدارانہ تجزیہ کے لیے مقرر کیا۔ اس کے اعتراضات کی روشنی میں 8 RPPs (1257mw) کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور 6 RPPs پر قانونی شکوک کی روشنی میں نظر ثانی

کرنے کا حکم دیا گیا۔ جبکہ RPPs 5 جن کی منظوری ابھی تک نہیں دی گئی تھی کو معطل کرنے کا حکم بتاریخ 27.01.2010 دیا گیا۔ ADB کی رپورٹ کی روشنی میں ان 19 منصوبوں کو کم کر کے 9 منصوبے بنانے کا فیصلہ ECC اور کابینہ نے دیا۔ جس کی تفصیل ایشن ڈویلپمنٹ بنک کی رپورٹ کے مطابق مندرجہ ذیل ہیں۔

No.	RPP Name	Net Capacity (MW)	Fuel Type	Rental Period (Months)	Rental Tariff at 60% Plant Factor (Cents/ kWh)	Estimated COD	Down Payment Disbursed	Contracts status
PEPCO ICB Projects								
1	Pakistan Power Resources, Guddu	110	Low BTU gas	36	8.44	10-Feb	14%	Effective
2	Techno Rental Power Project-I, Samundri, Faisalabad	150	RFO	36	18.64	10-Jun	14%	Effective
3	Techno Rental Power Project-II, Sahuwal, Sialkot	150	RFO	48	18.7	10-Jun	7%	Effective
4	Young Gen Power, Faisalabad	200	RFO	36	15.59	10-Jun	14%	Effective
PPIB ICB Projects								
5	Gulf Rental Power, Gujranwala	62	RFO	60	17.82	10-Feb	14%	Effective
6	Karkey Karadeniz, Karachi (Karakey 1)	232	RFO	60	22.36	10-Apr	14.16%	Effective
7	Reshma Power Generation, Manga-Raiwind Road	201	RFO	60	20.26	10-Mar	14%	Effective
Unsolicited Projects								
8	Walter Power International, Naudero-I	51	Gas	60	9.5	10-Jun	14%	Effective
9	Walters Power International, Naudero-II	50	Gas	60		10-Jun	NIL	Under Process

درخواست گزار نے پُر زور دلائل دیئے کے RPP کے معاہدوں کا عمل سنگین غیر قانونیت اور بے قاعدگیوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ حکومت واپڈا، جینکو کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے عرض کیا کہ جینکوز (لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی خاطر حکومت) وفاقی کابینہ اور ECC کی منظوری سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ترجیحی بنیادوں پر ختم کرنے کی حکومت کی پالیسی پر

عمل کر رہے تھے۔ اس ذمہ میں ایک تفصیلی مشاہدہ کچھ RPPs کے بارے میں نیچے دیا جاتا ہے۔

SOLICITED RPPs

DISCUSSION OF EFFECTIVE RPPs

GUDDU (1)

110 mw گڈورنٹیل پاور پلانٹ کے بارے میں 07.07.2007 کو اشتہار دیا گیا۔ اشتہار میں دیا گیا قابلیت کا معیار کم از کم تین جگہوں پر جس کی مجموعی لاگت 30 ملین US ڈالر کم از کم تین سال تک رہی ہو۔ M/s Pakistan Power Resources (PPR) and M/s Progas Pakistan Ltd. (PPL) نے ٹینڈر اور بولیوں کی پیشکش کی دونوں بولی دہندگان 30 ملین ڈالر کی مجموعی لاگت کے معیار پوری اترنے سے ناکام ہو گئے۔ اس لیے پیپکو نے بذریعہ خط بتاریخ 03.11.2007 اس کو مسترد کر دیا اور دوبارہ اشتہار دینے کا حکم دیا نیا اشتہار 11.11.2007 کو شائع ہوا جس میں مندرجہ ذیل چیزوں پر پہلے اشتہار سے انحراف کیا گیا۔

(1) Capacity of 100 MW was changed to 100-125 MW with minimum efficiency of 33%.

(2) Period 2 years was changed to 2, 3 or more.

(3) Eligibility condition of having similar experience for minimum of 3 locations was removed.

(4) Condition of depositing Security of Rs. 10 M or \$ 0.17 M, was deleted.

(5) Condition of Penalties for non-availability, delay in installation & commissioning or variation in heat rate, was deleted.

(6) Condition of providing Operational Guarantee worth 10% of Base Load Operation Cost for 2 years by the bidder was deleted.

(7) Process of price evaluation was changed.

(8) Bidder's responsibility to the extent of Operation and Maintenance of equipment and Trouble free base load supply of electricity was eliminated.

(9) Bidder's responsibility to the extent of Transportation of equipment to and from the site was eliminated.

(10) Guarantee for providing 92% of gas fuel was provided.

اس کے تصحیح اشتہار کے ذریعے 10 ملین روپیہ یا 0.17 ملین ڈالر کی زر، ضمانت کی شرط کو 11.11.2007 کے اشتہار میں شامل کیا گیا ایک اور تصحیح اشتہار 30.11.2007 کے ذریعے بولی کھولنے کی تاریخ 01.12.2007 سے 10.12.2007 کر دی گئی۔ اس اشتہارات کے ضمن میں 12 فریقین نے نمونہ معاہدہ کیے جانے کی درخواست کی تاہم درجہ ذیل تین فریقین نے اپنی بولیاں پیش کی:

M/s Progas Pakistan Ltd., (a)

M/s Pakistan Power Resources, and (b)

M/s Pak Oman Investment Company Karachi. (c)

جانچ پڑتال کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ بتاریخ 01.01.2010 کے ذریعے مندرجہ ذیل سفارشات دیں:

"On the basis of evaluation criteria, the bid offered by M/s Progas Pakistan Ltd. as Option-I (125 MW) is lowest in tariff, on the basis of Lump sum Contract Price, Rental Charges and Fuel Cost Component.

"Only M/s Pak Oman Investment Company qualifies the minimum US\$ 30 million Net Worth, while others do not.

"M/s Progas has offered 125 MW at reduced load operation, with other option of 135 MW at full load offering an incentive in Rental Rates.

"Rental Service Contract may be awarded to M/s Progas Pakistan Ltd. for installation of 135 MW net capacity on three rental years against their guaranteed availability at 92% on gas fuel at proposed site of TPS Guddu at 132 KV level.

In this connection, it is proposed to relax minimum criteria of US\$ 30 million Net Worth. "

M/s Pakistan Power Resources کی مندرجہ ذیل بولی 03.02.2008 کو منظور کی گئی:

"Based on rental charges & guaranteed heat rates offered by the bidders, the overall cost (US Cents 7.640 per kWh) offered by M/s Pakistan Power Resources is lower as compared to the offer (US Cents 7.974 per kWh) of the next higher bidder.

"The rental value offered by M/s Pakistan Power Resources, at (US 2.717 per kWh) was 13%, which was lower than that of the rental (US Cents 3.133 per kWh) for units of GE at Sheikhpura and PPR at Bhikki, already in operation.

"A penalty clause be included in the contract agreement to penalize PPR for failing to achieve the specified/required COD.

"It was unanimously agreed that offer by M/s Pakistan Power Resources was the best offer and was accordingly approved. LOA may be issued and the matter submitted to PEPCO, BOD for ratification.

06.08.2008 کے خط کے ذریعے M/s PPR کی 150MW ریئل پاور اسٹیشن قائم کرنے کی پیشکش کو منظور کیا گیا اور فروخت کنندہ کو ایڈوانس Payment دی گئی۔ 11.03.2008 کے خط کے ذریعے M/s PPR کو اپنی لاہور کے برانچ آفس میں کام جاری رکھنے اور بڑھانے کی اجازت دی گئی۔ 23.02.2008 جو Pakistan Power Resources, LLC and Central Power Generation Company Ltd. (CPGCL) کے درمیان ریئل معاہدہ طہ پایا 11.12.2008 کو ریئل معاہدہ مین اس طرح مندرجہ ذیل ایک ترمیم کی گئی:

"Changes were made in the mode of payment through LC.

"The CPGCL have no right to cancel the contract within initial 8 months.

"In case of termination of the agreement by CPGCL, the buyer shall be entitled to outstanding rent of 36 months.

"Maximum drawdown on SBLC during any one calendar month will not

exceed a sum of US\$ 1,872,466.

05.03.2009 کو ریٹیل معاہدہ میں مندرجہ ذیل قسم کی دوسری ترمیم کی گئی:

"Requirement of confirmation of SBLC by a Financial Institution in UK or USA in terms of clause 4.5(d) was waived.

"The seller waived the right to call the SBLC on account of defaults of the Buyer, which had occurred prior to issuance of SBLC.

"Amount of SBLC as mentioned in section 4.5 was reduced from 93% (US\$ 67,408,766) to 86% (US\$ 62,334,988) of the contract price.

"Down payment was increased from 7% to 14 %.

"Some amendments were made in the capacity/operation of Units.

2- پیرا غائب ملتان اور ساہوال سیالکوٹ

43- پیرن گھیب ملتان میں 250-300 میگا واٹ RPP دو سال میں لگانے کے لئے 11-10-07 کو اشتہار شائع کیا گیا۔ اہلیت کے حوالے سے اشتہار میں بتایا گیا کہ اسی طرز پر کم از کم تین سالہ تجربہ اور گزشتہ تین سال میں کل سرمایہ تیس ملین ڈالر سے کم نہ ہو۔ 24-10-07 کو ایک اصلاحی خط کے ذریعے اسی طرز کے اہلیتی تجربہ کو جو کہ تین سال سے کم نہ تھا کو ختم کر دیا گیا۔ بعد ازاں 29-10-07 کو ایک اور اصلاحی خط جاری کیا گیا جس کے مطابق ٹینڈر کھلنے کی تاریخ میں 7-11-07 تک توسیع کر دی گئی۔ 22-11-07 کو ٹینڈر کھول دیئے گئے جس کے مطابق تین پارٹیوں میسرز ٹیکو انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز پروگیس پاکستان لمیٹڈ اور میسرز پاکستان پاور ریسورسز نے اپنی تجاویز جمع کرائیں۔ ان ریٹیل پاور پراجیکٹس کو RFO اور گیس ایندھن پر چلنا تھا۔ خریدار کی یہ ذمہ داری تھی کہ گیس جب موجود ہو تو مہیا کرے جب کہ بیچنے والے پر لازم تھا کہ وہ RFO ایندھن مہیا کرے۔ اس حوالے سے ٹیکو انجینئرنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے تفصیلی ڈیزائن S50MC-C7MN B & W اور میسرز پاکستان پاور ریسورسز پیرن گھیب ملتان (net) 192MW کے مطابق تھا جو کہ GE گیس ٹربائن پر RFO اور گیس ایندھن پر چلتا ہو، اور خاص کمپنی کا بنا ہو۔ اور یہ نمونہ خریدار کے لئے قابل قبول ہو۔ ان تجاویز کو ایک Evaluation Committee نے جانچا، جس نے 11-12-07 کی اپنی رپورٹ میں یہ ٹھیکہ آپشن نمبر (1) میسرز ٹیکو انجینئرنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کو دینے کی منظوری دی۔ بولیوں کی جانچ پڑتال کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے اپنی 04-01-08 کی رپورٹ میں بتایا کہ تینوں بولیاں معاشی طور پر غیر مستحکم تھیں کیونکہ یہ تیس ملین ڈالر مالیت کی شرط پر پورا نہ اترتی تھیں۔ دوبارہ بلانے پر میسرز ٹیکو انجینئرنگ سروسز اور میسرز

پاکستان پاور ریسورسز سے نئی تجاویز لی گئیں۔ 17-03-08 کو پپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ پراجیکٹ اس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی:-

ساہوال، سیالکوٹ 150MW RPP

پیراں غائب، ملتان 192 MW

24-03-08 کو میسرز انجینئرنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ اور میسرز پاکستان پاور سروسز کو Award کے خط جاری کئے گئے۔ فروخت کنندہ اور خریدار کے درمیان RSCs سائن کئے گئے۔ بعد ازاں، 14-09-10 کو پیراں گھسپ پر RPP سائن کیا گیا۔ ان کاغذات میں سے کچھ اقتباس CMA 3992/11 میں بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ درج ذیل ہے:-

”4- پراجیکٹ کی باقاعدہ منظوری

1- 14 ستمبر 2010 کو وزارت پانی و بجلی میں ہونے والے منٹس آف میٹنگ (vi) 5 کے مطابق ملتان پاور پلانٹ شروع کرنے کی باقاعدہ منظوری دی گئی۔ ”جس کا دار و مدار CPGCL اور سپانسر کے درمیان باہمی منظوری کی شرط پر تھا۔“

2- اس کی مکمل تکمیل میں، PPR نے ایڈوانس ادا شدہ گارنٹی کی واپسی، پرفارمنس گارنٹی اور -/771, 1001 امریکی ڈالر کی رقم کی واپسی (a) پراجیکٹ انجینئرنگ پر 451,746 امریکی ڈالر کی قیمت (b) پرفارمنس گارنٹی چارجز پر -/5328 امریکی ڈالر (c) ایڈوانس پے منٹ گارنٹی پر -/77143 امریکی ڈالر (d) ایڈوانس گارنٹی چارجز کے زمرے میں 267,494 امریکی ڈالر پر سود اور (e) بینک اسلامی کو 200,000 امریکی ڈالر کی ادا شدہ رقم اور انتظامی فیس کی تجاویز دیں۔

44- مزید براں اس ٹھیکے کو میسرز ٹیکو انجینئرنگ سروسز (بولی کنندہ) اور NGPCL کے درمیان دستخط کیا گیا جو کہ بجلی بنانے کا لائسنس رکھتے تھے۔ اگرچہ بجلی مہیا کرنے کے لئے بولیاں نہ لی گئیں۔ جب کہ، ایک ٹھیکہ باہمی دستاویز ہونے کے طور پر، جس پر فریقین کے درمیان، جن میں سے ایک پیش کرنے اور دوسرا قبول کرنے والا ہو کو تحریر میں لانا چاہیئے تھا، تاکہ اس پر بعد ازاں قانون کے مطابق عمل کیا جاسکے، یا وہ جنہوں نے ایک خاص کام کرنے کی پیشکش کی اور قبول کر لی۔ اس حوالے سے Contract Act, 1872 کے سیکشن (g) 2 کا حوالہ دیا جاسکتا ہے، جو بتانا ہے کہ ایسا معاندہ جس پر قانون کے مطابق عملدرآمد کرایا جاسکے۔ "Contract" کہلاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں پیراں گھسپ کا پراجیکٹ بغیر منظوری کے بنایا گیا، لیکن بعد میں اس طرح کے اقدامات کئے گئے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ICB کی بنیاد پر ایک منظور شدہ پراجیکٹ تھا۔ یہاں لفظ "Unsolicited" استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کمپنیوں کے ساتھ Contract کرتے وقت 2004 PPR پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس طرح ICB کی شرائط مکمل نہ کی گئیں۔ ٹھیکہ دیتے وقت مندرجہ ذیل بے ضابطگیاں بھی کی گئیں:-

- 1- اشتہار پبلک پروکیورمنٹ رولز، 2004 کے رول 12 کے منافی تھا جس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں:-
 - i- جیسا کہ اتھارٹی کے ریگولیشن میں بتایا گیا ہے کہ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر اشتہار وقتاً فوقتاً دیا گیا۔
 - ii- PEPCO کی ویب سائٹ پر اشتہار نہ دیا گیا۔
- 2- بغیر کسی اشتہار اور بولی کے، اصل RPP, 250-300MV ملتان، دو مختلف سائٹوں میں تقسیم کیا گیا۔ جن میں ایک پیرن گھیب ملتان اور دوسری ساہوال، سیالکوٹ میں واقع ہے۔
- 3- رینٹل سروسز کنٹریکٹ (ساہوال، ملتان) کے سیکشن 4.5(a) کے مطابق، جو کہ NPGCL اور ٹیکنو انجینئرنگ سروسز لمیٹڈ کے درمیان کیا گیا، فروخت کنندہ، ٹھیکے کی کل رقم کا سات فیصد ایڈوانس لینے کا مجاز تھا، جب کہ 11-06-09 کو ایک ترمیم کے ذریعے ایک بڑی تبدیلی لائی گئی جس سے یہ رقم بڑھا کر چودہ فیصد کر دی گئی۔ اسی طرح اضافی سات فیصد ایڈوانس رقم میسرز پاکستان پاور ریسورسز (پیرن گھیب، ملتان) کو ادا کی گئی۔
- 4- جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ سیکشن 4.5(a) کے مطابق، فروخت کنندہ ٹھیکے کی کل رقم کا سات فیصد ایڈوانس لینے اور رینٹل سروسز کنٹریکٹ کے تحت بینکنگ گارنٹی ادا کرنے کے تیس دن بعد سے جو کہ کمرشل آپریشن کی تعیین کردہ تاریخ کے بعد سے مجاز تھا۔ پوری رینٹل ٹرم کے لئے صرف تیس دن کی بینک گارنٹی اسی لئے ناکافی ہے کیونکہ فروخت کنندہ کی نادر ہندگی کی صورت میں خریدار صرف وہ سات فیصد رقم لے سکتا ہے جو کہ فروخت کنندہ نے بینک گارنٹی کی صورت میں جمع کرائی ہے۔ تعیین شدہ آپریشنل تاریخ کے تیس دن بعد سے، خریدار کوئی رقم نہیں لے سکتا کیونکہ بینک گارنٹی موجود نہ ہے۔
- 5، سیکشن 4.5 (C) جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مطابق خریدار ایک ناقابل تنسیخ Letter of Credit جو کہ 36 ماہانہ Rental Services fee payments کے برابر ہو کو دینے کا پابند تھا، جب کہ 24-11-09 کی ترمیم نمبر دو کے تحت SBLC کو حکومت پاکستان کی گارنٹی سے اس مقصد کے لئے تبدیل کیا گیا تا کہ فروخت کنندہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔
- 6- LOA اور کنٹریکٹ کے مطابق، COD سے پہلے فروخت کنندہ کو سات فیصد پیشگی ادائیگی کی گئی۔ ٹیکنو ای سروسز لمیٹڈ، ساہوال کے کیس میں، سات فیصد ایڈوانس رقم 11,550,000 امریکی ڈالر بنتی ہے۔ اور PPR پیرن گھیب، ملتان کیس میں یہ رقم 14,584,990 امریکی ڈالر بنتی ہے۔ بینکنگ گارنٹیاں رقم کی ادائیگی سے پہلے حاصل کر لی گئیں۔ یہ اشتہار کی شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اسی طرح، فروخت کنندہ کے حق میں تیار "Letter of Credit" بھی اشتہار کے مطابق نہ تھا۔
- 7- 1997 کے ایکٹ کے مطابق، بولی دہندہ ٹیکنو ای پاور اور PPRs بجلی بنانے کے لائسنس حاصل کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ لائسنس خریدار حاصل کرے گا۔
- یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جہاں تک Capacity Charges کی بات ہے، تو ان کا تعیین بولیوں کی بنیاد پر کیا گیا اور اگر

اس میں کوئی مقابلہ نہ تھا تو پھر مشین کی کارکردگی کو جانے بغیر اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جاسکتا کہ غالباً Capacity Charges بلند ترین ہیں، اگرچہ، 13-04-09 کے NEPRA کے خط میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی دس سال سے زیادہ نہ ہو۔

45. پیران گھیب کے ریٹیل پاور معاہدہ پر دستخط کرنے کے علاوہ یہ حقیقت ہے کہ منصوبہ جات کے ساتھ متعلقہ حکام نے غفلت سے برتاؤ کیا جس سے قومی خزانے کو بہت زیادہ نقصان ہوا، غیر ضروری کرائے کے بجلی گھروں کے منصوبہ جات کے بارے میں تفصیلی بحث بعد میں ہوگی لیکن ان کرائے کے بجلی گھروں کے منصوبہ جات کا معائنہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ کس طرح PEPCO اور NPGCL نے اپنی اختیارات اور دائرہ اختیار کو مد نظر رکھے بغیر سلوک کیا جس سے نتیجتاً شہریوں پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اخراجات کا بوجھ پڑا۔

(3) نشاط آباد اسمنڈری روڈ فیصل آباد

46. نشاط آباد فیصل آباد میں 50 میگا واٹ ریٹیل پاور پراجیکٹ لگانے کے لیے (NPGCL) نادران پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ نے شروع میں دو سال قابل توسیع مزید ایک سال کے لیے مورخہ 11.10.2007 کو اشتہار دیا اس میں اہلیت کا معیار درج تھا کہ جس نے اسی طرح کے ریٹیل پاور سہولیات کم از کم تین جگہوں پر جس کی مالیت 30 ملین امریکن ڈالر سے کم نہ ہو (پچھلے تین سالوں میں) مہیا کی ہوں اشتہار کے مطابق یہ ضمانت دی جانی تھی کہ 88% RFO ایندھن (اوسط مدت کے دوران) کی فراہمی ہو اور اس کے آغاز کی تاریخ 15.05.2008 بھی درج کی گئی تھی۔

47. تصحیح / اشتہار مورخہ 24.10.2007 کے ذریعے اہلیت کے معیار میں درج "اسی طرح کے ریٹیل پاور کی سہولیات کم از کم تین جگہوں" پر فراہمی کے تجربے کی شرط اشتہار مورخہ 11.10.2007 حذف کر دی گئی تھی۔ تصحیح اشتہار مورخہ 29.10.2007 بولی جمع کرنے / کھولنے کی تاریخ میں توسیع 07.11.2007 تک کی گئی۔ حکم نامہ مورخہ 03.11.2007 اور تصحیح اشتہار مورخہ 04.11.2007 کے تحت بولی جمع کروانے اور کھولنے کی تاریخ میں توسیع 21.11.2007 تک کی گئی تھی۔ ان اشتہارات کے جواب میں 20 پارٹیوں نے (Supply of SSA sample) فراہم کرنے کے لیے درخواستیں دیں جو فراہم کی گئی۔ مگر درج ذیل تین پارٹیوں نے اپنی بولیاں جمع کروائیں:-

(الف) میسرز ٹیکنو انجینیرنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسلام آباد۔

(ب) میسرز پروگاس پاکستان لمیٹڈ، کراچی اور

(پ) میسرز پاکستان پاور، رسورسز لاہور۔

تجویاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مورخہ 01.01.2008 کو دی جس میں مندرجہ ذیل سفارشات دی گئی تھیں:-

☆ تجویاتی معیار کی بنیاد پر میسرز ٹیکنوانجینیرنگ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے دی گئی بولی جسے Option -I (MAN B&W) مجموعی محصولات RFO ایندھن، معاہدہ کی کل قیمت کرایہ کے اخراجات اور Fuel cost component کی بنیاد پر کم تر ہے۔

☆ کل محصولات اور کرائے کے اخراجات تین اور چار سالوں کے لیے ایک ہی رہیں گے۔ اس لیے تین سال کرائے کی مدت کی جاتی ہے جسے PEPCO پاور کی ضرورت کے مطابق چوتھے سال تک توسیع دی جائے گی۔

☆ مندرجہ بالا محصولات کے اجزاء کا تعین ضمانت کی فراہمی کی بنیاد پر کیا گیا ہے جبکہ RFO عمل پر پلانٹ کے عنصر ایک سال تک 60% کی توقع ہے۔

☆ تمام بولی دہندگان کم از کم حد 30 ملین امریکن ڈالر کی شرط پر پورا نہیں اترتے۔

☆ بولی دہندہ کو کہا جائے کہ 15.05.2008 تک تجارتی عمل مکمل کرے بصورت دیگر کرائے کی مدت کم کی جائے گی۔

☆ بولی دہندہ کی نشاط آباد فیصل آباد سے ایمن آباد گوجرانوالہ جگہ کی تبدیلی کے بارے تجویز پر غور کیا جائے کیونکہ اس سے مجموعی معاہدہ کی قیمت میں 1.93 فی صد بچت ہوگی کیونکہ گوجرانوالہ ایجن میں بھی بجلی کی ضرورت ہے۔

☆ تجویز شدہ جگہ ایمن آباد گوجرانوالہ پر 132 KV وولٹیج کی سطح کا جس کی وسعت 150 MW پیداوار کی گنجائش ہو مندرجہ بالا یکمشت معاہدہ کی قیمت پر Rental Services Contract کے ایوارڈ کی سفارش کی جاتی ہے۔

☆ میسرز ٹیکنو انجینیرنگ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مورخہ 22.01.2008 ایوارڈ کا خط (LOA) جاری کیا گیا اور ترمیم شدہ LOA 22.01.2008 کو جاری کیا گیا۔ فروخت کنندہ کو Advance ادائیگی کی ضمانتیں فراہم کر دی گئیں، جن کو مزید مدت تک علیحدہ ترمیم کے ذریعے بڑھا دیا گیا Sample rent Agreement میں ترمیم اور معاہدہ کو دستخط کرنے کے اختیار کی منظوری 14.02.2008 کو حاصل کی گئی، 14.02.2008 تک مختص جگہ نشاط آباد فیصل آباد درج کیا گیا تھا۔ جب کہ 14.02.2008 کو پہلی مرتبہ Sample rent agreement

اور معاہدہ کو دستخط کرنے کے اختیار کے بارے میں منظوری کے بعد سمندری روڈ فیصل آباد، درج کیا گیا، ADB آڈٹ رپورٹ کو زیر بحث لاتے ہوئے یہ منصوبہ کا کابینہ سے منظور ہوا تھا۔

(4) KARKEY KARADENIZ ELEKTRIK

48۔ کراچی کے نزدیک 200 MW مجموعی پیداوار کے کرائے کے بجلی گھر لگانے کے لیے PPIB کے جاری شدہ ICB لائحہ عمل کے مطابق 17.05.2008 کو اشتہار جاری کیا گیا۔ دو بولی دہندگان جن کے نام

Walters Power International اور Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S ہیں RFP کی شرائط پر پورے اترے۔ محصولات (Tariff) کا تعین 21.10.2008 کو ہوا۔ RSC مورخہ 05.12.2008 کو دستخط ہوا اور US\$ 79.05 Million کی قبل از وقت ادائیگی 12.05.2009 کو کی گئی اصلی COD کی تاریخ 14.08.2009 مقرر کی گئی جو پہلے 08.12.2009 اور پھر 07.04.2010 بدل دی گئی مگر چونکہ RSC موثر نہیں ہوا تھا اس لیے کسی بھی پارٹی پر حقوق و فرائض عائد نہیں ہوتے تھے۔ پانچ سال کی مدت کے لیے RSC ترمیم شدہ 23.04.2010 کو دستخط کیا گیا تھا۔

49۔ PPIB کی طرف سے طلبی بولی دہندگان بذریعہ اشتہارات کے مطابق بولی دہندگان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کرائے کے اخراجات اور Fuel cost Component انرجی کی حوالگی کے وقت ایندھن کی قیمت کے مطابق درج کریں۔ حوالے کے طور پر اشتہار مورخہ 20.05.2010 جس کے تحت Karkey Karadeniz کو معاہدہ تفویض کیا گیا اس کا متعلقہ حصہ ہو، نیچے درج کیا گیا ہے۔

"Venture into Secure, Profitable & Promising Power Sector of Pakistan
INVITATION FOR BIDS

1200 MW Fast Track Private Power Projects

"Package B:

Rental Power Project(s) of 200 MW cumulative capacity
near Karachi.

Capacity:

Rental power project(s) including barge-mounted plants of 200 MW
cumulative power generation capacity can be offered by the bidder(s).
One or more project proposals/bids will be considered, until the limit of
200 MW is attained.

Fuel/Type:

The bidders may offer projects of any multiple fuel (Residual Fuel Oil/Gas/Liquified Natural Gas/Liquified Petroleum Gas), technology and type.

Near Karachi Site:

Project commissioning:

Project(s) are required to be operational within six (06) months from issuance of Letter of Award (LOA).

Term of Project(s):

The term of the project(s) would be 3-5 years.

Project Agreement:

The project agreement/contract for these projects would be in accordance with those earlier executed by PEPCO for Rental Projects.

Evaluation Criteria:

For evaluation of bids and award under this package, similar approach as that for Package-A would be followed, until cumulative capacity of 200 MW is reached.

Bidding Process Roadmap:

"The interested party/parties will be registered with PPIB after paying US\$ 100 (or Pak Rs. 7000) for each Package and purchase Request for Proposal (RFP) after making a non-refundable payment of US\$ 2,000 (Pak Rs.140,000) for each Project. The registration process and sale of RFP will be completed from 20th May to 19th June 2008.

"The interested party/parties will submit complete bid in accordance with the RFP along with a refundable Bid Bond @ US\$ 1,000 per megawatt (MW) of proposed Gross (ISO) Capacity of the Project and

non-refundable bid evaluation fee of US\$ 20,000.

"Payments to be made through Demand Draft/Pay Order drawn in favour of PPIB, payable at a bank branch in Islamabad Pakistan or through wire transfer.

"PPIB reserves the right to reject any or all bids without assigning any reason thereof."

بولی دہندگان نے کرایہ کے اخراجات اور Fuel cost component کے بارے میں اپنی بولیاں فارمز XII/XIII پر دیے گئے حصوں کو اس سلسلے میں M/s Karkey کی طرف سے فارمز XII & XIII پر دیے گئے حصوں کو نیچے ہوہو درج کیا گیا ہے:-

"ANNEX - B

Attachment 12 to the Bid Letter

Proforma XII

Bidder's Offered Reference Tariff Table

Rental Power Project

Reference Tariff Table for Ranking Purpose

Fuel Year

Rental Rate (¢ per kWh) x 1.2

Total (¢ per kWh)

(¢ per kWh)

18,6288	6,3500	10,2323 x 1.2	1.
18,6288	6,3500	10,2323 x 1.2	2.
18,6288	6,3500	10,2323 x 1.2	3.
18,6288	6,3500	10,2323 x 1.2	4.
18,6288	6,3500	10,2323 x 1.2	5.

Note:

1.The calculation of Fuel Cost Component and Rental Rate will be

made according to the Proforma XIII

2.For conversion of Fuel Cost Component from Pak Rs. To US Cents, the conversion rate of 1 US\$ = 62 Pak Rs. Shall be used."

"Attachment 13 to the Bid Letter

Proforma XIII

Pricing - Lump Sum Rental Charges, Rental Rate and Reference Fuel Cost Component

a)Pricing - Lump Sum Rental Charges for 60 Months Rental Term.

Year	Fuel (per kWh) x 1.2	Rental Rate (per KWh)	Total (per kWh)
1.	10,2323 x 1.2	6,3500	18,6288
2.	10,2323 x 1.2	6,3500	18,6288
3.	10,2323 x 1.2	6,3500	18,6288
4.	10,2323 x 1.2	6,3500	18,6288
5.	10,2323 x 1.2	6,3500	18,6288

نوٹ:

1- Fuel Cost Component اور Rental Rate کا حساب پرو فارما XIII کے تحت ہوگا۔

2- Fuel Cost Component کو امریکی سینٹ میں بدلنے کیلئے، ایک ڈالر کا ریٹ پاکستانی 62 روپے تک ہوگا۔

"Attachment 13 to the Bid Letter

Proforma XIII

قیمت کی تعیناتی۔ یکمشت کرایہ جاتی اخراجات۔ شرح کرایہ اور Reference Fuel Cost Component

(a) یکمشت کرائے کی قیمت برائے 60 ماہ ریٹیل ٹرم۔

Description	Duration (Months)	Lump Sum Rental Charges (US\$)
<i>Rental Services of the Equipment including but not limited to SELLERS'S responsibilities mentioned in the Rental Services Contract: Transport to/from Company Site Mobilization and de-mobilization Installation and commissioning Operation and maintenance.</i>	<i>60 Months (as per applicable Rental Term)</i>	<i>\$ 599.575.966,20 (US Dollars Five Hundred Ninety-nine Million Five Hundred Seventy Five Thousand Nine Hundred Sixty-six and twenty cents only)</i>

b) Rental Rate

The Rental Rate 6,3500 US Cents/kWh based on the Lump Sum Rental Charges given in the Table above is calculated using the following formula:

Rental Rate (Cents/kWh) =

Lump Sum Rental Charges in US Dollars x 100

Net Capacity in MW x 1000 x Rental Term in years x number of hours in year x Guaranteed Availability

Where:

Net Capacity of Rental Plant: 231.8 MW (net) at Mean Site Conditions

Guaranteed Available of Equipment: 93%

No. of Hours in a year: 8760"

50۔ توانائی Per kwh کی ترسیل کی قیمت ریفرنس value پر منحصر ہے۔ یہاں یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ خریدار ہمیشہ ایسا پلانٹ حاصل کرنا چاہتا ہے جو زیادہ بجلی پیدا کر سکے۔ ظاہری طور پر یہاں قیمت کا انحصار خیالی طور پر لگایا گیا ہے کیونکہ بولی کے کاغذات جمع کرواتے وقت کوئی منصوبہ موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بولی دینے والوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہ تھا۔ کیونکہ مقابلہ تب ہی ممکن ہے جب خریدار ایک متعین قیمت لگائے اور پلانٹ کی بناوٹ، ماڈل اور اس کی زندگی کے

بارے میں بتائے۔ ان حالات میں، NEPRA نے خط مورخہ 13/04/2009 کے ذریعے جو کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے مطلع کیا کہ ایسے تمام پلانٹس جو کہ 10 سالوں سے زیادہ پرانے ہیں یا 60,000 آپریٹنگ گھنٹے مکمل کر چکے ہیں قابل قبول نہیں ہوں گے۔

5- خلیج Eminabad، گوجرانوالہ اور Independent Power (pvt.) LTD گوجرہ فیصل آباد

51- پاکستان میں کسی بھی جگہ 100 MW IPP یا 50 MW RPP سے زیادہ لگانے کیلئے PPIB نے ایک اشتہار مورخہ 26/09/2008 جاری کیا۔ اس میں کسی جگہ پر بھی متعین شرائط جیسا کہ قابلیت، ایندھن کی قسم، پلانٹ کی ٹیکنالوجی وغیرہ کا ذکر نہیں تھا۔ اس اشتہار کے جواب میں درج ذیل کمپنیوں نے بولیاں دیں:

(a) Alstom Power Rentals for 200 MW project near 220 KV

Ludewala - Sargodha Grid Station

(b) Gulf Rental Power for 80.5 MW project adjacent to 132 Kv

Eminabad - Gujranwala Grid Station

(c) Independent Power Pvt. Ltd. for 220.97 MW project near 132 KV

Gojra - Faisalabad Grid Station

PPIB نے اپنی میٹنگ جو کہ مورخہ 20-12-2008 کو ہوئی خلیج کو Letters of Award (LOA) دیا۔ NEPRA نے خلیج کا ٹیئر مورخہ 13/04/2009 کو منظور کیا۔ پیشگی ادائیگی ضمانت فروخت کرنے والے کو دی گئی اور پیشگی ادائیگی مورخہ 19/09/2009 کو کی گئی۔ اصل Commercial Operation Date (COD) مورخہ 31-12-2009 کو تھی جو کہ دوبارہ غور کے بعد 29-04-2010 کو رکھی گئی اور اسی دن منصوبہ شروع کرنے کا کہا گیا۔

52- منسٹری برائے پانی اور بجلی نے ایک خط مورخہ 24-01-2009 کے تحت ایک سمری برائے خلیج، ICB کے ذریعے Fast Track Rental Power Project کے تحت بھیجی۔ نیپرا نے اس کا جواب بذریعہ خط مورخہ 18-02-2009 دیا۔ اس کے متعلقہ پیرا ہے درج ذیل ہیں:

”(iii) بہر حال، یہ محسوس کیا گیا ہے کہ IPPs کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ دے ملنے کی وجہ سے، PPIB اور

زیادہ کرائے کے بجلی گھروں کو قبول کر رہی ہے، جن کی خاصی کم پیداواری صلاحیتیں ہیں۔ چنانچہ NEPRA نے

سفارشات دیں کہ:

(a) ایسے تمام بجلی کے کرائے گھر جو کہ خام تیل کے ذریعے کم بجلی کی پیداوار دیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ موجودہ اجازت محدود وقت کیلئے ہونی چاہئے اور سسٹم میں مزید اجازت analysis of life-cycle investment the projects کے ذریعے ہونی چاہئے۔

(b) RFP کو مستقبل میں بڑھانے اور IPPs کو ICB کے ذریعے شامل کرنے کیلئے ریگولیٹر کو ساتھ رکھنا چاہئے۔

(c) بولیوں کو جانچنے کے دوران NEPRA کا پہلے سے طے شدہ ٹیرف بنانے کا طریقہ ریفرنس کے طور پر دیکھنا چاہئے۔

53- PPIB نے بذریعہ خط مورخہ 24-01-2009 مندرجہ بالا RPPs کو مستحق بولی دہندگان قرار دیا جو کہ ICB کے ذریعے پہنچے اور یہ کہا کہ وہ NEPRA سے رابطہ کریں تاکہ منظور شدہ ٹیرف تسلیم کیا جائے۔ وزارت برائے پانی اور بجلی نے بذریعہ خط مورخہ 20-02-2009 کو NEPRA سے کہا کہ وہ منظور شدہ ٹیرف منظور کرے۔ اتھارٹی نے یہ محسوس کیا کہ:

(i) ملک میں بجلی کی شدید کمی ہے اور Fast Track Projects کو منظور کیا جانا چاہئے اور وزارت برائے پانی اور بجلی کی کوششوں کی حمایت کی۔

(ii) IPPs کی طرف سے بولیوں کے عمل میں مناسب جواب نہ ملنے کی وجہ سے PPIB کو مزید کرائے کے بجلی گھروں کو منظور کرنا پڑا جن کی کارکردگی خاص نہ تھی۔

(iii) GOP کی طرف سے Rental Tariff کو منظور کرنا لیکن موجود کیس میں انکار، بجلی کی زیادتی میں تاخیر کا سبب ہے اور نجی سرمایہ داروں کے لئے حوصلہ شکنی کا موجب ہے۔

ان کرائے کے گھروں کی منظوری دیتے ہوئے NEPRA نے مورخہ 13-04-2009 کو یہ کہا کہ اگرچہ NEPRA ان ٹیرف کو جو کہ بولی کے مقابلے میں آئے ہیں نظر ثانی نہیں کر سکتی، لیکن اتھارٹی کو مزید Section 31(2)(a),(c)&(d) of the NEPRA Act کا جائزہ لے جو کہ NEPRA سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ

Consumers کو اجارہ داری کی قیمتوں سے بچائے، اور لائسنسوں کے معاملات میں بہتری لائے اور اپنی سروس بہتر بنائے اور Electric Power Industry میں معاشی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کرے۔ چنانچہ موجودہ ٹیرف کو منظور کرتے ہوئے NEPRA نے بذریعہ خط مؤرخہ 13-04-2009 کو سفارشات دیں کہ مستقبل میں:

- (i) کرائے کے بجلی گھر جو کہ خام تیل پر کم پیداوار دیتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ یہ ایندھن کی قیمت کی وجہ سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ٹیرف میں بہت اہم ہے۔
 - (ii) ICB کو شروع کرنے سے پہلے، RFP کو NEPRA سے منظور کرایا جائے۔
 - (iii) بولیوں کی جانچ پڑتال کے دوران NEPRA کا پہلے سے منظور کیا گیا ٹیرف سامنے رکھا جائے۔
 - (iv) ایسے کرائے کے بجلی گھر جو کہ 10 سال سے پرانے ہیں یا 60,000 آپریٹنگ آورز پورے کر چکے ہیں کو منظور نہ کیا جائے۔
- GENCO کے مطابق، RSC، IPL کے ساتھ منظور نہ کی گئی اور کیبنٹ کے فیصلے مؤرخہ 27-01-2010 کے تحت یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا۔

54۔ مندرجہ بالا حقائق کے مطالعہ سے یہ واضح ہے کہ کنٹریکٹ دینے میں مندرجہ ذیل سنگین بے قاعدگیاں کی گئیں:

- (i) اشتہار میں صلاحیت، ایندھن کی قسم، پلانٹ کی ٹیکنالوجی، جگہ / سائٹ وغیرہ کے متعلق کوئی مخصوص شرائط مہیا نہیں کی گئیں۔ بولی دہندہ نے پیکو کے تعاون سے جگہ / سائٹ کو حتمی شکل دینی تھی، یہ منصوبہ کو خط کے اجراء سے 6 سے 8 ماہ میں مکمل کرنا تھا۔
- (ii) اہلیت کا معیار، جیسا کہ PRPCO کے اشتہارات میں فراہم کیا جاتا ہے جیسے 3 ماہ کا اس طرح کا تجربہ اور 30 ملین امریکی ڈالر کی مالیت سے کم نہ ہو (پچھلے 3 سالوں سے) مہیا نہ کیا گیا۔
- (iii) فروخت کنندہ معاہدے کی یکمشت قیمت کا 7% پیشگی لینے کا اہل تھا۔ تاہم ایک بڑی تبدیلی کی گئی اور اضافی 7% گلف ریٹل پاؤور کو پیشگی میں دے دیا گیا۔
- (iv) مذکورہ بالا شق 4.5(a) کے مطابق، فروخت کنندہ بینک کی ضمانت فراہم کرنے پر جو کہ تجارتی ہدف کی تکمیل کے بعد 30 دنوں کے لئے لاگو ہے، ریٹل کی خدمات کے معاہدے کیلئے کم سے کم یکمشت کا 70% پیشگی لینے کا اہل تھا۔ صرف 30 دنوں کیلئے بینک ضمانت کی شرط پورے زر لگان کی مدت کیلئے نامعقول ہے کیونکہ فروخت کنندہ سے کوتاہی کی صورت میں خریدار اس مالیت کے

7% حاصل کر سکتا تھا جو فروخت کنندہ نے بینک کی گارنٹی کے طور پر جمع کرائی ہے۔ حدف کی تکمیل کے 30 دن گزرنے کے بعد خریدار کچھ رقم وصول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کیلئے بینک ضمانت نہ تھی۔

(v) مذکورہ بالا شق 4.5 کی جزو (C) کے مطابق خریدار پابند تھا کہ وہ فروخت کنندہ کو 36 ماہانہ زر لگان کی خدمات کی فیس کی ادائیگی کے برابر رقم کا ناقابل منسوخ وصولی کا خط فراہم کرے تاہم ترمیم نمبر 2 مورخہ 24-11-2009 کے ذریعے فروخت کنندہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاے کیلئے SBLC کو حکومت پاکستان کی ضمانت سے تبدیل کر دیا گیا۔

(vi) نرخ کا تعین مورخہ 13-04-2009 کو ہوا اور 7% پیشگی ادائیگی 11.9 ملین امریکی ڈالر مورخہ 19-02-2009 کو ہوئی تھی جو COD سے پہلے کی گئی۔

(vii) اصل کمرشل آپریشن کی تاریخ مورخہ 31-12-2009 تھی لیکن COD وہ حاصل نہ کر سکے جبکہ یہ مورخہ 29-04-2009 کو دوبارہ نظر ثانی ہوا۔ جب COD یہ حاصل کر سکے۔

(viii) منصوبہ RFO پر جاری ہونا تھا اور NEPRA نے ہدایت کی کہ فرنس آئل پرائیویٹ پاور پراجیکٹس کی تنصیب جو کہ بہت کم تھرمل صلاحیت کی حامل ہوگی کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہئے۔

(ix) رینٹل ٹیرف NEPRA کی جانب سے اس بنیاد پر منظور ہوا تھا کیونکہ نرخ/ٹیرف پہلے ہی منظور کر لیا گیا تھا۔ اور منظوری سے انکار کی صورت میں اضافی بجلی کی مزید تاخیر کی صورت میں آئے گا اور نجی سرمایہ کاروں کو منفی اشارہ دے گا۔

6۔ ریشمارائے ونڈروڈ لاہور

55۔ درج بالا 50 MW لاگت کا رینٹل پاور پراجیکٹ کی کسی جگہ تنصیب کیلئے PEPCO کے ساتھ تعاون کے ذریعے حتمی کیا جائے۔ PPIB کی جانب سے ICB کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتہار مورخہ 23-12-2008 کو جاری کیا گیا۔ 10 بولی دہندہ نے بولی میں حصہ لیا۔ جن میں سے 8 کے لئے ایویلیویشن کمیٹی کی جانب سے سفارش کی گئی۔ کمیٹی نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہاں ٹیرف/نرخ کی کمی کیلئے خلاء موجود تھا۔ اس لئے پیش کئے گئے ٹیرف/نرخ پر بولی دہندگان کے گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ ریشما پاور کی بولی مورخہ 14-04-2009 کو منظور ہوئی۔ نرخ کا تعین مورخہ 29-05-2009 کو ہوا۔ RSC نے مورخہ 06-09-2009 کو دستخط کئے 55.27 ملین امریکی ڈالر کی پیشگی ادائیگی مورخہ 03-10-2009 کو ہوئی۔ COD مورخہ 31-12-2009 کو مقرر ہوا۔ جو کہ وصول نہ ہو سکا اس لئے پیشگی ادائیگی واپس ہو گئی۔ تاہم منصوبے نے جزوی COD وصولی کے بعد NEPRA سے اجازت حاصل کی لیکن متفقہ معاہدے کی شرائط کے خلاف تھی۔

RPPs کا دورانیہ / زندگی:

56۔ بد قسمتی سے NEPRA کی طرف سے پاور پلانٹ کے دورانیہ کے ضمن میں ہدایات / شرائط پر سختی سے عملدرآمد نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر مشینری کی تنصیب نوڈیرو پر کی جائے۔ جسے گڈو سے ہٹانے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ طے شدہ تھا کہ یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ 10 سال سے زائد پرانی ہے اسی طرح NEPRA نے ضروری اجازت دینے سے انکار کیا۔ بالکل اسی طرح کر کے پاور پلانٹ کے ضمن میں مسٹر محمد اکرم شیخ Sr. ASC نے اندازہ لگایا کہ پلانٹ مشینری میں سے 60 فی صد مشینری بالکل نئی ہے۔ جبکہ 40 فیصد مشینری صرف 3 سال پرانی تھی۔ مزید برآں یہ کہ دلائل کے درمیان یہ نقطہ سامنے آیا کہ یہ مشینری 25 سال پرانی تھی۔ جبکہ مخدوم سید فیصل صالح حیات کی جانب سے یہ نقطہ عذر پیش کیا، جو درست ہے کہ تکنیکی قابلیت جو کہ درآمد شدہ پلانٹس کی خاصیت، معیار، کارکردگی اور مجموعی کارکردگی کا جائزہ / تعین کرے جو کہ عالمی معیار کے مطابق ہو۔

Unit Cost PE KWH

57۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ RPPs جو کہ RFO (Residual Fuel Oil) اور Gas کی بنیاد پر ہیں۔ جہاں تک RFO کا تعلق ہے اس کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور بولی دہندگان کو یہ اجازت تھی کہ وہ PFO کیلئے ایندھن کی قیمت جو کہ Rs. 26,000 فی میٹرک ٹن جو کہ کراچی کے باہر اور ملکی ذرائع آمدورفت کی قیمت کے بغیر ہو، یہ کہ بولی دہندگان کو ملک میں ٹرانسپورٹ کے اخراجات کے بارے میں کام کرنا چاہئے۔ اور بولی میں اس عنصر کی ایندھن کی قیمت پر حصہ لیں گے اور جگہ پر پہنچائیں گے۔ ایندھن کی قیمت Rs. 26,000 بمعہ (اندرونی نقل و حمل کے اخراجات) ہوگی۔ جبکہ اسی طرح ایندھن کی ایڈجسٹمنٹ معاہدے کے مطابق ہوگی۔ اور تاہم اس کی وجہ سے پاور پلانٹ جو کہ RFO کی بنیاد ہوں گے۔ زیادہ قیمت پر بجلی پیدا کریں گے۔ مقدمے کے اس امر کا جائزہ لینے کیلئے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مقدمے کی سماعت کے دوران موصول علیہان کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اس مقررہ وقت پر RPPs کو چلائے جانے کے ضمن میں تفصیل پیش کریں تاکہ یونٹ کاسٹ فی KWH کا تعین ہو سکے۔ اس کے مطابق ہمارے دیکھنے کیلئے ایک نقشہ ریکارڈ میں رکھا گیا۔ جو کہ فی یونٹ کاسٹ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ حکومت کی طرف سے گل ف، کر کے، رشتا اور واٹر پاور (نوڈیرو-1) کے ضمن میں وصول کی گئی، ہر ایک پاور یونٹ کی نقل درج ذیل ہے:

		Gulf Rental Power					Karkey Karadeniz			
		1					2			
i	Contracted Capacity-MW	62					231.8			
ii	Contracted Availability-MW	92%					93%			
iii	Commercial Operation Date-COD	26.04.2010					13.4.2011			
iv	Guaranteed Net Electric Output-kWh, per Month of 30 Days	40,176,000					155,213,280			
v	Daily guaranteed Net Elect Output	1339,200					5,173,776			
vi	Total Rent for 5 Years-USD	85,000,000					564,640,043			
vii	Monthly Rent-USD	1,415,667					9,410,667			
vii	Daily Rent-USD (30.42 Days in Month	46,570					309,358			
ix	Cents-Per kWh	3.4778 Rs-3.03					5.98 Rs-5.20			
x	RFO Price-Rs Per Kg (dated 11.10.11 applicable to nearest IPP and Genco) including transportation cost of each	68.00					61.66			
xi	xi RFO Consumption-per Kwh-grams	234.99					244.00			
Days	Date	kWh	Rent-kWh	Fuel-kWh	Unit Cost-kWh	kWh	Rent-kWh	Fuel-kWh	Unit Cost-kWh	
1	26.10.11	1,245,466	3.253	15.98	19.23	2,762,600	9.74	15.05	24.79	
2	25.10.11	1,246,261	2.251	15.98	19.23	3,035,900	8.87	15.05	23.91	
3	24.10.11	1,248,457	3.245	15.98	19.22	3625,000	7.42	15.05	22.47	
4	23.10.11	1,105,938	3.664	15.98	19.64	3,682,500	7.31	15.05	22.35	
5	22.10.11	1,096,070	3.696	15.98	19.68	3,398,800	7.92	15.05	22.96	
6	21.10.11	1,197,786	3.383	15.98	19.36	2,102,400	12.80	15.05	27.85	
7	20.10.11	1,229,730	3.295	15.98	19.27	1,698,600	15.84	15.05	30.89	
8	19.10.11	1,1150,542	3.521	15.98	19.50	1,62,000	16.54	15.05	31.59	
9	18.10.11	1,245,197	3.254	15.98	19.23	932,300	28.87	15.05	43.91	
10	17.10.11	1,219,752	3.322	15.98	19.30	897,200	30.00	15.05	45.04	
11	16.10.11	1,230,098	3.294	15.98	19.27	850,100	31.66	15.05	46.71	
12	15.10.11	1,126,913	3.595	15.98	19.57	785,500	34.26	15.05	49.31	
13	14.10.11	1,222,272	3.315	15.98	19.29	822,600	32.72	15.05	47.76	
14	13.10.11	1,262,320	3.210	15.98	19.19	864,600	31.13	15.05	46.17	
15	12.10.11	1,201,690	3.372	15.98	19.35	911,500	29.53	15.05	44.57	
16	11.10.11	1,198,484	3.381	15.98	19.36	876,500	30.71	15.05	45.75	
17	10.10.11	1,101,726	3.678	15.98	19.66	849,100	31.70	15.05	46.74	
18	09.10.11	1,218,411	3.325	15.98	19.30	832,900	32.31	15.05	47.36	
19	08.10.11	1,291,849	3.136	15.98	19.18	846,000	31.81	15.05	46.86	
20	07.10.11	1,476,273	2.744	15.98	18.72	885,900	30.38	15.05	45.43	
21	06.10.11	1,479,693	2.738	15.98	18.72	2,454,000	10.97	15.05	26.01	

22	05.10.11	1,476,375	2.744	15.98	18.72	919,100	29.28	15.05	44.33
23	04.10.11	1,471,224	2.754	15.98	18.73	1,722,400	15.63	15.05	30.67
24	03.10.11	1,393,148	2.908	15.98	18.89	1,207,700	22.29	15.05	37.33
25	02.10.11	1,372,433	2.952	15.98	18.93	1,109,700	24.25	15.05	29.30
26	01.10.11	1,387,320	2.920	15.98	18.90	787,700	34.17	15.05	49.21
27	30.09.11	1,410,694	2.872	15.98	18.85	714,300	37.68	15.05	52.72
28	29.09.11	1,174,616	3.449	15.98	19.43	839,600	32.06	15.05	47.10
29	28.09.11	1,265,478	3.202	15.98	19.18	723,500	37.20	15.05	52.24
30	27.09.11	1,241,496	3.263	15.98	19.24	769,500	34.98	15.05	50.02
		37,987,712				43,534,500			
Average- MW Produced Average-MW Required		52.76				60.45			
		52.76				215.57			
31	26.09.11	1,410,222	2.873	15.98	18.85	793,700	33.91	15.05	48.95
32	25.09.11	1,473,520	2.750	15.98	18.73	991,300	27.15	15.05	42.20
33	24.09.11	1,452,493	2.789	15.98	18.77	970,900	27.72	15.05	42.77
34	23.09.11	1,466,412	2.763	15.98	18.74	1,219,000	22.08	15.05	37.12
35	22.09.11	1,220,807	3.3188	15.98	19.30	918,600	29.30	15.05	44.34
36	21.09.11	1,278,875	3.168	15.98	19.15	907,900	29.64	15.05	44.69
37	20.09.11	1,270,950	3.188	15.98	19.17	1,244,100	21.63	15.05	36.68
38	19.09.11	1,263,907	3.206	15.98	19.18	1,153,200	23.34	15.05	38.38
39	18.09.11	1,332,039	3.042	15.98	19.02	1,328,200	20.26	15.05	35.31
40	17.09.11	1,266,455	3.199	15.98	19.18	1,354,700	19.87	15.05	34.91
41	16.09.11	1,131,801	3.580	15.98	19.56	1,290,600	20.85	15.05	35.90
42	15.09.11	1,210,123	3.348	15.98	19.33	1,031,300	26.10	15.05	41.14
43	14.09.11	1,293,702	3.132	15.98	19.11	1,020,600	26.37	15.05	41.42
44	13.09.11	1,285,529	3.152	15.98	19.13	1,232,400	21.84	15.05	36.88
45	12.09.11	1,455,252	2.784	15.98	18.76	1,236,500	21.77	15.05	36.81
46	11.09.11	1,502,209	2.697	15.98	18.68	1,561,000	17.24	15.05	32.29
47	10.09.11	1,468,461	2.759	15.98	18.74	1,282,300	20.99	15.05	36.03
48	09.09.11	1,467,458	2.761	15.98	18.74	1,300,000	20.70	15.05	35.75
49	08.09.11	1,412,664	2.868	15.98	18.85	1,183,400	22.74	15.05	37.79
50	07.09.11	1,440,554	2.813	15.98	18.79	1,065,900	25.25	15.05	40.30
51	06.09.11	1,462,116	2.771	15.98	18.75	921,200	29.22	15.05	44.26
52	05.09.11	1,418,116	2.857	15.98	18.84	856,400	31.43	15.05	46.47
53	04.09.11	1,421,350	2.851	15.98	18.83	813,000	33.10	15.05	48.15
54	03.09.11	1,146,095	3.535	15.98	19.51	843,200	31.92	15.05	46.96
55	02.09.11	1,318,673	3.072	15.98	19.05	861,200	31.29	15.05	46.33
56	01.09.11	1,313,364	3.085	15.98	19.06	813,900	33.07	15.05	48.11
57	31.08.11	1,400,965	2.892	15.98	18.87	844,100	31.89	15.05	46.93
58	30.08.11	1,418,241	2.857	15.98	18.84	1329,800	20.24	15.05	35.28
59	29.08.11	1,375,102	2.946	15.98	18.93	1,684,800	15.97	15.05	31.02
60	26.09.11	1,457,481	2.780	15.98	18.76	2,113,000	12.74	15.05	27.78
		40,834,936				34,165,200			
Average- MW Produced Average-MW Required		56.71				47.45			
		55.80				215.57			
Assumption									
1-	Exchange Rate	1USD=87							
2-	Average Days in a Month for the calculation of Rent in Cents	30.42 Days							
		Reshma Power			Water Power				

		3				Naudero-I			
						4			
i. Contracted Capacity-MW		201.3				51			
ii. Contracted Availability-MW		90%				92%			
iii. Commercial Operation Date-COD						14.7.2011			
iv. Guaranteed Net Electric Output-kWh, Per Month of 30 Days		130442400				33782400			
v. Daily Guaranteed Net Elect Output		4348080				1126080			
vi. Total Rent for 5 Years-USD		394778489				80420000 NEPRA approved			
vii. Monthly Rent-USD		6579641				1340333			
viii. Daily Rent-USD (30.42 Days in Month)		216293				44061			
ix. Cents-Per kWh		4.975 Rs-4.32				3.91 Rs-3.40 Vs RSA ~ 4.46/Rs-3.88			
x. RFO Price-Rs Per Kg (Dated 11.10.11 applicable to nearest IPP and Genco) including transportation cost of each		65.86				447 Gas-SPS Faisalabad			
xi. RFO Consumption-per kWh-grams		238.53				9949 BTU/kWh-Heat Rate			
Days	Date	kWh	Rs. Rent- kWh	Rs. Fuel- kWh	Rs. Unit Cost- kWh	kWh	Rs. Rent- kWh	Rs. Fuel- kWh	Rs. Unit Cost- kWh
1	26.10.11	1319664	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
2	25.10.11	501712	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
3	24.10.11	184657	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
4	23.10.11	478675	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
5	22.10.11	483842	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
6	21.10.11	414615	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
7	20.10.11	524012	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
8	19.10.11	608000	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
9	18.10.11	693000	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
10	17.10.11	618280	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
11	16.10.11	631310	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
12	15.10.11	852830	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
13	14.10.11	722340	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
14	13.10.11	677043	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305

15	12.10.11	780632	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
16	11.10.11	1032500	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
17	10.10.11	912000	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
18	09.10.11	519000	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
19	08.10.11	71000	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
20	07.10.11		0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
21	06.10.11	64190	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
22	05.10.11	25415	0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
23	04.10.11		0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
24	03.10.11		0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
25	02.10.11		0	15.71	15.71		3833300	4.45	3833305
26	01.10.11		0	15.71	15.71	357585	10.72	4.45	15.17
27	30.09.11	88000	0	15.71	15.71	500451	7.66	4.45	12.11
28	29.09.11		0	15.71	15.71	427360	8.97	4.45	13.42
29	28.09.11	34812	0	15.71	15.71	475348	8.06	4.45	12.51
30	27.09.11		0	15.71	15.71	501588	7.64	4.45	12.09
		12237529				2262332			
Average MW-Produced		17.00				3.14			
Average MW-Required		181.17				47			
			Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
Days	Date	kWh	Rent-kWh	Fuel-kWh	Unit Cost-kWh	kWh	Rent-kWh	Fuel-kWh	Unit Cost-kWh
31	26.09.11		0	15.71	15.71	502584	7.63	4.45	12.07
32	25.09.11		0	15.71	15.71	329600	11.63	4.45	16.08
33	24.09.11		0	15.71	15.71	505900	7.58	4.45	12.02
34	23.09.11		0	15.71	15.71	505940	7.58	4.45	12.02
35	22.09.11		0	15.71	15.71	499614	7.67	4.45	12.12
36	21.09.11		0	15.71	15.71	505968	7.58	4.45	12.02
37	20.09.11		0	15.71	15.71	505604	7.58	4.45	12.03
38	19.09.11		0	15.71	15.71	500992	7.65	4.45	12.10
39	18.09.11	152000	0	15.71	15.71	500116	7.57	4.45	12.02
40	17.09.11		0	15.71	15.71	259308	14.78	4.45	12.23
41	16.09.11		0	15.71	15.71	506320	7.57	4.45	12.02
42	15.09.11	34000	0	15.71	15.71	382276	10.03	4.45	14.47
43	14.09.11		0	15.71	15.71	443744	8.64	4.45	13.09
44	13.09.11		0	15.71	15.71	506260	7.57	4.45	12.02
45	12.09.11		0	15.71	15.71	482388	7.95	4.45	12.39
46	11.09.11		0	15.71	15.71	484192	7.92	4.45	12.36
47	10.09.11		0	15.71	15.71	502372	7.63	4.45	12.08
48	09.09.11		0	15.71	15.71	323168	11.86	4.45	16.31
49	08.09.11		0	15.71	15.71	506080	7.57	4.45	12.02
50	07.09.11		0	15.71	15.71	506204	7.57	4.45	12.02
51	06.09.11		0	15.71	15.71	506094	7.57	4.45	12.02
52	05.09.11		0	15.71	15.71	412550	9.29	4.45	13.74
53	04.09.11		0	15.71	15.71	498544	7.69	4.45	12.14
54	03.09.11		0	15.71	15.71	505920	7.58	4.45	12.02
55	02.09.11		0	15.71	15.71	505920	7.58	4.45	12.02
56	01.09.11		0	15.71	15.71	505752	7.58	4.45	12.03

57	31.08.11		0	15.71	15.71	499174	7.68	4.45	12.13
58	30.08.11		0	15.71	15.71	331256	11.57	4.45	16.02
59	29.08.11		0	15.71	15.71		383330 0	4.45	3833305
60	28.08.11		0	15.71	15.71		383330 0	4.45	3833305
		186000				13029 840			
Average MW-Produced		0.25				18			
Average MW-Required		181.17				47			
12423529 Saving				Rs.53.669 M					

درج بالا چارٹ / نقشہ کے ملاحظہ سے جو کہ بجلی کی یونٹ کا سٹ فی kWh جو کہ RPPs سے خریدا، حاصل کی گئی، بہت زیادہ پائی گئی اور درج بالا RPPs سے جو بجلی پیدا ہوئی وہ NTDC کو منتقل کی گئی جو کہ اس کی آگے صارفین کو سپلائی کی ذمہ دار تھی۔ بعد ازاں لاگت میں اضافہ کے ساتھ اور آگے منتقلی اور ڈسپینچ کر کے کی لاگت کے ساتھ۔

58- رشتاں پروجیکٹ کی طرف سے وکیل نے کہا کہ پروجیکٹ دستخط کرنے کے بعد معاملہ کا بینہ کے سامنے زیر غور ہے کہ وہ سپانسرز کو اجازت دیں تاکہ پروجیکٹ کو شروع کیا جاسکے کیونکہ کمپنی نے اب تک اس میں بڑی انوسٹمنٹ کر رکھی ہے اور پلانٹ بغیر کسی ایندھن کی قیمت کے بھی پیدا کر رہا ہے۔

تاہم یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ریئل پاور پروجیکٹ کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے بڑے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ رشتاں پروجیکٹ کے معاملے میں کچھ قانونی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں جس بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ معاہدہ شفاف طریقہ سے ہوا ہے۔

59- جہاں تک کر کے اور رشتاں کی پیداوار کا تعلق ہے یہ PEPCO کے بنائے ہوئے چارٹ سے واضح ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ دونوں پلانٹ حالیہ طور پر 48.33 اور 14.57 میگا واٹ پیداوار دے رہے ہیں۔ بجائے 231 اور 201 میگا واٹ بجلی دینے کے جو کہ معاہدے کے برعکس ہے۔

60- یہ باور کیا جانا ہے کہ اصل میں ریئل ٹیرف NEPRA ہی دیتا ہے لیکن وہ ایکٹ 1997 کی دفعہ 7 کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔

جیسا کہ یہ واضح ہدایات ہیں کہ IPPS کا ٹیرف فکس ہونا چاہیے لیکن دونوں اقسام کے ٹیرف کی زیادہ مقرر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔

RECOVERY FROM SAHUWAL, SIALKOT/SUMMUNDRI ROAD,

FAISLABAD

61۔ یہی نہیں بغیر کسی درخواست کے RPPS بلکہ کچھ اور معاون RPPs نے ایڈوانس رقم بھی لے لی ہے لیکن اس کے باوجود وہ COD کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف مقدمات خاص طور Techno-E Power Shauwal, Sialkot کے حقائق جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختصراً اس موقع پر یہ بیان کرتے ہیں کہ بغیر نئی بولی/ ICB کے طریقے پر Sahuwal, Sialkot-RPP, 150MW جو کہ Techno E Power RPP 250-300MW کو چار سال کے لئے 165 ملین ڈالر اور ایڈوانس کی رقم 11.55 ملین ڈالر پر معاہدہ کیا گیا۔ جب کہ یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ موقع پر کوئی مشینری موجود نہیں تھی۔

تاہم بحوالہ letter No. CEO/MZG/Rental/13481-84 dated 24.12.2010 NEPRA نے NPGCL کو مطلع کیا کہ RSC موثر نہیں تھی، تاہم GENCO کو چاہئے تھا کہ وہ 7 فیصد ایڈوانس رقم جمع کرمانے کہ جو کہ RSC میں بیان کیا گیا ہے وہ وصول کرتی۔ اسی طرح ایک اور RPP جو کہ ICB کے طریقے کے مطابق PEPCO نے Techno E Power سمندری روڈ فیصل آباد کو تین سال کے لئے دیا۔ اور کرایہ کی رقم 135 ملین ڈالر، 14 فیصد کی ایڈوانس ادائیگی جو کہ 18.9 ملین ڈالر پر طے کی گئی جس کا 7 فیصد کی ادائیگی مورخہ 26-02-2008 اور سات فیصد مورخہ 01-04-09 کو دیئے گئے جب کہ Tarrif مورخہ 30-10-2009 کو مقرر کیا گیا اور COD صرف 135 دن کے LOA پر مورخہ 30-10-2009 کو دوبارہ COD کے مطابق کچھ بحال کر دیئے اور مکمل COD مورخہ 30-07-2009 کو ہوا۔ اور صرف 60MW مورخہ 11-06-2010 تک حاصل کی گئی۔ لیکن NEPRA نے اس COD کو مانے سے انکار کر دیا۔ اور مزید یہ بیان کیا جاتا ہے کہ M/s Techno Shomal Sialkot (Power) مشینری برآمد کرنے میں ناکامی پر اس عدالت نے مندرجہ ذیل حکم دیا۔

تاہم Techno Sahuwal جس کا مقدمہ بھی دیگر تین RPPs جیسا ہے لہذا یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایڈوانس رقم بمعہ سود کل تک جمع کروائے ورنہ اس کے خلاف FIA میں کیس درج کیا جائے گا۔ کیونکہ رقم وصول کرنے کے باوجود دو سال تک کوئی کارکردگی نہیں دکھائی گئی اور اس قسم کے طریقے کی اجازت نہیں دی جاسکتی جو قومی مفاد کے خلاف ہو۔ اس مقصد کے لئے کیس کو چودہ جنوری 2011 تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ جب کہ اس پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ تاریخ پر حاضر رہیں۔ منیجر عسکری بنک بلیو ایریا اسلام آباد کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ریکارڈ کے ساتھ اگلی پیشی پر حاضر ہوں۔“

62۔ مورخہ 14-01-2011 کو راجہ انوار الحق ایڈووکیٹ سپریم کورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ایک بیان جمع کروایا کہ 17-01-2011 تک وصول کی گئی ایڈوانس رقم بمعہ سود Techno E Power Showal واپس کر دے گی۔ اگلی تاریخ پر وکیل نے یہ بیان دیا کہ رقم کی ادائیگی پے آرڈر کی صورت میں کی جائے گی جو کہ تکمیلی مراحل میں

ہے اس طرح کیس 18-01-2011 کے لئے ملتوی کر دیا گیا اور اس تاریخ پر راجہ انوار الحق، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ نے دوپے آرڈر نمبرز 171838 مبلغ -/781357,500 اور پے آرڈر نمبر 1701839 مبلغ -/300892500 روپے غلام مصطفیٰ تونی چیف ایگزیکٹو GENCO کے حوالے کیے۔

63۔ بعد میں راجہ انوار الحق نے دو متفرق درخواستیں نمبری 5002/11 اور 4781/11 اسی التجا کے ساتھ داخل کیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔

"Under the circumstances it is most respectfully prayed that this August Court may graciously be pleased to pass appropriate orders based on facts mentioned in the body/grounds of instant petition and Site Status of the plant/machinery submitted by NPGCL and may pass direction to NPGCL/WAPDA to refund the Advance money with markup received 7% Additional amount as per facts beside payment of remained 7% Additional amount as per RSC/Amendment and also to comply with notice of default and to fulfill all terms and conditions of the contract in order to enable that petitioner company to generate and smooth functioning of the plant to produce and supply electricity in Public interest.

Further prayed to Declare that the submitting of false statement contrary to the facts regarding import of machinery and plant in the name of NPGCL and storage at WAPDA warehouse at site, is a case of abuse of official powers and exercise of authority arbitrarily and with ulterior motives and the concerned responsible of NEPRA succeeded in obtaining favorable order from this August Court on 13.01.2011 which caused heavy injury and loses to the Petitioner Company and resulted in heavy Miscarriage of justice and have been prima-facie guilty of abusing of the process of this Court and are liable to be

prosecuted."

64- ہم نے دونوں درخواستوں میں جو عذر RPPs معاہدہ میں بے قاعدگیوں کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم توہین عدالت کا نوٹس نہیں دینا چاہتے۔ اس عدالت کے مختلف تاریخوں پر مختلف حکم سے یہ واضح ہے کہ معاون نے ایڈوانس رقم کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں کی۔ مزید یہ کہ GENCOS اور TECHNO E Power کے مقدمہ سے متاثر ہوئے بغیر یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی تب شروع کی جائے گی جب کسی حکم کی تعمیل نہیں ہوگی یا عدالت کو کمتر اور اس کی تضحیک وغیرہ کی جائے۔ چونکہ اس قسم کے اعتراضات کی غیر موجودگی میں ہم ان درخواستوں کو خارج کرتے ہیں۔

65- اس حوالے سے Techno E Power نے ایک اور متفرق درخواست دی جو یہ اشارہ دیتی ہے کہ عدالت عالیہ میں اس حوالے سے رٹ پٹیشن سماعت کے انتظار میں ہے۔ اس پروجیکٹ میں معاہدہ کے حوالے سے جو غیر قانونی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں ان کو دیکھا گیا اور ہماری یہ رائے ہے کہ یہ معاہدہ شفاف طریقے سے نہیں ہوا۔ لہذا درخواست دہندہ کے حق میں کوئی حکم نہیں دیا جاسکتا۔

RECOVERY FROM M/S YOUNG GEN

66- خواجہ احمد طارق رحیم بیان کرتے ہیں کہ GUDDU اور Naudero-II سے ایڈوانس رقم کی واپسی اور Ms. Young Gen سے پیکو نے 1.26 بلین ڈالر کی رقم COD کو مقررہ مدت میں مکمل نہ کرنے کی صورت میں حاصل کی گئی۔

منصوبے کے قابل عمل ہونے کا مطالعہ:

67- ریٹیل پاور پروجیکٹس کے تصور کو سامنے لانے کی وجہ ان حقائق سے عیاں ہے کہ جب 2006ء میں اس وقت کی حکومت نے اس منصوبے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا تو کوئی ایسا مطالعہ نہ کیا گیا کہ کیا یہ منصوبہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں حالانکہ ایسا مطالعہ لازمی تھا کیونکہ یہ متعلقہ ماہرین کی آراء پر مبنی ہوتا ہے کہ کیا اس منصوبہ پر عمل درآمد مفید بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ منصوبے کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے کے مطالعہ کی بنیاد اس گہری تحقیق پر ہوتی ہے کہ اس منصوبے کے کیا مضمرات ہوں گے یعنی اس منصوبہ پر کتنی لاگت آئے گی۔ اس کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے۔ کیا یہ مستقبل میں چل سکے گا۔ عمل درآمد کے دوران کیا مسائل درپیش ہوں گے اور یہ کہ بجلی کی مبینہ کمی کی صورتحال میں اس منصوبے کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوں گے۔ 1994ء سے 2002ء کے سالوں میں حکومت نے توانائی کے منصوبے بنائے تھے جن کی بنیاد پر IPPS یعنی بجلی کی پیداوار کے نجی اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس لئے اگر اس بار حکومت نے بجلی کی پیداوار کے ماہرین سے ریٹیل پاور پروجیکٹس کے منصوبے کو متعارف کرانے کے فوائد اور نقصانات کا تجزیہ کروایا ہوتا تو اس سے ریٹیل پاور پروجیکٹس کے منصوبے پر انتہائی شفاف طریقے پر عمل درآمد ممکن ہو سکتا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سابقہ دور حکومت میں

واپڈا کے مشورہ سے شرق پور اور بھکی میں رینٹل پاور پراجیکٹس شروع کیے گئے تھے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اخبارات میں ٹینڈرنوٹسز دیئے گئے تھے لیکن نہ ہی کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہی ٹینڈرنوٹسز کی کاپیاں ریکارڈ پر لائی گئی ہیں۔ مزید برآں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رینٹل پاور پراجیکٹس شروع کرنے کے فیصلہ کی بنیاد ECC کی 16 اگست 2006ء کی سفارش ہے جو اس نے کیس نمبر ECC-135/9/06 میں کی تھی۔ جس کے مندرجات قبل ازیں درج کیے جا چکے ہیں۔ تاہم یہ 150 میگا واٹ کے پیراں غائب ملتان کے منصوبے کے متعلق ہے۔ بعد ازاں اسی جگہ پر 192 میگا واٹ کا ایک اور منصوبہ منظور کیا گیا جو پیپرا کے قوانین کے خلاف تھا جس کی تفصیلی بحث پہلے درج کی جا چکی ہے۔ بعد ازاں یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا جس نے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا۔

68۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب موجودہ حکومت برسرِ اقتدار آئی تو 27 مارچ 2008ء کو وزیراعظم سیکریٹریٹ میں ایک اجلاس ہوا جس میں منجملہ دوسری چیزوں کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ PEPCO سرعت رفتاری سے 1067 میگا واٹ تک کے رینٹل پاور پراجیکٹس کے منصوبوں کی تکمیل کرے گی۔ بعد ازاں ان منصوبوں کو 2257 میگا واٹ تک بڑھا دیا گیا لیکن ADB کی رپورٹ کے مطابق اسے پھر 1257 میگا واٹ تک کم کر دیا گیا۔ بظاہر یہ فیصلہ بغیر کسی ایسے مطالعہ کے کیا گیا کہ کیا یہ منصوبے قابل عمل ہیں یا نہیں۔

69۔ جب ہم کسی منصوبے کے قابل عمل ہونے کے مطالعہ کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حکومت کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے تھا کہ جبکہ PEPCO دیگر موجود ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی مہینہ طور پر بھرپور صلاحیت رکھتی تھی تو کیا حکومت کو رینٹل پاور پراجیکٹس کے ذریعہ سے بجلی کی پیداوار کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔

70۔ مالی معاونت:

مخدوم فیصل صالح حیات اور خواجہ محمد آصف، مدعیان نے رینٹل پاور پراجیکٹس کے معاہدوں کے شفاف ہونے کے بارے میں شدید نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اس نقطہ پر بہت زور دیا ہے کہ فاسٹ ٹریک رینٹل پاور پراجیکٹس کی Request of Proposal کی شق 2.3 کے مطابق ان منصوبوں کی بولی لگانے والے اور معاونت کرنے والے ہی ان منصوبوں کی مکمل مالی معاونت کرنے کے پابند تھے لیکن تاہم جب Letter of Award جاری کیا گیا تو ان کو پیشگی طور پر صرف ایک بینک گارنٹی کے عوض رینٹل پاور پراجیکٹ کی شق کے طور پر منصوبے کی مالیت کے سات فیصد کا امریکی ڈالر کی صورت میں حاصل کرنے کا حقدار ٹھہرا دیا گیا۔ پھر اس شرط کا ذکر رینٹل سروسز کنٹریکٹ کی شق نمبر 4.5(a) میں بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سہولت Standby Letter of Credit کے ذریعہ دی گئی جس کے ذریعہ 36 تا 60 ماہ کی رینٹل سروسز فیس کے مطابق رقم کی ادائیگی فروخت کنندہ کی مرضی کے مطابق کی جاسکتی تھی اور اس کی معیاد منصوبے کے معاشی عمل درآمد کی تاریخ سے تھی۔ اس وجہ سے ان منصوبوں کے اصل شرائط و ضوابط نے منصوبوں کی مالی صورتحال کو مکمل طور پر فروخت کنندہ کے حق میں کر دیا اور مطلوبہ نتائج کے حصول کے بغیر بھاری رقم ان پر نچھاور کر دی گئی۔

71- خواجہ احمد طارق رحیم سینئر، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ اور راجہ پرویز اشرف سابق وزیر پانی و بجلی اور ان کے وکیل وسیم سجاد صاحب اور دیگر وکلاء جناب محمد اکرم شیخ صاحب، علی ظفر صاحب اور راجہ انوار الحق صاحب نے کہا کہ ان منصوبوں کو دیتے وقت PEPPRA کے قوانین پر مکمل عمل درآ مد کیا گیا اور اسی لئے ایشین ڈویلپمنٹ بینک نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک پیشگی ادائیگی سات فیصد سے بڑھا کر چودہ فیصد کرنے کا تعلق ہے تو یہ بین الاقوامی مالیاتی معاہدوں کا طریق کار اور روایت ہے۔ جیسا کہ ENAA, ICE, FIDIC وغیرہ میں ہوا۔ انہوں نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے ایک فوری حکمت عملی کے طور پر بجلی کی پیداوار میں کمی پوری کرنے کے لئے ریٹیل پاور پروجیکٹس کا تصور پیش کیا تھا اور موجودہ حکومت نے بھی عام لوگوں کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اسے مفید خیال کیا۔

72- خواجہ احمد طارق رحیم، سینئر، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ اور سابق وزیر نے مزید کہا کہ ریٹیل سروس کنٹریکٹ کے مطابق بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں (GENCOs) نے فروخت کنندگان کو 36 سے 60 ماہ کی مدت کے لئے ناقابل تنسیخ Standby Letter of Credit (SBLC) دینا تھا۔ تاہم بعد ازاں یہ بات علم میں آئی کہ غیر ملکی بینک اس وقت تک SBLC دینے پر رضامند نہیں ہیں جب تک بینکوں کو پانچ سال کی مدت کے لئے مکمل ریٹیل ویلیو کی 35% تک رقم نہ دی جائے۔ اس لئے وزارت پانی و بجلی نے RSC کی رضامندی سے ایک سمری مورخہ 11 اکتوبر 2008ء کو پیش کی جس میں حکومت پر زور دیا گیا تھا کہ ریٹیل پاور پراجیکٹس کے لئے SBLC مہیا کرے۔ تاہم وزارت خزانہ نے اس تجویز کو حکومت کی معاشی حالت اور بین الاقوامی معاشی کساد بازاری کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے وزارت خزانہ نے شوکت ترین صاحب کی سربراہی میں SBLC کی فراہمی کی تجویز کو سات فیصد پیشگی ادائیگیوں سے بدل دیا جو دستاویزات کی تکمیل (COD) کے بعد کرایہ جاتی اخراجات سے ہر ماہ منہا کی جانی تھی اور مشاورتی اداروں کو ادا کی جانی تھی۔ اس طرح ان حالات میں سات فیصد پیشگی ادائیگی کا تحفظ اتنی ہی رقم کی اضافی ادائیگیوں کی ضمانت کی شکل میں کیا گیا اور مزید سات فیصد رقم کی تقسیم وزارت خزانہ کے ذریعے قائم کردہ بینکنگ کنسورشیم کے ذریعے تحفظاتی اور معاشی انتظامات کے لئے کی گئی۔ چونکہ ان پیشگی ادائیگیوں کے لئے رقم ادھار لی گئی تھیں جو سود کے ساتھ واپس کرنا تھا اس طرح ایک خطرہ رقم واپس کرنا ہوگی۔ اس طرح حکومت کی یہ دلیل کہ اس طرح انہوں نے رقم کی بچت کی۔ جواب 26 ارب روپے کی واپسی بنتی ہے۔ اور یہ قومی مفاد میں ایک فیصلہ تھا قابل قبول نہیں ہے۔

73- متذکرہ بالا بحث کی روشنی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ بولی لگانے والوں کے لئے انتظامات کرنے اور اشتہار میں دیئے گئے شرائط و ضوابط میں تبدیل کئے بغیر ان کی کامیابی کا ذمہ داری کون ہے۔ پھر یہ کہ 36 سے 60 ماہ کے کرایہ جاتی مدت کی رقم میں سے سات فیصد پیشگی ادائیگی کا سہولیات کی فراہمی کے نام پر بعد ازاں 14 فیصد ہو جانے سے ان منصوبوں پر کیا اثرات پڑے۔ یہ بات مد نظر رہے کہ یہ ذمہ داری تو فروخت کنندہ کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان منصوبوں کی اپنے طور پر مالی

معاونت کرتے اور حکومت کو Withholding Tax اور مشینری وغیرہ کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی وغیرہ قانون کے مطابق ادا کرتے۔ تاہم مشینری حکومت / GENCOs کے نام پر درآمد کی گئی۔ مزید برآں Withholding Tax کی ادائیگی بھی موخر کی گئی اور اس طرح 14 فیصد + 6 فیصد = 20 فیصد کا فائدہ بولی دینے والوں کو بغیر کسی قانونی توجیح کے دیا گیا۔ اسی طرح مشینری کی بھی جزوقتی درآمد کی اجازت دی گئی تاکہ اس پر سے کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کی چھوٹ مل سکے۔ اگر یہ تمام شرائط بولی کے اشتہار میں شامل ہوتیں تو یہ بہت سے اور بولی دینے والوں کو متوجہ کر سکتی تھیں جو آگے بولی کے عمل میں شامل ہوتے۔ اس طرح بولی لگانے والوں میں مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے، قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا اور مستقبل میں بھی مزید نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے اگر اصلاحی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔

74۔ حیران کن طور پر (RFP) کے ساتھ PPIB (LOAs) کے ذریعے جاری کئے گئے تھے۔ RSCs GENCO's کے ذریعے طے پائے تھے۔ جیسا کہ پیرا (2.3) کے مطابق Bidder/Sponsor کیلے پراجیکٹ کو ادائیگی کے ذمہ دار تھے۔ (PPIB) نے پہلی دفعہ LOA کی مد میں سات فیصد کی پیشگی ادائیگی کا اظہار کیا۔ اسی موضوع پر جس طرح کہ اوپر بیان کیا گیا ہے پیرا 5.3 اور 5.4 کے مطابق RSC نے بیچنے والوں کو درج ذیل سہولیات فراہم کی تھیں۔

"4.5 Payment Terms and establishment of Letter of Credit-

a. the SELLER is eligible to obtain in advance a Down Payment amounting to US\$ [_____] i.e. 7% of Lump Sum Contract Price for the Term of the Rental Services Contract (the "Down Payment"), on submission of a bank guarantee valid until 30 days after the Target Commercial Operations Date, in a form "A". the aforesaid Down Payment amount of US\$[_____] shall be deducted, in [36-60] equal installments of US\$ [_____] each, from the monthly rent payable to the SELLER by the Buyer. Buyer shall release 7% Down Payment to be paid within ten (10) Days after submission of Advance Payment Bank Guarantee by the SELLER within five (5) days from the date of signing of this

Contract.

b. The Lump Sum Contract Price as defined in Section 4.1 less the 7% Down Payment will be divided into [thirty six -sixty] (36-60) equal installments (the "Monthly Rental Services Fees") . From and after the occurrence of Commercial Operation Date, the SELLER shall submit an invoice to BUYER for Monthly Rental Service Fee payment, on the 15th Day of each Rental Month. Upon confirmation by BUYER of the amount payable against such invoice net of any disputed amount, if any, to the operating bank issuing the 'Letter of Credit' the SELLER shall draw on the 'Letter of Credit', for such confirmed amount as anytime on 30th Day or next business Day thereafter, following the Day the invoice is delivered to BUYER."

75- ابتدائی طور پر معاہدہ کی اصل قیمت کی 7% پیشگی ادائیگی معاہدہ کی مدت جو کہ 36 سے 60 مہینے ہے کے بینک گارنٹی پر دیتے تھے۔ ہم نے یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ معاہدہ کتنی حد تک شفاف ہے۔ اور (PPR) قاعدے کے مطابق یہ اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ کہ بغیر کسی وجہ کے بولی دہندگان کو اتنی غیر ضروری اور مالی فائدے اور رعایت دی ہے۔ جس کی وجہ سے معاہدے کی ساری شکل ہی بدل گئی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ (PPIB) نے جو (LOA) جاری کئے تھے ان میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کہ کونسی ایجنسی 7% پیشگی ادائیگی کرے گی جبکہ (GENCOS) نے یہ رقم بینکوں سے مختلف شرح سود کی بنیاد پر فراہم کرنی تھی۔ قانونی طور پر GENCOS کو 7% پیشگی ادائیگی کیلئے پابند نہیں کیا جاسکتا جبکہ بولی GENCOS نے مدعو نہیں کی تھی۔ GENCOS کی طرف سے کسی قسم کی رعایت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا جس طرح (LOA)، GENCOS کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح (RFP) نے (GENCO) کی طرف سے ایسا کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی۔ جبکہ، اسی طرح بولی دہندگان کو مستفید کرنے کیلئے GENCOS پر ایسی کوئی شرائط عائد کرنا معاہدے کی شفافیت کے خلاف ہوگا۔ جہاں تک (GENCO) کی حیثیت کا تعلق ہے یہ ایک سرکاری کمپنی ہے لیکن اس کی اپنی ایک شناخت ہے۔ اسی طرح بولی دہندگان کو مالی فوائد پہنچانا ان حالات کے پیش نظر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ

ان کی مدد کی جائے جو کہ معاہدے کے طریقہ کار کو غیر شفاف بنادے۔

76- فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ کے مطابق وزارت پانی و بجلی نے پاور جنریشن پلانٹ کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ کیلئے درخواست بھی کی تھی اور اسی طرح کی ایک درخواست واپڈا نے بھی کی تھی اور ان کی درخواست کیبنٹ نے منظور بھی کر لی۔ بعد میں اس چھوٹ کو Financial Bill, 2008 کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے مطابق SRO No. 567(1)/2006 مورخہ 5-6-2006 میں انٹری نمبر 49 کا اضافہ کر کے پاور جنریشن پلانٹس کیلئے مشینری کو تمام کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق واپڈا نے ٹیکسز اور ڈیوٹی میں چھوٹ حاصل کر کے درج ذیل پاور پلانٹس کلیئر کروائے:

- (1) Sammundri Rental Power Project (RPP).
- (2) Reshma Rental Power Project (RPP).
- (3) Gulf Rental Power Project (RPP).
- (4) Guddu Rental Power Project (RPP).
- (5) Naudero-I Rental Power Project (RPP).
- (6) Sahuwal Rental Power Project (RPP)
- (7) Karkay Rental Power Project (RPP).
- (8) Sheikhupura Rental Power Project (RPP) (Re-exported).
- (9) Bhikki Rental Power Project (RPP) (Re-exported.)

سمری کے مطابق ان پلانٹس پر بشمول کسٹم ڈیوٹی، CED/FED اور دیگر ٹیکسز کے کل رقم کا تخمینہ Rs. 410,169,668/- بنتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ موٹر گاڑیاں / مشینری وغیرہ کے کرائے پر فراہمی کے وقت فراہم کرنے والوں کو اس طرح کی چھوٹ دی جاتی ہے جیسا کہ درج بالا معاملات میں دی گئی۔ نہ صرف کہ متذکرہ بالا چھوٹ دی گئی بلکہ مدعا علیہان کی طرف سے دیئے گئے جواب پر دلائل دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر خزانہ نے Stand By Letter of Credit نہ ملنے کی وجہ سے اپنے ہی طور پر پیشگی ادائیگی میں 7% اضافہ کر دیا اور یہ رقم Mobilization Advance کے نام پر دے دی گئی۔

77- یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جبکہ بولی دینے والے کو ہر قسم کے مالی معاونت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو تو بغیر کسی

وعدہ کے معاہدے کی مدت کے دوران کیا ضرورت تھی کہ کسی غیر ملکی بنک کے Stand by Letter of Credit جاری نہ کرنے کا بہانہ بنا کر ریٹیل ویلیو کے 7% رقم کی پیشگی ادائیگی کر دی گئی۔ Stand by Letter of Credit دراصل ریٹیل سروس چارجز کی اضافی ادائیگی ہوتی ہے جب تک معاہدہ پورا ہوتا ہے۔ یہ صاف طور پر واضح ہے اس کی طرح کی شقیں شامل کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بولی دہندگان کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ پہنچایا جاسکے۔ سابق وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے یہ وضاحت کی تھی کہ غیر ملکی بنک اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ SBLC کو کنفرم کریں۔ جب تک کہ چارجز 35% کے حساب سے جو کہ ٹوٹل کرائے کے 5 سال کی ویلیو کے برابر ان کو ادا کر چکی تھی۔ مدعا علیہان کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے اور قوم کو فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے کی شرائط تبدیل کر دیئے گئے تھے اور وزیر خزانہ شوکت ترین کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے SBLC کے ساتھ اضافی 7% موبلائزیشن ایڈوانس قابل واپسی کرایہ ہر مہینے لے لیا گیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسا کہ یہاں پر اور اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر بولی دہندگان نے بولی کو دیتے ہوئے RFP کے اجزاء کے مطابق ان کو چاہئے تھا کہ 13 پرو فارمے سر بمہر لفافے اور II کے اندر۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ بولی دہندگان نے کبھی بھی رعایت کا مطالبہ نہیں کیا تھا جو کہ ان کو رضا کارانہ طور پر دیا گیا تھا۔

78۔ اگلا سوال جو زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنے پیسے سپانسر کو دیئے تھے $7\% + 7\% = 14\%$ کی شرح سے۔ جہاں تک بدعنوانی کی مختلف شکایات پیدا ہوئی ہیں RPPs کے معاہدے میں تمام متعلقان، انفرادی اور اجتماعی، تاہم اسی طرح وزارت خزانہ ایک تیسری پارٹی کو آڈٹ کرانے کیلئے چلے گئے تاکہ وہ شفاف آڈٹ کا مقصد حاصل کریں، ADB کو اس لئے مقرر کیا گیا تھا تاکہ وہ متعلقہ کام کرے۔ ADB کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شرح سود کو 7% سے 14% تک بڑھا کر اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ بغیر تازہ Invitation کے بولی دہندگان کے معاہدے کی شرائط کو تبدیل کئے بغیر اس بات کو ensure کرے کہ یہ ایک شفاف مقابلہ ہے۔ ہم نے پہلے سے کیس کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کوئی وجہ دیکھے بغیر استدعا کرنے والوں کو رد نہیں کر سکتے جو کہ مدعا علیہان نے کی ہیں۔ بلکہ جو غیر ذمہ داریاں، غیر قانونی طور پر حکومت نے کی یا جو اس سے سرزد ہوئی ہیں اور 14% کی پیشگی ادائیگی کرتے ہوئے شرح سے نیلامی والوں کو خاص طور پر جب کوئی معاہدہ وجود میں تھا ہی نہیں۔ مانتے ہوئے، یہ رپورٹ قبول کی گئی اور اسی سلسلے میں 9 RFPs کو جاری رکھنے کیلئے اجازت دی گئی تھی۔

79۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ 14% رقم جو بولی دہندگان کو بطور (reference value) دی گئی ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے جسکی تفصیل درج ذیل ہے۔

Name of RPP	Amount of advance payment	Date of advance payment
Techno, Sammundri Road Faisalabad	US\$ 18.96 M	26.02.2008 (7%) 01.04.2009 (7%)
PPR, Guddu, Sindh	US\$ 10.15 M	17.03.2008 (7%) 12.03.2009 (7%)
Techno, Sahuwal Sialkot	US\$ 11.5 M	04.06.2008 (7%)
Karkay Karadeniz	US\$ 79.05 M	12.05.2009 (14%)
Young Gen, Satiana Road, Faisalabad	US\$ 15.56 M	29.05.2009 (7%) 23.06.2009 (7%)
Gulf, Eminabad Gujranwala	US\$ 11.9 M	19.09.2009 (14%)
Reshma, Raiwind Road, Lahore	US\$ 55.27 M	03.10.2009 (14%)
Walters, Naudero-I	US\$ 11.26 M	16.11.2009 (14%)
Walters, Naudero-II	US\$ 9.93 M	06.04.2010 (14%)
Total	US\$ 223.58 M	

80- مدعیوں نے کہا کہ بہت ساری بجلی RPPs کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہے اور ان منصوبوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیئے گئے لیکن اس کے جواب میں وکلاء حضرات جو گورنمنٹ، واپڈا، پیپکو، جینکو کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی رد نہیں تھا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ 7%-14% بطور Dawn Payment اور 6% ٹیکس کی چھوٹ بانسبت 24 روپے فی یونٹ [Karkey: Rs.35/- to Rs.50/-; Gulf:Rs.18/- to kWh mw120 صرف کے ذریعے صرف Rs.19/- and Naudero-I: Rs.12/- to Rs.19/-,] بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس لاگت بہت بلند ہے جو کہ 1997 کے ایکٹ کی دفعہ 7 کے مطابق نہیں ہے جبکہ NEPRSA صارفین کے حقوق تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ حالانکہ NEPRSA کو چاہیے کہ وہ Consumer کے مفاد کا خیال رکھے۔ لیکن NEPRSA کا طریقہ پیداوار بجلی مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اس قابل نہیں کہ وہ تھوڑے عرصے میں یہ ضرورت کو پورا کر سکے۔ مزید برآں یہ لاگت حتمی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا دار و مدار تیل کی قیمت پر اور دوسرے اخراجات یعنی رسل رسائل جو NTDC کو مد نظر رکھ کر قابل ادائیگی ہونگے جبکہ آئین کے مطابق گورنمنٹ کے تمام عوامل سماجی اور معاشی بہتری کے لئے ہونے چاہیں۔

جبکہ اس ضمن میں ایک خاکہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کتنی بجلی پیدا ہو رہی کتنی زیادہ سے زیادہ پیدا کی جاسکتی ہے اور کتنی پیشگی ادائیگی ہو رہی ہے۔

Name of RPP	Total Rental Value / Rental Term (in Years)	Monthly Rental Value (M US\$) (in Pak Rs. @ 80)	Maximum Capacity	Average Price at Maximum Capacity US\$	Average Monthly Production MW	Monthly Price per MW (US\$)
KARKEY 231.8 MW	US\$ 564.64 /5	US\$ 9.41 M Rs.752.85 M	231 MW	US\$ 40,735 Rs.3.26 M	48.33	US\$ 2,173,210 Rs.173.85 M
GULF Eminabad, Gujranwala	US\$ 85.00 /5	US\$ 1.42 M Rs.113.6 M	62 MW	US\$ 22,903 Rs.1.83 M	50.08	US\$ 28,354 Rs.2.268 M
NAUDERO-I 51 MW	US\$ 80.42 /5	US\$ 1.34 M Rs.107.2 M	51 MW	US\$ 26,274 Rs.2.10 M	9.16	US\$ 146,288 Rs.11.70 M
Reshma 201 MW	US\$ 394.78 /5	US\$ 6.58 M Rs.526.37 M	201.3 MW	US\$ 32,687 Rs.2.61 M	14.57	US\$ 451,612 Rs.36.13 M
Techno E-Power Samundri Road, Faisalabad	US\$ 135.00 /3	US\$ 3.75 M Rs.300.0 M	150 MW	US\$ 25,000 Rs.2.0 M	0	--
Guddu 110 MW	US\$ 72.48 /3	US\$ 2.01 M Rs.161.07 M	110 MW	US\$ 18,272 Rs.1.46 M	--	--
Techno Energy (Pvt.) Ltd. Sahuwal, Sialkot	US\$ 165 /4	US\$ 3.44 M Rs.275.0 M	150 MW	US\$ 22,933 Rs.1.83 M	--	--
Naudero-II	US\$ 70.96 /5	US\$ 1.18 M Rs.94.61 M	45 MW	US\$ 26,288 Rs.2.10 M	--	--
Young Gen 200 MW	US\$ 111.15 /		200 MW		--	--
Independent Power (Pvt.) Ltd.	US\$ 432.21 /5	US\$ 7.20 M Rs.576.28 M	200 MW	US\$ 36,000 Rs.2.88 M	--	--
Sialkot Rental Power	US\$ 112 /5	US\$ 1.87 M Rs.149.33 M	65 MW	US\$ 28,789 M Rs.2.30 M	--	--
Premier Energy (Pvt.) Ltd.	US\$ 111.86 /5	US\$ 1.86 M Rs.149.15 M	57.8 MW	US\$ 32,180 Rs.2.57 M	--	--
Ruba Energy	US\$ 305.7 /5	US\$ 5.09 M Rs.407.60 M	155.5 MW	US\$ 32,208 Rs.2.62 M	--	--
Consortium of Tapal	US\$ 143.90 /5	US\$ 1.87 M Rs.149.33 M	70 MW	US\$ 26,714 Rs.2.14 M	--	--
Walters Power International	US\$ 325.91 /5	US\$ 5.43 M Rs.434.55 M	325.9 MW	US\$ 16,667 Rs.1.33 M	--	--
Techo E. Power, Samundri Road, Faisalabad (Extension)	US\$ 135 /3	US\$ 3.75 M Rs.300.0 M	150 MW	US\$ 25,000 Rs.2.0 M	--	--
Karkey (Extension)	US\$ 333 /5	US\$ 5.55 M Rs.444.0 M	222 MW	US\$ 25,000 Rs.2.0 M	--	--

81۔ پس گورنمنٹ کے تمام ادارے بشمول وزیر بجلي و پانی جو 2006 سے 2008 تک انچارج رہے اور اس عرصہ کے دوران جنہوں نے RPPs کی منظوری دی اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے شفاف طریقہ کار سے روگردانی کی اس سے ظاہر

ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے مالی بے ضابطگی اور رشوت ستانی سے کام لیا ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا نچتاً اُن کو نیب آرڈیننس 1999 کے تحت ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اس طرح باقی تمام ادارے جن میں PEPCO, JENCO, NEPRA بمعہ اُنکے سپانسر جنہوں نے RPPs سے معاہدوں سے مالی فوائد اٹھائے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس رشوت ستانی اور بددیانتی میں شامل ہیں اُن کے خلاف دیوانی اور فوجداری مقدمات چلائے جانے چاہیے۔

82۔ نتیجتاً یہ بات قابل ذکر ہے کہ Bhikki RPP کو 811.605mkWh کے بدلے Rs.8,698.46 ملین جبکہ Sharaqpur RPP کو 1520.420mkWh کے بدلے 13,941.82 ملین ادا کئے گئے۔ جہاں تک RPPs منصوبہ جو 2008 سے قائم ہے 9 میں سے 6 ایسے RPP ہیں جنہوں نے پیشگی رقوم لی تھیں ہمارے وقتاً فوقتاً احکامات کی تعمیل میں۔ واپس کر دیے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ Techno Sahuwal, Guddu, Reshma, YoungGen

Karkey, Gulf and Naudero-II and Techno Sammundri , واپس کر دی ہیں جبکہ Karkey, Gulf and Naudero-I کو جو رقم پیشگی ادا کی گئی تھی ابھی تک واپس نہیں کی گئی باوجود ادائیگی down payment جو کہ کروڑوں روپے ہیں 48.33mw Karkey پیدا کر رہا ہے جبکہ اُسکی

پیداواری صلاحیت 231MW ہے اور نوڈیرو 1 9.16MW پیدا کر رہی ہے، جبکہ اس کی صلاحیت 51MW ہے۔ جبکہ گلف 50.08MW پیدا کر رہی ہے، جبکہ اس کی صلاحیت 62MW ہے۔ پاکستان کے بجلی پیدا کرنے والے ذرائع PIRANGHAB MULTAN نے کوئی بجلی پیدا نہیں کی، جبکہ اس کو 14.58 ملین امریکن ڈالر ادا کر دیئے گئے ہیں جو کہ ابھی تک واپس نہیں کئے گئے، جبکہ Reshma نے ڈاون پیمنٹ واپس کر دی ہے اور اس کی پیداوار 15MW ہے اور اس کی صلاحیت 201.3MW ہے۔

بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت جو RPPS مہیا کر رہی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ Karkery کی صلاحیت 35.50% ہے۔ گلف کی 18.19% ہے اور Noudero-1

کی 12.18% ہے۔ جبکہ Ecc کے مورخہ 10.9.08 کے فیصلے کے مطابق یہ کوشش ہونی چاہیے تھی کہ RPPs کے بجلی کے نرخ IPPs سے کم ہوں۔ جن کی بنیادی ٹیکنالوجی ایک ہے۔ یہ نرخ پہلے 10 سال کے لئے ہونے چاہیے تھے۔ پس اس طرح Ecc کے فیصلے کو بڑی بیدردی سے پامال کیا گیا۔ تمام RPPs مل کر 120MW بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سی رقم KARKEY، گلف اور نوڈیرو ون کو ادا کی ہے اور ان کو باقی ماندہ مدت کے لئے بھی کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ان کو مزید بہت بڑی رقم ادا کرنی پڑے گی جو کہ قومی خزانے پر بوجھ ہوگا۔ اور بغیر کسی صارفین کے فائدہ کے ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے کہ RPPs کے ساتھ معاہدے کر کے وقت خاص طور پر گلف، Karkeh،

Reshma، Nedro-1، Nedro-11، Bhakki اور Sharagpn بہت سی شدید قانونی بے ضابطگیاں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ان میں غلط طریقہ کار اور بنیادی قانونی ضروریات کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا اور غیر شفاف طریقہ کار اپنایا گیا۔

83۔ اس عدالت کے وقتاً فوقتاً فیصلوں کی روشنی میں Rs.8,689,224000/- روپے (8 بلین 687 ملین RPPs 224 سے واپس لئے گئے، جو کہ پیشگی ادائیگی اور سود کی مد میں ہیں۔ جبکہ Rs.445,496,000/- کی ادائیگی کے لئے کارروائی جاری ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

S. No	Name of the RPP/capacity	Amount Advance payment date	of and Amount recovered and date	Interest recovered
1.	TECHNO, SAHUWAL/ 150 MW	Rs.782000000/- on 04.06.2008	Rs.782000000/- on 18.01.2011	Rs.298000000/-
2.	GUDDU / 110 MW	Rs.301058000/- on 17.03.2008 Rs.405902000/- on 12.03.2009	Rs.301058000/- on 08.12.2010 Rs.405902000/- on 04.12.2010	Rs.120000000/-
3.	RESHMA/ 201.3 MW	Rs.4576272000/- on 03.10.2009	Rs.4576272000/- on 18.11.2011	Notice served
4.	YOUNG GEN/ 200 MW	Rs.628686000/- on 01.06.2009 Rs.630928000/- on 23.06.2009	Rs.628686000/- on 29.12.2010 Rs.630928000/- on	Notice for recovery of Rs.445496000/- served on 08.01.2011
5.	NAUDERO-II/ 50 MW	Rs.930942000/- on 06.04.2010	Rs.930942000/- on 08.12.02010	Rs.15436000/-

Total:

Rs.8255788000/- Rs.433436000/-

84۔ پس مندرجہ بالا حقائق اور حالات کی روشنی میں ہم قرار دیتے ہیں:

I۔ RPPs کے متعارف کرنے سے پہلے وزارت پانی اور بجلی کے تحت واپڈا، پپکو، GENCOs وغیرہ کی زیادہ بجلی پیدا کرنے کی کافی صلاحیت موجود تھی لیکن اسکی ترقی کیلئے درستی کے اقدامات بشمول IPPs کے سرکلر قرض کی ادائیگی یا دیگر ذرائع سے بجلی حاصل کرنے کی بجائے بھکی اور شرپور IPPs پر اربوں روپے خرچ کئے گئے جو کہ مکمل ناکام ہوئے کیونکہ مقصد کا حصول نہ ہوا اور بجلی کی کمی برقرار رہی حتیٰ کہ مزید IPPs لگائے گئے۔

II۔ وفاقی حکومت، واپڈا، پپکو، GENCOs، سسٹم سے بجلی چوری پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام رہے اور حکومتی عملداری کے نفاذ میں ناکام ہوئے اسلئے حکومت کو چاہیے کہ موجودہ پیداواری اور ترسیلی نظام کو تمام ضروری اقدامات بشمول

سرکل قرض وغیرہ کی ادائیگی کو بہتر بنائے تاکہ بجلی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکے۔

III۔ بجلی اور شتر قیور سے لیکر پیران غائب، نوڈیرو- I اور نوڈیرو- II تک RPPs کے تمام معاہدات جس میں قانونی رائے لی گئی ہو یا نہیں جو بند ہیں یا چل رہے ہیں سب قانون/PPRA کے قواعد کے برخلاف کئے گئے جو دیگر بے قاعدگیوں کے علاوہ شفافیت اور آزادانہ مقابلہ (open competition) کے اصول کے منافی ہیں اسلئے انکو غیر شفاف، غیر قانونی اور صریحاً غلط (void ab initio) قرار دیا جاتا ہے نتیجتاً RPPs کے معاہدات کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانون کے مطابق دیوانی اور فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے۔

IV۔ ABD کی رپورٹ کی منظوری کے بعد 19 میں سے 9 RPPs جنکی تفصیلات پہلے بیان کی جا چکی ہیں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ بعد ازاں 9 میں سے 6 RPPs یا تو ختم ہوئے یا پھر COD کا ہدف حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے رک گئے جبکہ بقایا RPPs جیسا کہ Karki، نوڈیرو- I، اور GULF کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی پیداواری صلاحیت سے کہیں کم بجلی پیدا کر رہے ہیں ماسوائے GULF کے جو کہ طے شدہ صلاحیت کے قریب تر بجلی پیدا کر رہا ہے۔ PPR (پیران غائب، ملتان) نے بالکل بجلی پیدا ہی نہیں کی حالانکہ اسکو ڈاؤن میمنٹ ادا کی گئی تھی جو کہ ابھی تک واپس بھی نہیں کی گئی جہاں تک رشمہ کا تعلق ہے اس نے جزوی COD حاصل کر لی تھی لیکن، نیپرانے اسے قبول نہیں کیا بجلی اور شتر قیور کو اربوں روپے ادا کیے گئے لیکن بجلی کی پیداوار طے شدہ صلاحیت سے بہت کم تھی۔

V۔ مندرجہ بالا چارٹ سے واضح ہوتا ہے کہ RPPs کی قیمتی پیداواری صلاحیت جو کہ فریقین نے RSCs کے معاہدہ میں طے کی تھی سے بہت کم ہے اور اسکی فی یونٹ قیمت بھی بہت زیادہ ہے ان RPPs نے COD کے ہدف کو حاصل نہیں کیا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ان RPPs کے معاہدے شفاف نہیں ہیں اسلئے انکو منسوخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

VI۔ وزارت خزانہ، واپڈا، پپکو، اور GENCOS قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں جو کہ 7 فیصد سے 14 فیصد ڈاؤن میمنٹ اور RPPs سے زیادہ قیمت پر بجلی خریدنے سے اربوں روپے تک پہنچتا ہے اسلئے وہ RPPs جنکے معاہدے یا تو ختم ہو چکے ہیں یا جو ضمانت میں طے شدہ مدت کے اندر COD حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں ان سے واجب الادا رقم سود سمیت وصولی کے اقدامات کیے جائیں۔

VII۔ RPPs سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور بجلی کی فوری طلب کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے اس طرح پیدا کی گئی بجلی کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے جو کہ 1997 کے ایکٹ کی دفعہ 7 کی مطابقت میں نہ ہے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق Karki اور GULF صرف 31 سے 81 میگاواٹ اور 51 سے 61 میگاواٹ کی پیداوار دے رہے ہیں جنکی اوسط قیمت بالترتیب 1 یونٹ کلوواٹ 35-52 Rs اور 18-19 Rs ہے جو کہ اکتوبر، نومبر

2011 میں فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق ہے جو کہ NTDC اور fuel cost component overhead ٹرانسمیشن چارجز سے مشروط ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے لہذا یہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 24 اور Regulation of Generation, Transmission and Distribution of Power Act, 1997 کے تحت شہریوں کو دیئے گئے حقوق کے منافی ہے۔

VIII۔ حکومت کے ہر ادارے کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اسکا ہر قدم ملک کی معاشرتی اور اقتصادی ترقی کیلئے ہو آئین اور ایکٹ 1997 کے تحت نہپرا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ صارفین کے مفادات کا تحفظ کرے لیکن نہپرا کے متعلقہ افسران اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں ناکام رہے ہیں۔

IX۔ 2006 سے لیکر 2008 اور اس کے بعد تمام حکومتی ادارے بشمول پانی، بجلی کے وزراء جن کے ادوار میں RPPs کی منظوری ہوئی یا قائم کئے گئے اور اس وقت کے وزیر کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خزانہ جن کے دور میں Down Payment 7% سے بڑھا کر 14% کی گئی نے بظاہر شفافیت کے اصول اور آئین کے آرٹیکل 9، 24 اور 1997 کے ایکٹ کی دفعہ 7 کی خلاف ورزی کی لہذا مذکورہ بالا بحث کے پیش نظر ان افراد کے بدعنوانی کے ذریعے مالی فوائد اٹھانے کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا نتیجتاً ان کے خلاف نیب آرڈیننس 1999 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیئے۔

X۔ پپکو، PPIB GENCOS اور نہپرا کے تمام اہلکاران مع ان کے معاونین جنہوں نے RPPs کے معاہدات سے مالی فائدہ اٹھایا بظاہر بدعنوانی کے عمل میں ملوث رہے ہیں لہذا ان کے خلاف دیوانی، فوجداری قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے اور

XI۔ چیئرمین نیب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ sub-paragraph No.III, IX, X میں مذکورہ افراد کے خلاف قانون کے مطابق فوری کارروائی کرے اور ہر پندرہ دن بعد رپورٹ رجسٹرار کو چیئرمین ہمارے ملاحظہ کیلئے بھیجا کرے۔

85۔ فیصلہ کے اختتام سے پہلے ہم Amicus Curiae اور فریقین کے فاضل وکلاء کی دوران سماعت قیمتی معاونت پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے درخواست گزاران وفاقی وزیر تعمیرات جناب فیصل صالح حیات اور خواجہ محمد آصف MNA کا کردار بھی قابل ستائش ہے انہوں نے عوامی دفاتر کے عہدیدار ہونے کے ناطے سے بدعنوانی کے موجودہ معاملے سے پردہ اٹھایا اور آئین کے آرٹیکل 9 اور 24 میں درج عوام کے بنیادی حقوق کی پامالی کے سلسلے میں اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی۔

چیف جسٹس

نج

رپورٹنگ کے لئے منظور

